

Aula 17

CBM-PE (Oficial) Direito Constitucional

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos, Rodrigo Bet

28 de Maio de 2026

Índice

1) Noções Iniciais sobre o Controle de Constitucionalidade	3
2) Histórico do Controle de Constitucionalidade no Brasil	6
3) Espécies de Inconstitucionalidades	8
4) Sistemas de Controle de Constitucionalidade	14
5) Momentos de Controle - Controle Preventivo	16
6) Momentos de Controle - Controle Repressivo	18
7) Vias de Controle Judicial	20
8) Técnicas de Decisão	22
9) Controle de Constitucionalidade Difuso	25
10) Controle de Constitucionalidade Concentrado - Noções Gerais	41
11) Ação Direta de Inconstitucionalidade	44
12) Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão	65
13) Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva	70
14) Ação Declaratória de Constitucionalidade	72
15) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental	77
16) Controle Abstrato de Constitucionalidade do Direito Estadual e Municipal	86
17) Questões Comentadas - Controle de Constitucionalidade - FUNDAÇÕES	91
18) Questões Comentadas - Controle de Constitucionalidade - UNIVERSITÁRIAS	117
19) Lista de Questões - Controle de Constitucionalidade - FUNDAÇÕES	138
20) Lista de Questões - Controle de Constitucionalidade - UNIVERSITÁRIAS	149



NOÇÕES BÁSICAS SOBRE O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Conceito

Na concepção de Hans Kelsen, o ordenamento jurídico é composto de normas que estão escalonadas em **diferentes níveis hierárquicos**, sendo que as normas inferiores retiram seu **fundamento de validade** das normas superiores. No ápice do ordenamento jurídico, está a Constituição, que é a **norma-fundamento** de todas as outras, que nela devem se apoiar.

Surge, então, o **princípio da supremacia da Constituição**, que se baseia na noção de que todas as normas do sistema jurídico devem ser **verticalmente compatíveis** com o texto constitucional. A **validade** de uma norma está, assim, diretamente relacionada à sua conformidade com a Constituição.

O controle de constitucionalidade consiste justamente na **aferição da validade das normas** face à Constituição. A partir desse controle, as normas são consideradas inconstitucionais / inválidas (quando em desacordo com a Carta Magna) ou constitucionais / válidas (quando compatíveis com a Constituição). Assim, é por meio do controle de constitucionalidade que se busca fiscalizar a compatibilidade vertical das normas com a Constituição e **garantir a força normativa e a efetividade** do texto constitucional.

No Brasil, por influência do direito norte-americano, a doutrina majoritária adotou a "**teoria da nulidade**" ao tratar dos efeitos das leis ou atos normativos declarados inconstitucionais. Segundo essa teoria, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei **afeta o plano da validade**, o que significa que a **lei declarada inconstitucional é nula desde o seu nascimento** (ela já "nasceu morta").

Por ter nascido morta, a lei inconstitucional nunca chegou a produzir efeitos, pois não se tornou eficaz. É por isso que, em regra, a declaração de inconstitucionalidade opera **efeitos retroativos** ("ex tunc"). Observe que, para a "teoria da nulidade", a decisão que declara a inconstitucionalidade tem **natureza declaratória**. Ela reconhece, afinal, uma inconstitucionalidade existente desde a origem.

Contrapondo-se a essa teoria, a escola austríaca desenvolveu a "**teoria da anulabilidade**", segundo a qual a declaração de inconstitucionalidade da lei **afeta o plano da eficácia**. Isso significa que a lei **produziu seus efeitos normalmente**, até o momento em que é declarada inconstitucional. Nesse caso, a lei inconstitucional não será nula, mas sim **anulável**. Para a escola austríaca, a declaração de inconstitucionalidade gera, portanto, **efeitos prospectivos** ("ex nunc"). A decisão terá **natureza constitutiva**.

Conforme já destacamos, no Brasil, a doutrina majoritária adotou a "teoria da nulidade". Porém, com o passar dos anos, a jurisprudência e o próprio arcabouço normativo **evoluíram para mitigar (flexibilizar) o princípio da nulidade**. Hoje, existe a **possibilidade** de o STF, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei, **modular os efeitos da decisão** por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social.

Essa técnica permite que a declaração de inconstitucionalidade tenha eficácia apenas a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado; em outras palavras, passa



a ser possível que a declaração de inconstitucionalidade **opere efeitos “ex nunc”** (efeitos prospectivos). Mais à frente, estudaremos isso tudo em detalhes! Por enquanto, é importante que você saiba apenas que a “teoria da nulidade” foi flexibilizada no direito brasileiro.

Pressupostos

Segundo a doutrina, são pressupostos do controle de constitucionalidade: i) existência de uma **Constituição escrita e rígida** e; ii) existência de um **mecanismo de fiscalização das leis**, com previsão de, pelo menos, um órgão com competência para o exercício da atividade de controle.

As **constituições rígidas** são aquelas que somente podem ser alteradas por **procedimento mais dificultoso** do que o de elaboração das leis ordinárias. Da rigidez, **decorre o princípio da supremacia formal** da Constituição, eis que o legislador ordinário não poderá alterá-la por simples ato infraconstitucional (cujo procedimento de elaboração é mais simples).

Para que essa relação fique mais clara, basta pensarmos em um Estado que adote uma constituição flexível. Ora, nesse Estado, qualquer lei que for editada terá potencial para modificar a Constituição; não há, portanto, que se falar na existência de controle de constitucionalidade em um sistema de constituição flexível. A rigidez constitucional é, assim, um **pressuposto para a existência do controle de constitucionalidade**.

Logo, nos países de **Constituição escrita e rígida**, por vigorar o princípio da supremacia formal da Constituição, todas as demais espécies normativas devem ser compatíveis com as normas elaboradas pelo Poder Constituinte, tanto do ponto de vista formal (procedimental), quanto material (conteúdo). Isso porque, como consequência da rigidez constitucional, as normas constitucionais são hierarquicamente superiores às demais.

INDO MAIS FUNDO!



A doutrina reconhece que, **excepcionalmente**, é possível que exista **controle de constitucionalidade em Estados que adotam uma Constituição flexível**, desde que haja vício formal na elaboração da norma. Por exemplo, uma lei que é elaborada com desrespeito ao processo legislativo.

De nada adianta, todavia, reconhecer-se a supremacia formal da Constituição sem que exista um **mecanismo de fiscalização** da compatibilidade vertical das normas. Segundo o Prof. Gilmar Mendes, a Constituição que **não possuir uma garantia para anulação** de atos inconstitucionais **deixaria mesmo de ser obrigatória**.¹ Sua força normativa restaria completamente prejudicada e ela não passaria de mera declaração de vontade do Poder Constituinte. Nesse sentido, a existência de um mecanismo de fiscalização da constitucionalidade das leis garante a supremacia da Constituição.

¹ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, COELHO, Inocência Mártires. *Curso de Direito Constitucional*, 5ª edição. São Paulo: Saraiva, 2010, pp. 1057.

O Poder Constituinte Originário deve **definir quais serão os órgãos** competentes para decidir acerca da ocorrência ou não de ofensa à Constituição e o processo pelo qual tal decisão será formalizada. O órgão competente para exercer o controle de constitucionalidade pode exercer tanto **função jurisdicional** quanto **função política**. No primeiro caso, integrará a estrutura do Poder Judiciário; no segundo, integrará a estrutura de outro Poder. No Brasil, **compete ao Judiciário** exercer o controle de constitucionalidade das leis, embora haja a possibilidade de os demais Poderes, em situações excepcionais, também realizarem esse controle.

Origem do Controle de Constitucionalidade

O **marco histórico inicial** do controle de constitucionalidade foi o caso *Marbury vs Madison*, julgado em 1803 nos Estados Unidos pelo *Chief of Justice* John Marshall. Na ocasião, o juiz John Marshall **afastou a aplicação de uma lei por considerá-la incompatível** com a Constituição, realizando o **controle difuso** de constitucionalidade.²

A decisão é célebre, pois **não havia previsão**, na Constituição norte-americana, **para a realização do controle de constitucionalidade**. Mesmo assim, o juiz John Marshall o fez, consolidando a supremacia da Constituição em relação às demais normas jurídicas, bem como o poder-dever dos juízes de negar a aplicação às leis contrárias ao texto constitucional.

Outro marco histórico importante foi o surgimento do **controle concentrado de constitucionalidade**, que apareceu, pela primeira vez, na Constituição da Áustria (chamada *Oktoberverfassung*), promulgada em 1920. A constituição austríaca, inspirada nas propostas de Hans Kelsen, **criou um Tribunal Constitucional**, órgão encarregado de exercer o controle abstrato da constitucionalidade das leis.

Ao contrário do sistema americano (no qual qualquer juiz poderia decidir sobre a constitucionalidade das leis), o sistema instituído pela Constituição austríaca outorgava tal competência **exclusivamente a um órgão jurisdicional especial**. Esse órgão **não julgaria nenhuma pretensão concreta**, mas apenas o problema abstrato de compatibilidade lógica entre a lei e a Constituição.

² Falaremos mais à frente sobre o controle difuso de constitucionalidade. Por ora, basta saber que esse é o controle de constitucionalidade que se realiza diante de um caso concreto submetido ao Poder Judiciário.



HISTÓRICO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO BRASIL

Para finalizar o estudo do controle de constitucionalidade, vamos agora apresentar o **histórico de sua evolução no Brasil**. Deixamos esse assunto para o final porque só agora, após ter estudado todos os institutos relativos ao controle de constitucionalidade, você tem condições de compreendê-lo em sua integralidade.

A **Constituição de 1824 não adotou nenhum sistema** de controle da constitucionalidade dos atos ou omissões do Poder Público. Existia, nessa Constituição, a figura do Poder Moderador (que estava nas mãos do Imperador), responsável pela independência, equilíbrio e harmonia entre os Poderes. Vigorava, ainda, o dogma da soberania do Parlamento (só o Legislativo é que poderia determinar o conteúdo da lei). Esses fatores, somados, inviabilizavam a existência de qualquer ambiente propício à existência de um controle de constitucionalidade.

Por influência norte-americana, a **Constituição de 1891** (primeira Constituição da República) previu o controle judicial de constitucionalidade das leis na **via incidental (controle difuso)**. Não havia, entretanto, a previsão de um modo de se conferir eficácia "erga omnes" às decisões, o que gerava um estado de insegurança jurídica e uma multiplicação das demandas judiciais.

A **Constituição de 1934** continuou prevendo o controle difuso de constitucionalidade, mas resolveu um problema do sistema anterior, ao conferir **competência ao Senado Federal para suspender**, em caráter geral (efeitos "erga omnes"), a execução da norma declarada inconstitucional pelo STF. Além disso, outras importantes previsões dessa constituição foram:

- a) Criação da **cláusula de reserva de plenário** nos tribunais: a inconstitucionalidade somente poderia ser declarada, nestes, pelo voto da maioria absoluta de seus membros.
- b) Criação da chamada **representação interventiva** (atualmente chamada ação direta de inconstitucionalidade interventiva), de iniciativa do Procurador-Geral da República e sujeita à competência do STF.

A **Constituição de 1937**, outorgada pelo Presidente Getúlio Vargas, teve índole autoritária, caracterizando-se pela concentração de poder nas mãos do Poder Executivo. Em matéria de controle de constitucionalidade, também notou-se um **enfraquecimento da supremacia do Poder Judiciário**.

Nesse sentido, o Poder Executivo passou a ter maior influência na realização do controle de constitucionalidade. Foi mantido o controle difuso, mas o Presidente da República ganhou competência para **submeter a declaração de inconstitucionalidade ao Poder Legislativo**, que, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros de cada Casa Legislativa, **poderia torná-la sem efeito**.

A **Constituição de 1946** representou a recuperação da democracia, restituindo ao Poder Judiciário a sua supremacia em matéria de controle de constitucionalidade. Manteve-se o **controle difuso-incidental** e remodelou-se a representação de inconstitucionalidade interventiva.

Sob a égide dessa Constituição, foi promulgada a **EC nº 16/65**, que estabeleceu o **controle concentrado-abstrato** de constitucionalidade dos atos normativos federais ou estaduais. Nesse



sentido, foi criada a **representação genérica de constitucionalidade** (atualmente chamada ADI), cuja legitimidade ativa era apenas do Procurador-Geral da República. Portanto, a partir dessa emenda constitucional, passam a coexistir no Brasil o controle difuso-incidental (ainda predominante) e o controle concentrado-abstrato.

A **Constituição de 1967/1969** manteve o sistema de controle de constitucionalidade instituído pelas Constituições anteriores, mas trouxe algumas modificações a partir da EC nº 07/1977. A primeira delas foi a criação da **representação para fins de interpretação de lei ou ato normativo** federal ou estadual a ser julgada pelo STF, que foi posteriormente extinta pela CF/88. A segunda foi a previsão de **concessão de medida cautelar** a ser pedida nas representações genéricas de inconstitucionalidade.

A **Constituição de 1988** aperfeiçoou, em larga medida, o sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, **fortalecendo o controle concentrado-abstrato**. As grandes novidades por ela trazidas foram as seguintes:

- a) **Ampliação do rol de legitimados** a ingressar com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante o STF. Até então, o Procurador-Geral da República tinha exclusividade na propositura dessa ação.
- b) Criação da **Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão** (ADO) e da **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental** (ADPF), ambas ações do controle abstrato de constitucionalidade.

Após a promulgação da CF/88, **duas novas emendas constitucionais** trouxeram novidades ao sistema de controle de constitucionalidade no Brasil:

- a) A **EC nº 03/93** criou a **Ação Declaratória de Constitucionalidade** (ADC), o que deu ainda mais força ao controle abstrato.
- b) A **EC nº 45/2004** (Reforma do Judiciário) tratou de diversos temas relacionados ao controle de constitucionalidade:
 - Criação da **Súmula Vinculante**.
 - **Ampliação do rol de legitimados** a ajuizar uma Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC). Os legitimados a ingressar com ADC passaram a ser os mesmos legitimados da ADI.
 - Passou-se a exigir que fosse demonstrada a **repercussão geral** como requisito para a apresentação de recurso extraordinário ao STF.



ESPÉCIES DE INCONSTITUCIONALIDADES

O controle de constitucionalidade tem como objetivo final **avaliar se uma lei ou ato normativo** do Poder Público **é ou não inconstitucional**. Havendo desconformidade com a Constituição, a norma será considerada inconstitucional e, portanto, inválida.

A doutrina busca classificar, segundo diferentes critérios, as variadas formas de manifestação de inconstitucionalidade:

a) Inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão:

Na inconstitucionalidade por **ação**, o desrespeito à Constituição resulta de uma **conduta positiva** de um órgão estatal. Exemplo: edição de uma lei contrária à Constituição.

Na inconstitucionalidade por **omissão**, por sua vez, verifica-se a **inércia** do legislador frente a um dispositivo constitucional carente de regulamentação por lei. Ocorre quando o legislador permanece omisso diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, obstando o exercício de direito. Exemplo: o art. 37, VII, CF/88 exige que seja editada lei dispondo sobre o direito de greve dos servidores públicos. Como até hoje essa lei não foi elaborada, estamos diante de uma inconstitucionalidade por omissão.

b) Inconstitucionalidade material x Inconstitucionalidade formal x Vício de decoro:

A inconstitucionalidade **material** (ou nomoestática) ocorre quando o **conteúdo da lei contraria a Constituição**. Seria o caso, por exemplo, de uma lei que estabeleça que a autoridade policial poderá, mediante ordem judicial, ingressar na casa de uma pessoa durante o período noturno. Ora, sabemos que a CF/88 prevê que, mesmo com ordem judicial, o ingresso na casa de uma pessoa sem o seu consentimento deve ocorrer durante o dia.

Assim, a **lei será considerada inválida** mesmo que tenha obedecido fielmente ao processo legislativo preconizado pela Carta Magna. O **conteúdo** da lei é, afinal, contrário à Constituição. Cabe destacar que a denominação nomoestática se dá em função de o vício material se referir à **substância da norma**, tendo caráter estático.

A inconstitucionalidade material **não fica caracterizada apenas** se fazendo um contraste entre a lei e o texto constitucional. Também haverá **inconstitucionalidade material** em virtude da aferição do **excesso do poder legislativo**. O excesso de poder legislativo ocorre quando a lei não é compatível com os **fins constitucionalmente previstos** (desvio de poder) ou quando há **violação ao princípio da proporcionalidade**, em suas duas vertentes: proibição de excesso e proibição de proteção deficiente.

A inconstitucionalidade **formal** (ou nomodinâmica), por sua vez, caracteriza-se pelo **desrespeito ao processo de elaboração da norma**, preconizado pela Constituição. Como exemplo, citamos a edição de lei proposta por Deputado Federal, mas cuja iniciativa era privativa do Presidente da República. A denominação nomodinâmica se dá em função do vício formal decorrer da **violação ao processo legislativo**, o que traz, consigo, uma ideia de dinamismo, movimento.



A inconstitucionalidade formal poderá ser de **três tipos**: i) orgânica; ii) formal propriamente dita ou; iii) formal por violação a pressupostos objetivos do ato.

1) **Inconstitucionalidade formal orgânica**: decorre da **inobservância da competência legislativa** para a elaboração do ato. Exemplo: lei municipal que trata de direito penal será inconstitucional, por ser essa matéria de competência privativa da União (art. 22, I, CF/88).

2) **Inconstitucionalidade formal propriamente dita**: decorre da **inobservância do processo legislativo**, seja na fase de iniciativa ou nas demais.

Se o vício ocorrer na **fase de iniciativa**, ter-se-á o chamado **vício formal subjetivo**. É o caso, por exemplo, de iniciativa parlamentar de projeto de lei que modifique os efetivos das Forças Armadas. Essa competência é exclusiva (reservada) do Presidente da República, sendo este o único que pode iniciar processo legislativo sobre a matéria. Caso contrário, o projeto sofrerá vício formal subjetivo, insanável pela sanção do Presidente da República.

Por outro lado, caso esse vício se dê nas **demais fases** do processo legislativo, ter-se-á o **vício formal objetivo**. É o caso, por exemplo, de não obediência ao quórum de votação de emenda constitucional (três quintos, em dois turnos, em cada Casa Legislativa). Nesse caso, a emenda votada padecerá de vício formal objetivo.

3) **Inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo**: decorre da **inobservância de pressupostos essenciais** para a edição de atos legislativos. Por exemplo, as medidas provisórias, para serem editadas, deverão atender aos requisitos de urgência e relevância (art. 62, caput, CF). Caso esses requisitos não sejam atendidos, haverá inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo.

Outro exemplo que podemos apontar diz respeito à criação de municípios por lei estadual. Há alguns requisitos para isso (art. 18, § 4º), dentre os quais a realização de um plebiscito com as populações envolvidas. Caso a lei estadual crie um Município sem a realização prévia de um plebiscito, estaremos novamente diante de uma inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo.

O Prof. Pedro Lenza defende, ainda, a tese da inconstitucionalidade de uma norma em razão de **vício de decoro parlamentar**. Não se trata de uma inconstitucionalidade formal ou material, mas sim de uma **inconstitucionalidade por vício na formação da vontade** do parlamentar, que votou em determinado sentido em troca do recebimento de propina.

Essa tese foi desenvolvida em razão do esquema de compra de votos apurado pelo STF na Ação Penal nº 470 (que tratou do "Mensalão") e tem fundamento no art. 55, § 1º, CF/88, que dispõe que *"é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas"*.

c) **Inconstitucionalidade Total e Parcial**:

A **inconstitucionalidade total** fica caracterizada quando o ato normativo for considerado, **em sua totalidade**, incompatível com a Constituição. Nesse caso, todo o conteúdo da norma padecerá



de vício. A **inconstitucionalidade parcial**, por sua vez, ocorrerá quando **apenas parte** do ato normativo for considerada inválida.

Em regra, um **vício formal gera a inconstitucionalidade total** do ato normativo. Ora, se houve o desrespeito ao processo legislativo ou mesmo à repartição de competências, o ato normativo restará inteiramente prejudicado. A doutrina considera, todavia, que existe a **possibilidade** (excepcional) de um **vício formal acarretar a inconstitucionalidade parcial** de um ato normativo.

Suponha, por exemplo, que seja editada uma lei ordinária tratando de matéria típica de lei ordinária, mas que, em um de seus artigos, trata de matéria reservada à lei complementar. Apesar de possuir vício formal, essa lei padecerá de inconstitucionalidade parcial.

No Brasil, o Poder Judiciário pode **declarar a inconstitucionalidade parcial** de **fração de artigo, parágrafo, inciso, alínea ou até mesmo sobre uma única palavra ou expressão** do ato normativo. Trata-se do chamado **princípio da parcelaridade**.

INDO MAIS FUNDO!



A declaração de inconstitucionalidade parcial **é diferente do veto parcial do Presidente** a projeto de lei. O veto parcial deverá abranger texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Por sua vez, a declaração de inconstitucionalidade parcial pode abranger apenas parte de artigo, parágrafo, inciso, alínea ou até mesmo uma única palavra ou expressão.

Cabe destacar, todavia, que a declaração de inconstitucionalidade parcial **não poderá modificar o sentido e o alcance da lei**, sob pena de **ofensa à separação dos Poderes**, princípio que impede o Poder Judiciário de atuar como legislador positivo. Em outras palavras, a declaração de inconstitucionalidade parcial pode recair até mesmo sobre palavra ou expressão isoladas, mas isso não poderá subverter por completo o sentido da norma.¹

d) **Inconstitucionalidade Direta e Indireta:**

Antes de explicarmos o que é a inconstitucionalidade direta e a inconstitucionalidade indireta, é preciso relembrarmos a diferença entre atos normativos primários e secundários.

Os **atos normativos primários** são aqueles que retiram seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Como exemplo, podemos apontar as leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias e decretos legislativos. Os **atos normativos secundários**, por sua vez, não retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição, mas sim dos atos normativos primários. São os atos infralegais, como, por exemplo, os decretos executivos, que têm como função regulamentar as leis.

¹ MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*, Ed. Juspodium, Salvador: 2013, pp.979.



Quando um **ato normativo primário violar a Constituição**, estaremos diante de uma **inconstitucionalidade direta**. Nesse caso, há uma frontal incompatibilidade da norma com o texto da Constituição. A aferição de validade da norma é realizada comparando-a **diretamente** com o texto constitucional.

Por outro lado, quando um **ato normativo secundário** (como, por exemplo, um decreto) **violar a Constituição**, estaremos diante de uma **inconstitucionalidade indireta** (reflexa). Isso porque os atos normativos secundários não retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição. Assim, quando um decreto executivo violar a Constituição será hipótese de inconstitucionalidade indireta.

É importante ressaltar que, para o STF, **só existe a inconstitucionalidade direta**, ou seja, a desconformidade de norma primária com a Constituição. A chamada inconstitucionalidade indireta, em que um ato normativo secundário (um decreto expedido pelo Presidente da República, por exemplo) ofende a Carta Magna, **é considerada pelo Pretório Excelso mera ilegalidade**. Isso porque a **norma secundária tem sua validade aferida a partir da norma primária**, e não da Constituição, sendo a ofensa a esta apenas indireta.

Há que se mencionar também a existência da chamada **inconstitucionalidade “por arrastamento”** (derivada, consequencial ou “por atração”), considerada por alguns autores uma espécie de inconstitucionalidade indireta.

A **inconstitucionalidade “por arrastamento”** ocorrerá quando houver uma relação de dependência entre, pelo menos, duas normas: uma delas é a principal; as outras, acessórias. Se, em um determinado processo, a **norma principal for declarada inconstitucional**, todas as normas dela dependentes também deverão ser consideradas inconstitucionais. Veja: as normas acessórias sofrerão consequências da declaração de inconstitucionalidade da norma principal. Elas padecerão da inconstitucionalidade “por arrastamento” (ou inconstitucionalidade “por reverberação normativa”).

O STF já teve a oportunidade de se manifestar inúmeras vezes no sentido de declarar a inconstitucionalidade “por arrastamento” de certas normas. Como exemplo, podemos apontar o caso de uma lei estadual regulamentada por um decreto executivo. Tendo sido a **lei considerada inconstitucional, reconheceu-se que a norma dela dependente** (o decreto executivo) **deveria ser declarada inconstitucional “por arrastamento”**. A técnica se justifica pelo fato de algumas normas guardarem íntima relação entre si, formando uma verdadeira **unidade jurídica**. Com isso, torna-se impossível a declaração de constitucionalidade de algumas e a manutenção das demais no ordenamento jurídico.

INDO MAIS FUNDO!



Em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, aplica-se o “**princípio do pedido**”, ou seja, o STF deverá, em regra, examinar a constitucionalidade apenas dos dispositivos que forem objeto de impugnação na exordial (petição inicial).

A inconstitucionalidade “por arrastamento” é uma exceção a esse princípio. O STF poderá declarar a inconstitucionalidade de dispositivos e de atos normativos que **não tenham sido objeto de impugnação pelo autor**, desde que exista uma **relação de dependência** entre eles e a norma atacada.

A inconstitucionalidade por atração pode ser usada tanto na análise de **processos distintos** quanto no âmbito de um **mesmo processo**. Esse segundo caso é o mais comum: na decisão, além de declarar a inconstitucionalidade da norma principal, o STF já enumera quais as outras normas foram por ela “contaminadas”, reconhecendo a invalidade destas “por arrastamento”.²

e) Inconstitucionalidade Originária e Superveniente:

Essa é uma classificação que depende da **relação temporal** que se estabelece entre a **norma-parâmetro** (norma constitucional que é violada) e a **norma objeto da impugnação** (norma que viola a Constituição). Vamos entender melhor!

Quando a norma-parâmetro for **anterior** à norma objeto da impugnação, estaremos diante de uma **inconstitucionalidade originária**. Exemplo: hoje, é publicada uma lei que viola o texto original da CF/88.

Por outro lado, quando a norma-parâmetro for **posterior** à norma objeto da impugnação, será caso de **inconstitucionalidade superveniente**. Suponha que, hoje, seja promulgada uma emenda constitucional, que é contrária ao texto de uma lei editada em 2005. Essa lei padecerá de inconstitucionalidade superveniente.

FIQUE ATENTO!



No estudo do controle de constitucionalidade, é importante sabermos a classificação acima mencionada. No entanto, o STF entende que, no Brasil, **não existe inconstitucionalidade superveniente**. Assim, em nosso ordenamento jurídico, **não há a possibilidade de uma lei se tornar inconstitucional em virtude da entrada** em vigor de uma nova Constituição; ao contrário, a inconstitucionalidade é congênita, acompanhando a lei desde o seu nascimento.

A promulgação de uma nova Constituição ou de uma nova emenda constitucional irá **revogar as leis que com elas forem incompatíveis**. Por outro

² LENZA, Pedro. *Direito Constitucional Esquematizado*, 15ª edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2011. pp. 283-284.



lado, as leis compatíveis serão recepcionadas pela nova Constituição ou emenda constitucional.

f) Inconstitucionalidade Circunstancial

A inconstitucionalidade circunstancial fica caracterizada quando uma norma, **embora tenha um enunciado normativo válido**, é declarada **inconstitucional** quando confrontada com uma **situação fática específica**. Em outras palavras, o contexto particular de sua aplicação é que a torna inconstitucional.

Para que isso fique mais claro, vamos a um exemplo concreto. Na ADI 4.068, a OAB questiona lei que determina que, a partir de 1º de abril de 2008, toda a dívida ativa da União seja transferida para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). O problema é que a PGFN não tem condições materiais e de recursos humanos para dar conta desse aumento na sua carga de trabalho.

Desse modo, a OAB requereu a declaração de **inconstitucionalidade circunstancial** da norma. Observe que, a princípio, trata-se de um enunciado normativo válido; porém, quando confrontado com a realidade, pode tornar-se inconstitucional. A matéria ainda está pendente de análise pelo STF.

g) Inconstitucionalidade Progressiva

O fenômeno da **inconstitucionalidade progressiva** já foi objeto de apreciação pelo STF ao analisar a constitucionalidade da LC nº 80/2014, que trata da organização da Defensoria Pública da União.

Segundo essa norma, os membros da Defensoria Pública têm **prazo em dobro para recorrer**, seja no processo civil ou no processo penal. O Ministério Público, todavia, possui prazo em dobro para recorrer apenas no processo civil, e não no processo penal. Não haveria, então, uma violação ao princípio da isonomia?

Ao analisar o caso, o STF levou em consideração o fato de que a Defensoria Pública é instituição recente. Tendo sido criada pela Constituição Federal de 1988, a Defensoria Pública **ainda não está efetivamente instalada**. Para que se tenha uma noção disso, o art. 98, do ADCT, fixou o prazo de 8 anos para que a União, os Estados e o Distrito Federal tenham defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais.

Assim, no HC 70.514, o STF decidiu que o **prazo em dobro para recorrer** no processo penal **será constitucional até que** a Defensoria Pública esteja estruturada de modo a que possa atuar em igualdade de condições com o Ministério Público. Tem-se, então, um caso de "inconstitucionalidade progressiva". A norma está **"em trânsito para a inconstitucionalidade"**. Pode-se considerar que essa é uma **lei "ainda constitucional"**.



SISTEMAS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE

Cada Estado é livre para **definir os órgãos** responsáveis pela realização do controle de constitucionalidade. O sistema de controle diz respeito, justamente, aos **órgãos aos quais o Poder Constituinte atribuiu competência** para controlar a constitucionalidade das leis.

Há **3 (três) tipos** de sistemas de controle:

- a) **Controle judicial (ou jurisdicional)**: Nesse sistema, é o Poder Judiciário que detém a competência para declarar a inconstitucionalidade das leis. Esse modelo nasceu nos Estados Unidos.
- b) **Controle político**: Fica caracterizado quando o controle de constitucionalidade é realizado por órgão político, desprovido de natureza jurisdicional. Esse modelo é adotado pela França, no qual o controle de constitucionalidade é realizado por um Conselho Constitucional.
- c) **Controle misto**: Nesse sistema, a fiscalização da constitucionalidade de algumas normas cabe ao Poder Judiciário; outras normas, por sua vez, têm sua constitucionalidade aferida por órgão político.

No Brasil, o sistema de controle é **preponderantemente judicial**. É do Poder Judiciário a competência para controlar a constitucionalidade de leis e atos normativos, mas **há também alguns controles políticos**.

Em relação ao **controle judicial**, Pedro Lenza¹ destaca a existência de dois critérios para o exercício do controle: **critério subjetivo (ou orgânico)** e **critério formal**.

Critério subjetivo (ou orgânico)

Dentro do critério **subjetivo**, há o **sistema difuso** e o **sistema concentrado**.

a) Sistema difuso

Pelo **sistema difuso (ou aberto)**, **qualquer juiz ou tribunal pode realizar controle de constitucionalidade** (observadas as normas de competência de cada órgão jurisdicional). Existe, assim, uma multiplicidade de órgãos responsáveis pela realização do controle de constitucionalidade.

Esse modelo de controle também é chamado de **modelo americano**, pois surgiu nos Estados Unidos, com o caso *"Marbury versus Madison"*, no qual se firmou o entendimento de que o Judiciário poderia deixar de aplicar uma lei aos casos concretos quando a considerasse inconstitucional.

b) Sistema concentrado

Já pelo **sistema concentrado (ou reservado)**, o controle de constitucionalidade é de competência de um **único órgão jurisdicional**, ou de um número bastante limitado de órgãos. Assim, a

¹ LENDA, Pedro. *Direito Constitucional Esquematizado*. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 278.



competência para controlar a constitucionalidade das leis estará “concentrada” nas mãos de um (ou poucos) órgãos, normalmente o órgão de cúpula do Poder Judiciário.

Esse modelo de controle é também chamado de **modelo europeu** (ou austríaco), pois teve sua origem na Áustria, por influência de Hans Kelsen. Com base nas ideias desse jurista, a Constituição austríaca de 1920 atribuiu a competência para fiscalizar a constitucionalidade das leis a um Tribunal Constitucional.

Vale pontuar que o Brasil adota o **controle misto**, que se caracteriza pelo fato de o Poder Judiciário atuar tanto de forma **concentrada** (por meio do STF e dos Tribunais de Justiça) quanto de forma **difusa** (por qualquer juiz ou tribunal do país).

Critério formal

Passando-se ao critério **formal**, há dois sistemas para o controle judicial de constitucionalidade: pela **via incidental** (ou **via de exceção**) ou pela **via principal** (em **abstrato** ou **direto**).

A via **incidental** diz respeito a uma alegação de inconstitucionalidade que, via de regra, **não faz parte do pedido principal da ação judicial**. Eventual inconstitucionalidade presente no caso concreto seria um “incidente”, uma exceção.

A via **principal**, por sua vez, procede à análise da constitucionalidade da lei como **objeto principal** e exclusivo da ação judicial. A ação é vocacionada a avaliar a compatibilidade ou não da norma questionada com o parâmetro de controle (a Constituição Federal, por exemplo).

JURISPRUDÊNCIA



Se o ajuizamento da ação civil pública visar, não à apreciação da validade constitucional de lei em tese, mas objetivar o julgamento de uma específica e concreta relação jurídica, aí, então, tornar-se-á lícito promover, incidenter tantum, o controle difuso de constitucionalidade de qualquer ato emanado do poder público. (...) É por essa razão que o magistério jurisprudencial dos tribunais – inclusive o do STF (Rcl 554/MG, rel. min. Maurício Corrêa – Rcl 611/PE, rel. min. Sydney Sanches, v.g.) – tem reconhecido a legitimidade da utilização da ação civil pública como **instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, desde que, nesse processo coletivo, a controvérsia constitucional**, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal [RE 411.156, rel. min. Celso de Mello, j. 19-11-2009, dec. monocrática, DJE de 3-12-2009.]



MOMENTOS DE CONTROLE

Controle Preventivo

O **controle preventivo** (ou "*a priori*") fica caracterizado quando a fiscalização de constitucionalidade incide sobre a norma **em fase de elaboração**, ou seja, incide sobre projeto de lei e de emenda constitucional. É um controle que se aplica no curso do processo legislativo.

No Brasil, o controle preventivo pode ser de 2 (dois) tipos:

a) **Controle político-preventivo**: É realizado pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo, incidindo sobre a norma em fase de elaboração.

O controle preventivo feito pelo **Poder Legislativo** diz respeito ao **trabalho das Comissões de Constituição e Justiça**, que analisam as proposições legislativas quanto à sua constitucionalidade.

Já o controle preventivo do **Poder Executivo** se manifesta através da possibilidade de **veto presidencial** a um projeto de lei em razão de sua inconstitucionalidade. Trata-se do chamado **veto jurídico** a um projeto de lei.

b) **Controle judicial-preventivo**: Trata-se da possibilidade excepcional de que o STF analise se o direito dos parlamentares ao **devido processo legislativo** está sendo respeitado. Explico. O processo de elaboração das normas (emendas constitucionais, leis ordinárias, leis complementares, etc.) deve respeitar uma série de regras previstas na Constituição (quórum de presença, quórum de deliberação, impossibilidade de violação a cláusulas pétreas).

O controle judicial-preventivo pode se concretizar de **2 (duas) maneiras diferentes**, sempre por meio de **mandado de segurança impetrado por parlamentar** no STF:

1) Projeto de lei que desrespeita o processo legislativo constitucional.

Observe que nem todos os projetos de lei poderão ser questionados por meio de mandado de segurança, mas apenas aqueles que possuem **vício** decorrente da inobservância de **aspectos formais** do processo legislativo constitucional. Como exemplo, um Deputado Federal poderá impetrar mandado de segurança no STF contra projeto de lei que tenha vício de iniciativa.

2) PEC que viola cláusula pétrea ou que desrespeita o processo legislativo constitucional.

O controle preventivo em relação à PEC é **mais amplo** do que em relação a projeto de lei. A PEC poderá ser questionada caso viole cláusula pétrea ou caso desrespeite o processo legislativo constitucional. Desse modo, se houver **inconstitucionalidade material ou formal** na PEC, será cabível mandado de segurança, a ser impetrado por congressista no STF.

Para que fique mais claro como funciona o controle judicial-preventivo de constitucionalidade, vamos a um exemplo. Suponha que esteja tramitando na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda constitucional (PEC) que viole uma cláusula pétrea. Um Deputado poderá, então, impetrar mandado de segurança junto ao STF, a fim de que seja sustada a tramitação da PEC.



Um cidadão jamais terá tal prerrogativa; a **legitimidade é exclusiva dos parlamentares**.
Observação: o mandado de segurança deverá ser impetrado por **parlamentar integrante da Casa Legislativa** na qual a proposta de emenda constitucional ou projeto de lei **estiver tramitando**.

É interessante notar que a **perda da condição de parlamentar** restará por **prejudicar o mandado de segurança, extinguindo-o**, por perda de legitimidade *ad causam* para propor a referida ação. O mandado de segurança também ficará prejudicado, **por perda de objeto**, caso o **processo legislativo termine antes da apreciação** do mérito pelo STF; em outras palavras, caso a PEC ou o projeto de lei sejam aprovados, o mandado de segurança perderá o objeto e será extinto.

JURISPRUDÊNCIA



O controle de constitucionalidade de emendas constitucionais tem caráter excepcional e exige **inequívoca afronta a alguma cláusula pétrea da Constituição**. Mais excepcional ainda é o controle preventivo de constitucionalidade, visando impedir a própria tramitação de proposta de emenda constitucional. **Salvo hipóteses extremas, não deve o Judiciário impedir a discussão de qualquer matéria no Congresso Nacional** [MS 37.721 AgR, rel. min. Luís Roberto Barroso, j. 26-9-2022, 1ª T, DJE de 29-9-2022].



MOMENTOS DE CONTROLE

Controle Repressivo

O **controle repressivo** (ou "*a posteriori*"), por sua vez, caracteriza-se pela fiscalização de constitucionalidade incidente sobre **norma pronta**, que já integra o ordenamento jurídico.

Também se aplica à realidade brasileira o controle repressivo, que pode ser de 2 (dois) tipos:

a) **Controle político-repressivo**: Em regra, o controle repressivo é realizado pelo Poder Judiciário, que analisa a constitucionalidade de normas já prontas. No entanto, existe a **possibilidade excepcional** de que o **Poder Legislativo e o Poder Executivo realizem o controle repressivo** de constitucionalidade. Isso acontecerá em 3 (três) situações diferentes:

- O art. 49, V, CF/88, estabelece que é competência exclusiva do Congresso Nacional "*sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa*". Esse controle se dá por meio de decreto legislativo expedido pelo Congresso Nacional, que irá sustar uma lei delegada ou um decreto presidencial.
- O art. 62, CF/88 prevê que as **medidas provisórias** serão submetidas à apreciação do Congresso Nacional. Se a medida provisória for **rejeitada** pelo Congresso com **fundamento em inconstitucionalidade**, estaremos diante de um controle político-repressivo.
- Segundo o STF, no julgamento da ADI 5297 (Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/08/2025, p. 04/12/2025), o Chefe do Poder Executivo **não tem** competência constitucional para determinar a suspensão unilateral, por meio de decreto, da eficácia de leis aprovadas pelo Poder Legislativo, sancionadas e promulgadas. O veto do Chefe do Poder Executivo é o instrumento adequado nas hipóteses em que o texto legislativo aprovado padece de inconstitucionalidade. Vigente a lei, é legítimo ao Executivo impugná-la perante o Poder Judiciário estadual ou perante o Supremo Tribunal Federal, no exercício de sua legitimidade para deflagrar o processo de controle concentrado de constitucionalidade (art. 103, V, da CF/88), que se dá de forma repressiva e na via judicial.

É importante pontuar que, em razão da Súmula 347/STF, havia um entendimento de que os Tribunais de Contas, ao exercerem suas atividades, poderiam, **de modo incidental** (em um caso concreto), deixar de aplicar lei que considerasse inconstitucional. A redação da Súmula 347/STF é a seguinte: "*O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público*".

No entanto, decisões recentes do STF vêm **afastando a possibilidade** de exercício de controle de constitucionalidade com efeitos **erga omnes** e **vinculantes** pelo Tribunal de Contas¹. Conforme consta no acórdão do julgamento do MS 35.410, "*o Tribunal de Contas da União, órgão sem*

¹ MS 35410. Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 13.04.2021.



função jurisdicional, não pode declarar a inconstitucionalidade de lei federal com efeitos erga omnes e vinculantes no âmbito de toda a Administração Pública Federal".

Diante disso, a Súmula 347 jamais pode ser lida como uma licença para que as Cortes de Contas realizem controle abstrato de constitucionalidade. O entendimento atual é de que a súmula confere aos Tribunais de Contas a possibilidade de afastar (*incidenter tantum*) normas cuja aplicação no caso expressaria um resultado inconstitucional (seja por violação patente a dispositivo da Constituição ou por contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria).

A Súmula 347 mostra-se **compatível** com a ordem constitucional de 1988, desde que se perceba que o tratamento de questões constitucionais por Tribunais de Contas observe "a finalidade de reforçar a normatividade constitucional": "da Corte de Contas espera-se a postura de cobrar da administração pública a observância da Constituição, mormente mediante a aplicação dos entendimentos exarados pelo Supremo Tribunal Federal em matérias relacionadas ao controle externo".

b) **Controle judicial-repressivo**: Caberá aos juízes e Tribunais do Poder Judiciário efetuar o controle de constitucionalidade das **normas prontas**, já integrantes do ordenamento jurídico. Por meio do controle judicial-repressivo, fiscaliza-se a validade das leis e atos normativos do Poder Público, avaliando sua conformidade com a Constituição.



VIAS DE CONTROLE

As **vias de ação** são os modos pelos quais uma lei pode ser impugnada perante o Judiciário. São elas a **via incidental** (de defesa ou de exceção) e a **via principal** (abstrata ou de ação direta).

No **controle incidental**, a aferição de constitucionalidade se dá diante de uma lide, um caso concreto em que uma das partes requer a declaração de inconstitucionalidade de uma lei. A aferição da constitucionalidade **não é o objeto principal do pedido**, mas apenas um **incidente do processo**, um meio para se resolver a lide. Por isso, o controle é chamado incidental ou "*incidenter tantum*".

Como exemplo, imagine que Marcos ingresse com ação junto ao Poder Judiciário com o objetivo de não cumprir uma obrigação prevista na Lei "X", alegando que esta lei é inconstitucional. Nesse caso, a discussão sobre a constitucionalidade da norma é apenas um **antecedente lógico para a solução do caso concreto**; em outras palavras, é apenas uma **questão prejudicial** da ação. Primeiro, o Poder Judiciário avaliará a constitucionalidade da norma; só depois é que poderá analisar o objeto principal do pedido: se Marcos deverá ou não cumprir a obrigação prevista na Lei "X".

No **controle pela via principal** (abstrata ou de ação direta), a aferição da constitucionalidade é o **pedido principal do autor**, é a razão do processo. O autor requer, nesse caso, que determinada lei tenha sua constitucionalidade aferida a fim de resguardar o ordenamento jurídico. Um exemplo de controle pela via principal seria quando um Governador de Estado ingressa com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) junto ao STF, pleiteando que seja declarada a inconstitucionalidade de uma determinada lei estadual.

A Constituição estabelece um rol de **legitimados** que podem provocar o Judiciário para o exercício do controle pela via principal. Em outras palavras: **apenas algumas pessoas ou instituições é que podem entrar com ações judiciais no controle abstrato**. O art. 103 da CF/88, por exemplo, apresenta aqueles que podem ajuizar ação direta de inconstitucionalidade (ADI) ou ação declaratória de constitucionalidade (ADC).

FIQUE ATENTO!



Podemos classificar o controle de constitucionalidade, quanto à sua finalidade, em **concreto** ou **abstrato**.

No **controle concreto**, a constitucionalidade de uma norma é aferida no curso de um processo judicial. Pode-se afirmar, nesse sentido, que o controle concreto é **realizado pela via incidental**.



No **controle abstrato**, a aferição da constitucionalidade da norma é o objeto principal da ação. Será feita uma comparação da lei "em tese" (em abstrato) com a Constituição. O controle abstrato é realizado pela via principal.



TÉCNICAS DE DECISÃO

Interpretação conforme a Constituição X Declaração parcial de nulidade sem redução de texto

A interpretação conforme à Constituição é uma técnica aplicável para a interpretação de normas infraconstitucionais **polissêmicas** (plurissignificativas), isto é, normas que tenham mais de um sentido possível. **Não será cabível**, portanto, a utilização da interpretação conforme a Constituição diante de **normas de sentido unívoco** (um único sentido possível).

JURISPRUDÊNCIA



Impossibilidade, na espécie, de se dar interpretação conforme à Constituição, pois essa técnica **só é utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as várias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta Magna, e não quando o sentido da norma é unívoco**, como sucede no caso presente. Quando, pela redação do texto no qual se inclui a parte da norma que é atacada como inconstitucional, não é possível suprimir dele qualquer expressão para alcançar essa parte, impõe-se a utilização da técnica de concessão da liminar "para a suspensão da eficácia parcial do texto impugnado sem a redução de sua expressão literal", técnica essa que se inspira na razão de ser da declaração de inconstitucionalidade "sem redução do texto" em decorrência de este permitir "interpretação conforme à Constituição". [ADI 1.344 MC, rel. min. Moreira Alves, j. 18-12-1995, P/DJ de 19-4-1996.].

O intérprete, ao analisar uma norma, deverá dar-lhe o sentido que a compatibilize com o texto constitucional. Diante de duas ou mais interpretações possíveis, será preferida aquela que for compatível com a Constituição.

O STF já utiliza a "interpretação conforme à Constituição" há bastante tempo. Segundo a doutrina, a interpretação conforme **pode ser de dois tipos**: com ou sem redução do texto.

a) Interpretação conforme com redução do texto:

Nesse caso, a parte viciada é considerada inconstitucional, tendo sua **eficácia suspensa**. Como exemplo, tem-se que na ADI 1.127-8, o STF suspendeu liminarmente a expressão "ou desacato", presente no art. 7º, § 7º, do Estatuto da OAB.

b) Interpretação conforme sem redução do texto:



Nesse caso, exclui-se ou se atribui à norma um sentido, de modo a torná-la compatível com a Constituição. O intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, censurando uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional.

Pode ser concessiva (quando se concede à norma uma interpretação que lhe preserve a constitucionalidade) ou excludente (quando se exclui uma interpretação que poderia torná-la inconstitucional).

JURISPRUDÊNCIA



O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu a Lei 8.987/1995 (que trata do regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos) não autorizou, em seu art. 25, a terceirização da atividade-fim das empresas do setor elétrico (...). Ao realizar essa interpretação, o órgão fracionário do TRT-3 exerceu o controle difuso de constitucionalidade e utilizou a técnica decisória denominada declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, pela qual o intérprete declara a inconstitucionalidade de algumas interpretações possíveis do texto legal, sem, contudo, alterá-lo gramaticalmente, ou seja, censurou uma determinada interpretação por considerá-la inconstitucional [Rcl 27.171, rel. min. Alexandre de Moraes, j. 26-10-2018, dec. monocrática, DJE de 30-10-2018.]

Essa visão que apresentamos considera que a declaração parcial de nulidade sem redução de texto seria espécie do gênero “interpretação conforme a Constituição”. Estaríamos, de certo modo, equiparando a interpretação conforme a Constituição sem redução de texto e a declaração parcial de nulidade sem redução de texto.

No entanto, é possível apontar que há uma diferença entre as duas, a depender do realce que se quer dar na decisão judicial.

Na interpretação conforme a Constituição, é dada ênfase à declaração de constitucionalidade de determinado sentido da norma. Já na declaração parcial de nulidade sem redução de texto, a ênfase é na declaração de inconstitucionalidade de determinadas aplicações da lei.

HORA DE PRATICAR!



(PGE-SP – 2024) A declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto é uma técnica decisória que sempre parte da interpretação conforme a Constituição, para reconhecer a improcedência da ação constitucional, com a fixação de ressalvas expressas sobre a interpretação do conteúdo de determinado dispositivo normativo.

Comentários:

Se houve reconhecimento da inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, é porque a ação constitucional intentada teve procedência, ocasião em que será censurada uma determinada interpretação do texto constitucional não aderente à vontade do legislador constituinte. Questão errada.



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DIFUSO

Noções Gerais

O **controle difuso** é aquele realizado por **qualquer juiz ou Tribunal** do país. É também chamado controle pela via de exceção ou, ainda, controle aberto. Ocorre diante de um **caso concreto**, em que a declaração de inconstitucionalidade se dá de forma incidental ("*incidenter tantum*"), como antecedente lógico ao exame do mérito.

No controle difuso, o objeto da ação (a questão principal) não é a declaração de inconstitucionalidade de uma norma. Essa é apenas uma **questão prejudicial**, que deverá ser resolvida pelo Poder Judiciário previamente ao exame de mérito.

A finalidade principal das partes, nessa modalidade de controle, não é a defesa da ordem constitucional, mas sim a **proteção a direitos subjetivos** cujo exercício está sendo obstaculizado pela norma que (supostamente) viola a Constituição.

Legitimação Ativa

O **controle incidental** de constitucionalidade se dá no curso de **qualquer ação** submetida à análise do Poder Judiciário em que haja um interesse concreto em discussão. Assim, são legitimados ativos (competentes para provocar o Judiciário) todas as **partes do processo** e eventuais **terceiros intervenientes** no processo, bem como o **Ministério Público**, que atua como fiscal da lei ("*custos legis*").

Além disso, o **Poder Judiciário pode**, sem provocação, **declarar de ofício a inconstitucionalidade da lei**, afastando sua aplicação ao caso concreto. Diz-se, então, que o juiz ou tribunal também são legitimados ativos no controle difuso, quando declaram, de ofício, a inconstitucionalidade do ato normativo.

Objeto e Parâmetro de Controle

A pergunta que nos fazemos nesse momento é a seguinte: quais normas podem ser objeto do controle difuso de constitucionalidade? E, ainda, qual o parâmetro para o exercício do controle de constitucionalidade?

No ordenamento jurídico brasileiro, **qualquer lei ou ato normativo** (federal, estadual, distrital ou municipal) **poderá ser objeto** do controle de constitucionalidade. Assim, não importa em qual nível federativo teve origem o ato normativo: todos eles estão sujeitos ao controle difuso de constitucionalidade.

Por sua vez, **qualquer norma constitucional** servirá como **parâmetro** para que se realize o controle de constitucionalidade, mesmo que esta já tenha sido revogada. Todavia, um **pré-requisito essencial** para que uma norma constitucional seja parâmetro para o controle de constitucionalidade é o de que ela **estivesse em vigor no momento da edição do ato normativo** questionado. Assim, é plenamente possível que se questione a constitucionalidade de uma lei



editada em 1979 tendo como parâmetro a Constituição de 1969 (que era a Constituição em vigor à época).

Assim, teremos as seguintes situações possíveis:

- a) Lei editada em 1979: pode ser avaliada, **quanto à sua recepção ou revogação**, perante a Constituição de 1988.
- b) Lei editada em 1979 pode ser avaliada, **quanto à sua constitucionalidade**, perante a Constituição de 1969 (que estava em vigor à época de sua edição)
- c) Lei editada após 1988 pode ser avaliada, **quanto à sua constitucionalidade**, perante a Constituição de 1988.

Controle Difuso nos Tribunais

O controle difuso será, em regra, realizado pelo **juiz monocrático**, em primeira instância. Todavia, por meio do recurso de apelação, é possível que a parte sucumbente (parte vencida) **recorra a um Tribunal**. Observa-se, então, que no âmbito do controle difuso **qualquer juiz ou tribunal** do País será competente para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, afastando sua aplicação ao caso concreto.

Quando o controle difuso ocorre em primeira instância, a constitucionalidade da norma será decidida pelo juiz monocrático; ou seja, depende apenas da vontade dele. No entanto, quando o **controle difuso é feito pelos Tribunais**, é necessário que seja obedecida a "**cláusula de reserva de plenário**", nos termos do art. 97, CF/88:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

A cláusula de reserva de plenário visa garantir que uma lei seja declarada inconstitucional somente quando houver vício manifesto, reconhecido por um grande número de julgadores experientes.¹ Nesse sentido, para que a **declaração de inconstitucionalidade** por tribunal seja válida, é necessário voto favorável da **maioria absoluta dos membros do tribunal** ou da **maioria absoluta dos membros do órgão especial**.

A existência de órgão especial nos tribunais está prevista no art. 93, CF/88, Trata-se de órgão composto por 11 a 25 juízes, que exerce as atribuições administrativas e jurisdicionais que lhes forem delegadas pelo Tribunal Pleno.

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno.

¹ RE 190.725-8/ PR. Rel. Min. Celso de Mello.



A observância da cláusula de reserva de plenário é, assim, **condição de eficácia jurídica** da declaração de inconstitucionalidade. Apenas o **Plenário do Tribunal ou o órgão especial** poderão, por maioria absoluta, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Cabe destacar que a cláusula de reserva de plenário deverá ser observada tanto no controle difuso quanto no controle concentrado (controle em abstrato).

Em razão da cláusula de reserva de plenário, pode-se dizer que os **órgãos fracionários** (turmas, câmaras e seções) **dos tribunais não podem declarar a inconstitucionalidade** das leis. Na falta de órgão especial, a inconstitucionalidade só poderá ser declarada pelo Plenário do tribunal. Há que se destacar, todavia, que os órgãos fracionários **podem reconhecer a constitucionalidade de uma norma**; o que eles não podem é declarar a inconstitucionalidade.

Suponha que uma determinada ação judicial seja levada a um Tribunal e seja distribuída a um de seus órgãos fracionários (Turmas, Câmaras, etc). Nessa ação, discute-se, incidentalmente, a constitucionalidade de uma norma. O órgão fracionário irá discuti-la internamente: **caso considere que a norma é constitucional**, ele mesmo irá prolatar a decisão (em respeito à presunção de constitucionalidade das leis); por outro lado, **caso entenda que a lei é inconstitucional**, deverá remeter o processo ao plenário ou ao órgão especial. Isso é o que se depreende a partir dos art. 948 e art. 949, do Novo Código de Processo Civil:

Art. 948. Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara à qual competir o conhecimento do processo.

Art. 949. Se a arguição for:

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;

II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Perceba que, uma vez arguida a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, a questão será submetida à apreciação de um órgão fracionário (Turma ou Câmara). Se o **órgão fracionário rejeitar a inconstitucionalidade** (ou seja, declarar a constitucionalidade), o **julgamento irá prosseguir**; por outro lado, se a **inconstitucionalidade for acolhida**, a questão será **submetida ao plenário ou ao órgão especial** (em razão da "cláusula de reserva de plenário", são esses os únicos que podem decidir pela inconstitucionalidade de uma norma).

O Código de Processo Civil previu uma **mitigação** da "cláusula de reserva de plenário" (art. 949, parágrafo único). É que a **aplicação** dessa cláusula somente é necessária **quando o Tribunal se depara, pela primeira vez**, com determinada controvérsia constitucional. Nesse sentido, se o **órgão especial, o Plenário do Tribunal ou o Plenário do STF já tiverem se pronunciado** sobre a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, não haverá necessidade de se observar a reserva de plenário. Em outras palavras, o **órgão fracionário poderá, ele próprio, declarar a**



inconstitucionalidade da norma, desde que assim já tenham decidido o órgão especial, o Plenário do Tribunal ou o Plenário do STF.

Pergunta relevante: e se houver divergência de entendimento entre o Plenário do Tribunal ou órgão especial e o Plenário do STF?

Nesse caso (divergência de entendimento entre o Tribunal e o Plenário do STF), deverá **prevalecer o entendimento do Plenário do STF**. Portanto, os **órgãos fracionários** dos Tribunais deverão aplicar o entendimento do Plenário do STF, decidindo pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma.

Outra pergunta: será que a cláusula de reserva de plenário também deve ser aplicada para analisar a recepção ou revogação, pela nova Constituição, do direito pré-constitucional?

A resposta é negativa. A reserva de plenário **apenas se aplica à declaração de inconstitucionalidade** de leis e atos normativos do Poder Público. Ela **não se aplica à resolução de problemas de direito intertemporal**, como é o caso da análise de recepção ou revogação do direito pré-constitucional. Assim, o juízo de recepção de normas anteriores à Constituição Federal não precisa observar a cláusula de reserva de plenário.

FIQUE ATENTO!



A cláusula de **reserva de plenário** também **não se aplica** quando é utilizada a técnica de "*interpretação conforme a Constituição*".

A interpretação conforme à Constituição é técnica de interpretação de normas infraconstitucionais polissêmicas (que possuem mais de um sentido possível). Essa técnica visa preservar a validade das normas. Ao invés do Tribunal declarar a inconstitucionalidade de uma norma, irá dar-lhe o sentido que a compatibilize com a Constituição.

Ainda sobre a cláusula de reserva de plenário, há que se mencionar a **Súmula Vinculante nº 10**:

Súmula Vinculante nº 10 - Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

Veja só que interessante! Pode ser que o órgão fracionário de um tribunal, **ao invés de declarar expressamente a inconstitucionalidade** de lei ou ato normativo, **simplesmente afaste a sua incidência**, no todo ou em parte, do caso em concreto. Segundo a Súmula Vinculante nº 10, mesmo nesse caso será necessária a **observância da cláusula de reserva de plenário**. Do contrário, poderia ficar configurada verdadeira burla a essa regra constitucional: o órgão



fracionário deixaria de aplicar a lei, mas não diria que o estava fazendo porque a considerava inconstitucional.

Assim, órgão fracionário que afasta a incidência de lei ou ato normativo estará violando a cláusula da reserva de plenário. **Essa situação é diferente**, entretanto, daquela em que **órgão fracionário deixa de aplicar uma norma infraconstitucional** por considerar que **não há subsunção aos fatos**. Segundo o STF, **não afronta a cláusula de reserva de plenário** "o ato da autoridade judiciária que deixa de aplicar a norma infraconstitucional por entender não haver subsunção aos fatos ou, ainda, que a incidência normativa seja resolvida mediante a sua mesma interpretação, sem potencial ofensa direta à Constituição". Em outras palavras, se o órgão fracionário fizer uma **interpretação idônea e legítima** de norma infraconstitucional, sem qualquer indício de declaração de inconstitucionalidade, não há que se falar em violação da Súmula Vinculante nº 10.

JURISPRUDÊNCIA



A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 949 do CPC/2015 [Rcl 24.284-AgR, rel. min. Edson Fachin, j. 22-11-2016, 1ª T, DJE de 11-5-2017].

A cláusula de reserva de plenário (*full bench*) é aplicável somente aos textos normativos erigidos sob a égide da atual Constituição [ARE 705.316-AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 12-3-2013, 1ª T, DJE de 17-4-2013.]

INDO MAIS FUNDO!



Na Rcl 18.165, discutiu-se caso concreto em que a Assembleia Legislativa do Estado do Pará havia **sustado o andamento de ação penal** contra Deputado Estadual, por meio de **decreto legislativo**. Em seguida, órgão fracionário do TRF 1ª Região afastou a incidência desse decreto legislativo.



Diante disso, pergunta-se o seguinte: houve violação à Súmula Vinculante nº 10? Ao afastar a incidência do decreto legislativo, houve descumprimento da cláusula de reserva de plenário?

A 2ª Turma do STF decidiu que **não se aplica ao caso a cláusula de reserva de plenário**. Para a Corte, o decreto legislativo questionado não possui caráter de ato normativo, referindo-se a uma dada situação individual e concreta. Em outras palavras, o decreto legislativo que susta o andamento de ação penal não atende aos requisitos de abstração, generalidade e impessoalidade, sendo um **ato de efeitos concretos**.

Pode-se dizer, portanto, que decisão de órgão fracionário que **afasta a incidência de ato de efeitos concretos**, sem conteúdo normativo, **não viola** a cláusula de reserva de plenário.²

É bom lembrar que há decretos legislativos que possuem conteúdo normativo. Apenas uma análise no caso concreto é que nos permitirá identificar se um decreto legislativo será ou não um ato de efeitos concretos. Assim, nem todo decreto legislativo pode ser afastado por órgão fracionário sem que isso viole a cláusula de reserva de plenário.

Na jurisprudência do STF, encontramos **outros 2 (dois) casos de mitigação da cláusula de reserva de plenário**, isto é, situações em que ela **não se aplica**. São as seguintes:

- a) **Turmas Recursais dos Juizados Especiais**: As Turmas Recursais são órgãos colegiados, mas não são "tribunais". Assim como os magistrados de 1ª instância, as Turmas Recursais dos Juizados Especiais têm competência para, incidentalmente, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.
- b) **Turmas do STF**: Há precedente no STF no sentido de se considerar que suas Turmas podem, ao realizar o controle difuso de constitucionalidade, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, sem que haja ofensa à cláusula de reserva de plenário.³

Efeitos da Decisão

No controle difuso, o questionamento de inconstitucionalidade é feito diante de um **caso concreto**. A declaração de inconstitucionalidade é uma **questão incidental**, prévia à solução de um litígio envolvendo as partes processuais. O objetivo do controle difuso não é, portanto, proteger a ordem constitucional, mas sim proteger direitos subjetivos das partes.

Com base nessa lógica, a decisão no controle de constitucionalidade incidental só alcança as partes do processo, ou seja, tem **eficácia "inter partes"**. Além disso, não vincula os demais órgãos do Judiciário e a Administração; por isso, diz-se que as decisões no controle de constitucionalidade difuso são **não vinculantes**.

Dessa maneira, a lei ou ato normativo declarado inconstitucional no âmbito do controle difuso **continua plenamente válida** em nosso ordenamento jurídico e produzindo normalmente os seus

² Rcl 18165 AgR/RR, Rel. Min. Teori Zavascki, 18.10.2016.

³ RE 361.829, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma. 02.03.2010



efeitos. **Apenas as partes processuais** envolvidas no caso concreto é que sofrerão os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Entretanto, a jurisprudência do STF nos traz uma **exceção** a essa regra geral: quando, em controle incidental, há uma **revisão de jurisprudência pelo Plenário da Corte**.

Suponha que o STF declare, em sede de ADI, que uma determinada lei é constitucional. Essa decisão terá eficácia *erga omnes* e efeito vinculante⁴. Caso um órgão jurisdicional decida de modo diferente, **cabará reclamação**⁵ para o STF.

O STF, todavia, não está vinculado às decisões que profere no controle concentrado-abstrato de constitucionalidade, sendo **possível que o Plenário modifique seu entendimento**, inclusive em Recurso Extraordinário ou em reclamação Constitucional.

Nessa hipótese excepcional (revisão de jurisprudência), a decisão em sede de Recurso Extraordinário (RE) ou reclamação constitucional **irá substituir a anterior decisão em ADI** e, portanto, irá produzir **efeitos erga omnes e efeito vinculante**.⁶ Será cabível, inclusive, reclamação caso algum magistrado decida de modo diferente.

OLHA A CASCA DE BANANA



Ao julgar as ADIs 3406/RJ e 3470/RJ, o STF exposou um entendimento de que, mesmo no caso de uma **declaração incidental** de inconstitucionalidade por parte do Plenário do STF, tal declaração teria também efeito **vinculante e eficácia erga omnes**.

Nesse sentido, pode-se até afirmar que teria havido **mutação constitucional** em relação ao art. 52, inciso X, da CF/88, já que, conforme esse entendimento, quando o STF declara uma lei inconstitucional, seja em sede de controle difuso, seja em sede de controle concentrado, a decisão já teria efeito vinculante e *erga omnes*, cabendo ao STF comunicar ao Senado Federal para que esta Casa Legislativa apenas dê publicidade ao que restou decidido pela Corte Suprema.

Todavia, cabe ressaltar que o assunto **não está pacificado** e ainda pode ser rediscutido no STF.

⁴ As decisões no âmbito de ADI, ADC, ADPF e ADO têm eficácia erga omnes e efeito vinculante.

⁵ A reclamação constitucional é cabível quando há o descumprimento de Súmula Vinculante ou decisão do STF no âmbito do controle concentrado-abstrato de constitucionalidade.

⁶ Rcl 18.636, Rel. Min. Celso de Mello. 10.11.2015.



Quanto ao **aspecto temporal**, os efeitos da decisão serão, em regra, **retroativos ("ex tunc")**, atingindo a relação jurídica motivadora da decisão desde sua origem. Isso se deve ao fato de que uma norma declarada inconstitucional será considerada nula e, por consequência, todos os efeitos por ela produzidos também serão nulos. As relações jurídicas por ela estabelecidas serão, da mesma maneira, consideradas inválidas e, portanto, deverão ser desconstituídas.

Existe a possibilidade, todavia, de que o Supremo Tribunal Federal (STF) realize a **modulação dos efeitos** de uma decisão tomada em sede de controle difuso de constitucionalidade. Isso significa que o STF poderá, por **decisão de 2/3 dos seus membros**, tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, **dar efeitos prospectivos ("ex nunc")** à decisão, ou fixar outro momento para que sua eficácia tenha início.

A **técnica de modulação de efeitos** está prevista no art. 27, da Lei nº 9.868/99, que trata da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) e da Ação Declaratória de Constitucionalidade.

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

Em que pese a Lei nº 9.868/99 tratar do controle concentrado de constitucionalidade, a jurisprudência do STF e a doutrina reconhecem a possibilidade de **modulação de efeitos também no âmbito do controle difuso**.

O STF também considera **que é possível a modulação dos efeitos temporais** por ocasião da **declaração de não recepção** de uma lei.⁷ Assim, é possível que o STF declare que uma lei não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, mas reconheça que esta produziu seus efeitos até a decisão da Corte.

Atuação do Senado Federal

No âmbito do controle difuso, as decisões possuem **eficácia "inter partes"** e seus efeitos **não são vinculantes**. Entretanto, existe a possibilidade excepcional de ser **atribuída eficácia geral ("erga omnes")** a uma decisão tomada no âmbito do controle difuso. Em outras palavras, é possível que seja **ampliado o alcance da decisão**, que deixará de afetar apenas as partes processuais, passando a propagar seus efeitos sobre todos.

Para que isso ocorra, todavia, haverá necessidade de **atuação do Senado Federal**, no exercício da competência prevista no art. 52, X, CF/88, segundo o qual compete privativamente ao Senado **"suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal."**

Assim, o Senado Federal tem, por disposição constitucional, a faculdade de **suspender**, por meio de resolução, **lei declarada inconstitucional** pelo STF em **controle difuso de constitucionalidade**, conferindo eficácia geral ("erga omnes") à decisão da Corte.

⁷ RE 600.885/RS. Rel. Min. Cármen Lúcia. 09.02.2011



A suspensão de lei pelo Senado Federal é um **ato de natureza política**, que visa ampliar o alcance de uma decisão tomada pelo STF em um caso concreto. Em razão desse caráter político da atuação do Senado, a doutrina considera que este é um **ato discricionário** daquela Casa Legislativa. Logo, o **Senado Federal não é obrigado** a suspender uma lei declarada inconstitucional pelo STF; caso o órgão permaneça inerte, não haverá qualquer infração ao ordenamento jurídico.

FIQUE ATENTO!



Vejam os alguns tópicos importantes acerca desse tema:

- 1) O Senado Federal atuará para ampliar os efeitos da decisão do STF em sede de **controle difuso**. As decisões do STF no controle concentrado-abstrato já terão, por si próprias, eficácia “erga omnes”, independentemente de qualquer atuação do Senado.
- 2) A atuação do Senado é discricionária e **não tem um prazo** para ocorrer. Assim, o Senado Federal poderá suspender, **a qualquer tempo**, lei declarada inconstitucional pelo STF.
- 3) O Senado Federal poderá suspender qualquer lei declarada inconstitucional pelo STF, seja ela uma **lei federal, estadual, distrital ou municipal**. Pode-se dizer que, quando exercita essa competência, o Senado está atuando como órgão de caráter nacional (e não apenas federal!). Lembre-se que, no controle difuso, os atos normativos de todos os níveis federativos poderão ser objeto de aferição de constitucionalidade.
- 4) A deliberação do Senado Federal acerca da suspensão de lei declarada inconstitucional pelo STF é **irretratável**.
- 5) A suspensão de execução pelo Senado não tem qualquer aplicação naqueles casos nos quais o Tribunal limita-se a rejeitar a arguição de inconstitucionalidade. Nessas hipóteses, a decisão vale *per se*.

Quando o Supremo Tribunal Federal (STF) declara a inconstitucionalidade de uma lei, no âmbito do **controle difuso**, ele deverá fazer uma **comunicação ao Senado Federal**. O Senado poderá, então, suspender a execução da lei. Todavia, **não poderá ampliar, restringir ou interpretar** a decisão do STF; ao contrário, o Senado Federal deverá seguir exatamente o que prevê a decisão da Corte Suprema.

Vale reforçar que não compete ao Poder Legislativo de qualquer das esferas federativas suspender a eficácia de ato normativo declarado inconstitucional em **controle concentrado** de constitucionalidade⁸.

⁸ ADI 5548, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 17.08.2021.



Assim, se o STF houver **declarado a inconstitucionalidade de apenas um artigo** da Constituição, o Senado ficará impedido de suspender a execução da lei como um todo. Deverá **suspender a execução apenas do artigo declarado inconstitucional**. É exatamente essa a interpretação que devemos ter sobre a expressão “no todo ou em parte”, prevista no art. 52, X (“*suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal*”).

Há controvérsia doutrinária acerca dos **efeitos da resolução do Senado** que suspende a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF. A doutrina majoritária (e que deve ser seguida para fins de prova!) é a de que a resolução do Senado terá **efeitos prospectivos (“ex nunc”)**. Destaque-se, todavia, que o Decreto nº 2.346/97 estabelece que, no âmbito da Administração Pública federal, a decisão do Senado Federal terá efeitos retroativos (“*ex tunc*”).

Por fim, a doutrina considera que a resolução do Senado Federal **poderá ser objeto de controle de constitucionalidade**. Um exemplo de situação em que fica caracterizada a inconstitucionalidade seria o caso de uma resolução do Senado que amplia ou restringe a decisão do STF.

INDO MAIS FUNDO!



Nas ADI nº 3.406 e ADI nº 3470, abriu-se uma nova perspectiva a respeito do papel do Senado Federal no âmbito do controle difuso de constitucionalidade.

Nesses julgados o STF reconheceu a possibilidade de **mutação constitucional do art. 52, X, CF/88**. Segundo a nova interpretação, é possível que o STF, em **controle incidental**, atribua **efeitos “erga omnes” e vinculante** à sua decisão. Nessa linha, o papel do Senado Federal seria apenas o de **dar publicidade à decisão** do STF.

Entendemos, todavia, que a atribuição de efeitos *erga omnes* e vinculante **não é algo que decorre automaticamente** da decisão proferida pelo STF no âmbito do controle difuso. É preciso que o STF **reconheça esses efeitos expressamente**, em cada caso concreto. Caso contrário, o Senado Federal continuará desempenhando sua missão do art. 52, X, CF/88, conforme examinamos anteriormente.

De qualquer maneira, há uma forte tendência do STF no sentido de se admitir a **“abstrativização do controle difuso”**, também denominada **“objetivação do controle difuso”**. Em outras palavras, há uma tendência de que os efeitos de decisão no controle difuso se aproximem aos efeitos no controle abstrato.



Súmula Vinculante

No controle incidental de constitucionalidade, via de regra as decisões possuem apenas **efeitos "inter partes"**. Uma consequência disso é a **proliferação de ações judiciais** no STF acerca do mesmo objeto. Gera-se insegurança jurídica.

Foi em razão desses problemas que a Emenda Constitucional nº 45/2004 criou o instituto da **Súmula Vinculante**, que pode ser editada pelo Supremo Tribunal Federal (art. 103-A, CF/88):

Art. 103-A O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante **decisão de dois terços** dos seus membros, após **reiteradas decisões sobre matéria constitucional**, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

§ 1º A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja **controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública** que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica.

São 3 (três) os **pressupostos constitucionais** para que seja editada Súmula Vinculante:

- Existência de **reiteradas decisões** sobre matéria constitucional. O STF deve ter tido a oportunidade de apreciar a matéria por diversas vezes, o que permite maior grau de amadurecimento sobre o assunto objeto da controvérsia.
- Existência de **controvérsia atual** entre órgãos judiciários ou entre esses e a Administração Pública. Ora, se há controvérsia, é nítido que o tema não é pacífico, o que pode gerar **grave insegurança jurídica e multiplicação de processos** sobre questão idêntica. Há, então, necessidade de se harmonizar o entendimento entre os órgãos do Poder Judiciário e entre estes e a Administração Pública.
- Aprovação por **2/3 (dois terços) dos membros do STF**. Como o STF possui 11 Ministros, esse quórum será obtido pelo voto de 8 dos seus membros.

As súmulas vinculantes terão por objetivo a **validade, a interpretação e a eficácia** de normas determinadas. Elas terão validade a partir de sua **publicação na imprensa oficial** e irão **vincular todos os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta**, nas esferas federal, estadual e municipal.

FIQUE ATENTO!



Observe que as Súmulas Vinculantes **não vinculam**:

- o **Supremo Tribunal Federal** (elas vinculam todos os demais órgãos do Poder Judiciário).
- o **Poder Legislativo**, no exercício de sua **função típica** de legislar (quando o Poder Legislativo exerce função administrativa, deverá observar as Súmulas Vinculantes).
- o **Poder Executivo**, no exercício de sua **função atípica** de legislar (quando o Presidente edita uma medida provisória, ele não precisa observar as Súmulas Vinculantes).

A não-vinculação da atividade legislativa às Súmulas Vinculantes existe para **evitar a chamada "fossilização constitucional"**.⁹ Transcrevemos a seguir trecho de julgado do STF:

"as constituições, enquanto planos normativos voltados para o futuro, não podem de maneira nenhuma perder sua flexibilidade e abertura. (...) Decerto, é preciso preservar o equilíbrio entre o Supremo e o Legislativo, cuja tarefa de criar leis não pode ficar reduzida, a ponto de prejudicar o espaço democrático-representativo de sua legitimidade política, fossilizando, assim, a própria Constituição de 1988, que consagra a harmonia entre os Poderes (CF, art. 2º)".

A **aprovação, revisão ou cancelamento** da súmula vinculante pode se dar por **iniciativa do próprio STF** (de ofício) ou pela iniciativa dos **legitimados arrolados na Lei 11.417/2006**:

Art. 3º São legitimados a propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante:

- I - o Presidente da República;
- II - a Mesa do Senado Federal;
- III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
- IV - o Procurador-Geral da República;
- V - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- VI - o Defensor Público-Geral da União;
- VII - partido político com representação no Congresso Nacional;
- VIII - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional;
- IX - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
- X - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

⁹ O termo "fossilização constitucional" foi concebido pelo Ministro do STF Cezar Peluso.



XI - os Tribunais Superiores, os Tribunais de Justiça de Estados ou do Distrito Federal e Territórios, os Tribunais Regionais Federais, os Tribunais Regionais do Trabalho, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais Militares.

É interessante notar que podem propor a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante os **mesmos legitimados para impetrar Ação Direta de Inconstitucionalidade** (art. 103, CF/88). **Além deles**, também poderão fazê-lo:

- a) O Supremo Tribunal Federal (STF);
- b) O Defensor Público-Geral da União;
- c) Os Tribunais do Poder Judiciário e;
- d) Os Municípios. Observação: são **legitimados a propor, incidentalmente**, no curso de um processo em que sejam parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de Súmula Vinculante.

FIQUE ATENTO!



A aprovação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante exige **decisão de 2/3 dos membros do STF** (oito Ministros), em sessão plenária.

Quando é apresentada uma proposta para edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, os **processos judiciais** que versam sobre a matéria objeto do enunciado **seguem seu trâmite normalmente**. Nesse sentido, o art. 6º, da Lei nº 11.417/2006, estabelece que “a proposta de edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante não autoriza a suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão”.

Em geral, a eficácia da súmula vinculante é **imediata**. Entretanto, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público, o STF poderá, por **decisão de 2/3 dos seus membros**, **restringir seus efeitos** ou decidir que a súmula **só tenha eficácia a partir de outro momento**.

Caso seja **praticado ato administrativo ou proferida decisão judicial que contrarie** os termos da súmula, a parte prejudicada poderá intentar **reclamação** diretamente perante o STF. Salienta-se, contudo, que o uso da reclamação só será admitido após o esgotamento das vias administrativas.

Ao **julgar procedente** o pedido de reclamação, o STF **anulará o ato administrativo** ou **cassará a decisão judicial impugnada**. O STF não irá proferir outra decisão em substituição à decisão cassada, mas sim **determinar que outra seja proferida**, com ou sem aplicação da súmula.



Meios de Acesso ao Controle Difuso

O controle difuso de constitucionalidade pode ser efetuado por **qualquer juiz ou tribunal** do País, diante de um caso concreto. Um grande número de controvérsias poderá, nesse sentido, ensejar a arguição de inconstitucionalidade incidental de lei ou ato normativo. É ampla, portanto, a capacidade do Poder Judiciário de exercer a **jurisdição constitucional**.

Qualquer tipo de ação poderá ser utilizada para realizar o controle difuso de constitucionalidade. Este irá ocorrer sempre que for necessário avaliar a compatibilidade de uma norma com a Constituição, independentemente da ação judicial que estiver sendo proposta.

Recurso Extraordinário

O Supremo Tribunal Federal (STF), assim como qualquer outro Tribunal do País, **pode realizar o controle difuso** de constitucionalidade. Há **duas situações** possíveis:

- a) O controle difuso pode ser efetivado pelo STF quando for necessário avaliar a constitucionalidade de uma norma no âmbito de um **processo de sua competência originária**. É o caso, por exemplo, de *habeas corpus* que tenha como paciente um detentor de foro especial. Também pode-se apontar o caso de mandado de segurança contra ato do Presidente da República e, ainda, ações penais contra Deputados e Senadores.
- b) Também será possível que o STF realize o controle difuso em sede de **recurso extraordinário**, que é cabível nas hipóteses do art. 102, III, CF/88:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

- a) contrariar dispositivo desta Constituição;
- b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
- c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
- d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

O recurso extraordinário é usado para **recorrer de decisão sobre matéria constitucional**. Em todos os casos do art. 102, III, percebe-se exatamente isso: na decisão recorrida, há uma **controvérsia constitucional**. Alguém até poderia dizer que no caso do art. 102, III, "d" não se trata de controvérsia constitucional, mas sim de controvérsia entre leis. Todavia, mesmo nessa situação, o problema envolve, sim, matéria constitucional. Como as leis federais, estaduais e municipais têm a mesma hierarquia, o que determina qual delas prevalece sobre as outras é a repartição constitucional de competências.



Ao utilizar o recurso extraordinário, o interessado estará provocando o STF a decidir sobre a constitucionalidade de alguma(s) norma(s), em sede de **controle incidental**. Mas quais são os pressupostos para que se possa ingressar com recurso extraordinário?

São 3 (três) os **pressupostos** para que o interessado ingresse com recurso extraordinário junto ao STF:

- a) ofensa direta ao texto constitucional.
- b) pré-questionamento.
- c) repercussão geral da matéria.

A repercussão geral foi inserida pela EC nº 45/2004 como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Consiste em **verificar se determinada questão é relevante** do ponto de vista político, econômico, social ou jurídico. Cabe destacar que **o requerente é que deverá demonstrar** a repercussão geral das questões discutidas no caso.

Obviamente, o STF poderá considerar que a questão não apresenta repercussão geral e, em consequência, recusar o recurso extraordinário. Entretanto, a **recusa do recurso extraordinário** dependerá do **voto de 2/3 dos membros do STF**. É exatamente isso o que se pode depreender do art.102, § 3º, CF/88:

§ 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.

Por último, vale destacar que, segundo o STF, a decisão no sentido de **inexistência de repercussão geral** em recurso extraordinário **é irrecorrível**.

HORA DE PRATICAR!



(ITAIPU Binacional – 2024) No controle difuso, há a cláusula de reserva de plenário, de forma que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Tal previsão é aplicável também às turmas recursais dos juizados especiais.

Comentários:

As turmas recursais dos juizados especiais fazem parte de um microssistema processual específico e não são consideradas “tribunais” propriamente para fins do estudo do controle de constitucionalidade difuso. Questão errada.



(PGE-RJ – 2022) O controle de constitucionalidade difuso pode ser realizado por qualquer juiz ou órgão do Poder Judiciário. Ele ocorre diante de um caso concreto, no qual se discute a declaração de inconstitucionalidade de forma incidental.

Comentários:

A questão define de maneira acertada o controle de constitucionalidade difuso. Questão correta.

(CGE-PI – 2015) O Supremo Tribunal Federal poderá, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal.

Comentários:

O STF pode aprovar súmula que, a partir de sua publicação, terá *efeito vinculante* em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. Questão correta.

(DPU – 2015) Desde que observem a cláusula de reserva de plenário, os tribunais podem declarar a revogação de normas legais anteriores à CF com ela materialmente incompatíveis.

Comentários:

A cláusula de reserva de plenário *não é exigida* para se resolver problemas de direito intertemporal. Assim, não se aplica a cláusula de reserva de plenário no juízo de recepção ou revogação. Questão errada.



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO

Noções Gerais

Controle de constitucionalidade **concentrado** é aquele realizado por um número **limitado** de órgãos judiciais. No Brasil, essa modalidade de controle é desempenhada pelo **Supremo Tribunal Federal** (tendo como parâmetro a Constituição Federal) ou pelos **Tribunais de Justiça** (tendo como parâmetro as respectivas Constituições Estaduais).

Quando se fala em controle abstrato de constitucionalidade, faz-se alusão ao "*tipo de raciocínio que é formulado na análise de parametricidade, indicando que o mesmo é construído de maneira **teórica**, sem considerar um conflito de interesses concretamente deduzido em juízo; opõe-se, pois, ao juízo feito 'em concreto', no qual a finalidade principal é a de solucionar uma controvérsia que envolva direitos subjetivos*"¹.

O **controle abstrato** de constitucionalidade é aquele que busca examinar a constitucionalidade de uma lei em tese. **Não há um caso concreto** em análise; é a lei, em abstrato, que tem sua constitucionalidade aferida pelo Poder Judiciário. No controle abstrato, a constitucionalidade da lei ou ato normativo é **arguida na via principal**, por meio de ação direta. O controle abstrato é efetuado de **modo concentrado**.

O controle abstrato de constitucionalidade face à Constituição Federal é efetuado por meio das seguintes ações, propostas perante o STF:

- a) Ação Direta de Inconstitucionalidade genérica (ADI);
- b) Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO);
- c) Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC);
- d) Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).

FIQUE ATENTO!



O **controle concentrado**, em quase todos os casos, é realizado de **modo abstrato**. No entanto, existe um caso excepcional de controle concentrado-concreto, que é aquele efetuado por meio de representação interventiva (ADI-interventiva).

Por sua vez, o **controle difuso** é, em quase todos os casos, realizado de **modo concreto**. No entanto, também é possível que exista o controle difuso-abstrato.

¹ MASSON, Nathalia. *Manual de Direito Constitucional*. 3. ed. Salvador: JusPodivm, 2015, pp. 1070-1071.



Suponha que um determinado caso concreto seja submetido ao Tribunal de Justiça e este tenha que avaliar, incidentalmente, a constitucionalidade de uma norma. O órgão fracionário não pode pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade e, portanto, remeterá o processo ao Plenário do Tribunal. O Plenário irá se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei “em tese” (abstratamente). Enquanto isso, o caso concreto fica parado no órgão fracionário.

Conclusão: embora ocorra na maior parte dos casos, **não existe uma relação obrigatória** entre controle concentrado e controle abstrato e entre controle difuso e controle concreto.

INDO MAIS FUNDO!



Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é **vedado** ao Poder Judiciário **exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas**, por se tratar de matéria **‘interna corporis’**. (RE 1297884/DF, Tema 1120, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 11.6.2021).

Portanto, não cabe ingerência do Poder Judiciário nas matérias internas de cada Casa Legislativa, desde que não haja desrespeito às normas constitucionais.

Com base nesse raciocínio, o STF negou trâmite a ação que questionava a demora da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal de agendar a sabatina de indicado a cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal (MS 38.216, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 11.10.2021).

JURISPRUDÊNCIA



O **Procurador-Geral do Estado**, chefe do órgão constitucionalmente incumbido da defesa judicial do ente federado, **pode interpor recurso**, sem subscrição do Governador, em ação direta ajuizada contra norma editada pelo ente político que representa, especialmente considerados os princípios do acesso à justiça, da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual (ADI 5.761 ED, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12.08.2025, p. 04.09.2025).



Apesar disso, lembre-se: o **ajuizamento** de ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs, ADCs e ADPFs, via de regra) tem um **rol restrito de legitimados** (vide art. 103 CF/88). Por outro lado, entende o STF que o procurador-geral do estado pode interpor recursos.



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

Introdução

No Brasil, a Ação Direta de Inconstitucionalidade tem suas origens na **Constituição de 1946**, após a EC nº 16/1965. Até então, o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade baseava-se apenas no controle difuso. Com a EC nº 16/1965, **passaram a conviver** o controle difuso-incidental e o controle concentrado-abstrato. Entretanto, havia predomínio do controle difuso, uma vez que o único legitimado a propor a representação de inconstitucionalidade era o Procurador-Geral da República.

Foi com a promulgação da Constituição Federal de 1988 que **ganhou força o controle abstrato**. Por meio dela, ampliou-se significativamente o rol de legitimados a ingressar com Ação Direta de Inconstitucionalidade. Também foram criadas novas ações do controle abstrato: a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). O controle abstrato tornou-se, dessa forma, a **principal forma** de serem resolvidas as questões constitucionais.

Competência

Compete **exclusivamente** ao STF processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo **federal ou estadual** em face da Constituição Federal.

Parâmetro de Controle

Quando se fala em “parâmetro de controle”, a referência que se faz é às normas que servirão de fundamento para que seja aferida a validade das leis ou atos normativos federais ou estaduais. Pode até parecer simples, mas há vários detalhes que precisam ser compreendidos.

Todas as normas constantes do texto constitucional servem como parâmetro de controle. Não interessa qual é o conteúdo da norma; basta que ela seja **formalmente constitucional** para que sirva como parâmetro de controle. Também não importa se a norma está explícita ou implícita na Constituição Federal; **mesmo as normas implícitas** (como o princípio da proporcionalidade) servirão como parâmetro para a verificação de constitucionalidade.

Destaque-se, ainda, que por força do art. 5º, § 3º, da Constituição, **tratado sobre direitos humanos** incorporado ao ordenamento jurídico pelo **procedimento legislativo de emenda constitucional** será, também, parâmetro de controle de constitucionalidade. Isso porque esse tratado terá equivalência de emenda e integrará o chamado **“bloco de constitucionalidade”**.



Segundo Marcelo Novelino¹, a expressão "**bloco de constitucionalidade**" foi desenvolvida por Louis Favoreu para se referir às normas com *status* constitucional do ordenamento jurídico francês. Em **sentido estrito**, bloco de constitucionalidade compreende o **parâmetro de controle**, ou seja, a totalidade de normas constitucionais, expressas ou implícitas, que constam na Constituição formal. Em **sentido amplo**, abrange também as normas **materialmente constitucionais** (a exemplo do Pacto de São José da Costa Rica) que, apesar de não ocuparem a mesma posição hierárquica da Constituição, têm vocação para desenvolver a eficácia dos princípios e normas da Carta Magna.

Portanto, normas que não fazem parte do corpo da Constituição - ou seja, não estão dentro dos 250 artigos da parte dogmática da CF/88 nem no ADCT - podem ter **status constitucional**, com valor de **normas constitucionais**. Os tratados e convenções internacionais de direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional pelo mesmo rito de aprovação das emendas à Constituição são consideradas normas com *status* constitucional (art. 5º, § 3º, da CF/88), a exemplo Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e do Tratado de Marraqueche. No mesmo sentido, as **Emendas Constitucionais também integram o bloco de constitucionalidade**.

Lembre-se que as **Emendas Constitucionais**, além de poderem alterar a redação de artigos da Constituição, **podem veicular normas jurídicas constitucionais próprias**. A título exemplificativo, a Emenda Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, não alterou a redação de nenhum artigo da CF/88. Ela previu o adiamento das eleições municipais de 2020, bem como dos respectivos prazos eleitorais, em razão da pandemia da Covid-19. Trata-se de uma emenda à Constituição "avulsa", ou seja, que não modificou a redação da CF/88, mas que teve eficácia de verdadeira norma constitucional.

FIQUE ATENTO!



Não podem ser parâmetro para o controle de constitucionalidade por meio de ADI:

- a) **o Preâmbulo**: Para o STF, o Preâmbulo não tem força normativa.
- b) **normas do ADCT com eficácia exaurida**. As normas do ADCT até podem servir como parâmetro para o controle de constitucionalidade. Isso não será possível, todavia, em caso de normas do ADCT com eficácia exaurida, uma vez que estas já não mais produzem seus efeitos.
- c) **normas das Constituições pretéritas**. É importante termos em mente que somente as normas constitucionais **em vigor** podem ser parâmetro para o controle de constitucionalidade. Nesse sentido, **não é possível**, por meio de ADI, avaliar a constitucionalidade de normas face à Constituição pretérita.

¹ NOVELINO, Marcelo. *Curso de Direito Constitucional*, 12ª edição. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 166.



Uma questão polêmica, que enseja controvérsias, surge quando há **alteração do parâmetro de controle** (alteração da norma constitucional). Vamos a um caso concreto examinado pelo STF. O Estado do Paraná editou a Lei nº 12.398/98, que previu que poderia ser exigida contribuição previdenciária dos servidores inativos (aposentados). À época da lei, todavia, a CF/88 vedava essa exigência, que passou a ser autorizada apenas com a EC nº 41/2003.

A pergunta que se faz, então, é a seguinte: a Lei nº 12.398/98 foi convalidada pela EC nº 41/2003?

Não. A Lei nº 12.398/98 "*nasceu morta*", porque à época de sua publicação, ela era inconstitucional. Assim, a promulgação da EC nº 41/2003 **não convalidou** a Lei nº 12.398/98, uma vez que, no ordenamento jurídico brasileiro **não existe constitucionalidade superveniente**. Assim, a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo deve ser analisada **segundo o parâmetro vigente à época da sua publicação**.

Veja, assim, a seguinte situação. É ajuizada ADI buscando a declaração de inconstitucionalidade de lei face a um determinado dispositivo da CF/88. Esse dispositivo constitucional, no entanto, sofre uma **alteração substancial** ou **revogação superveniente**. Nesse caso, a ADI será conhecida? Sim, a **ADI será conhecida**, avaliando-se a constitucionalidade da lei frente à norma constitucional em vigor quando da propositura da ação. Segundo o STF, "*a alteração do parâmetro constitucional, quando o processo ainda está em curso, não prejudica o conhecimento da ADI*".² Desse modo, evita-se que uma lei que nasceu claramente inconstitucional volte a produzir, em tese, os seus efeitos.

Situação diversa é aquela em que uma ADI é proposta com o objetivo de se declarar a inconstitucionalidade de lei face a **parâmetro constitucional já revogado**. Nesse caso, a ADI **não será conhecida** (admitida).

Objeto de Controle

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) tem como objeto a aferição da validade de **lei ou ato normativo federal ou estadual** editados **posteriormente** à promulgação da Constituição Federal (art. 102, I, alínea "a").

A partir dessa afirmação, já se pode concluir que as **leis e atos normativos municipais não podem ser objeto de ADI** perante o STF. Todavia, seria precipitado concluir que as normas municipais não se submetem, em nenhuma situação, ao controle de constitucionalidade perante o STF. Elas podem, sim, se submeter a esse controle, mas por meio de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).

E as leis e atos normativos do Distrito Federal? Será que elas podem ser objeto de ADI perante o STF?

Depende. Conforme já sabemos, o Distrito Federal acumula as competências dos Estados e dos Municípios. Caso uma **lei distrital** tenha sido editada no **exercício de competência estadual**, ela **poderá ser objeto de ADI** perante o STF; por outro lado, caso a lei distrital tenha sido editada no

² ADI 145/CE. Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 20.06.2018.



exercício de competência municipal, ela **não poderá** ter sua **constitucionalidade examinada por meio de ADI**.

FIQUE ATENTO!



O direito municipal, bem como as leis e atos normativos do Distrito Federal editados no desempenho de sua competência municipal, não poderão ser impugnados em sede de ADI.

Para que uma norma (federal ou estadual) seja objeto de ADI, ela **deverá ser pós-constitucional**, ou seja, deverá ter sido editada após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, uma **norma editada na vigência de Constituição pretérita não pode ser objeto de ADI**. Recorde-se que o direito pré-constitucional pode ser recepcionado ou revogado pela nova Constituição; não há, no ordenamento jurídico brasileiro, o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente.

Outro ponto a se destacar é que só podem ser impugnados via ADI atos que possuam **normatividade**, isto é, sejam dotados de **generalidade e abstração**. É dotado de generalidade o ato que não tem destinatários certos e definidos; ao contrário, se destina a todos aqueles que cumpram os requisitos para nele se enquadrarem. Por sua vez, a abstração fica caracterizada quando o ato é aplicável a todos os casos que se subsumirem à norma (e não a um caso concreto específico).

Assim, os **atos de efeitos concretos**, em regra, **não podem ser objeto de controle abstrato de constitucionalidade**. Um exemplo de ato de efeitos concretos seria uma Portaria que nomeia um servidor para cargo em comissão. Veja: esse ato não é dotado de generalidade e abstração.

Todavia, em julgado mais recente, o STF abriu uma exceção. Como toda exceção costuma ser bastante cobrada em concursos, guarde bem esta! Segundo a Corte Suprema, atos de efeitos concretos **aprovados sob a forma de lei em sentido estrito**, elaborada pelo Poder Legislativo e aprovada pelo Chefe do Executivo, **podem ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)**. Com esse entendimento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e as medidas provisórias que abrem créditos extraordinários podem ser objeto de controle de constitucionalidade por meio de ADI.

Feitas essas considerações, vamos, agora, definir exatamente quais **atos normativos**, segundo a doutrina majoritária, podem ter sua **constitucionalidade aferida por meio de ADI**:

- a) **Espécies normativas do art. 59, CF/88**: Podem ser impugnadas por ADI as emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções do Poder Legislativo.



Observação: A jurisprudência é pacífica no sentido de que medidas provisórias podem sofrer controle abstrato³. Entretanto, cabe destacar que a ação direta de inconstitucionalidade **precisa ser aditada caso a medida provisória seja convertida em lei**.⁴ Por outro lado, caso a medida provisória seja **rejeitada ou não seja apreciada**, dentro do prazo constitucionalmente estabelecido, pelo Congresso Nacional, a ação direta de inconstitucionalidade **restará prejudicada**⁵.

b) **Decretos autônomos**. Assim como as espécies normativas do art. 59, CF, os decretos autônomos consistem em atos normativos primários.

c) **Tratados internacionais**. Qualquer que seja o tratado (comum ou sobre direitos humanos) ele estará sujeito ao controle de constitucionalidade.

Observação: Os **decretos legislativos** que autorizam o Presidente da República a ratificar os tratados internacionais (CF, art. 49, I) poderão ser objeto de ADI. O controle abstrato é possível, sim, após a promulgação do decreto legislativo, por se tratar de ato legislativo que produz consequências para a ordem jurídica⁶. O mesmo vale para o **decreto do Chefe do Executivo** que promulga os tratados e convenções internacionais.

d) **Regimentos Internos dos Tribunais e das Casas Legislativas**.

e) **Constituições e leis estaduais**.

INDO MAIS FUNDO!



O Prof. Gilmar Mendes aponta que **também podem ser objeto de ADI**⁷: i) os atos normativos editados por pessoas jurídicas de direito público (ex: uma resolução editada por Agência Reguladora), desde que fique configurado seu caráter autônomo; ii) outros atos do Poder Executivo com força normativa, como os pareceres da Consultoria-Geral da República, aprovados pelo Presidente; iii) Resolução do TSE; iv) Resoluções de tribunais que deferem reajuste de vencimentos.

Na ADI nº 3.202/RN, o STF declarou a **inconstitucionalidade de um ato administrativo** do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que concedia gratificações a servidores públicos. O STF examinou a constitucionalidade desse

³ ADI 293, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 16.04.1993; ADI 427, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 01.02.1991.

⁴ ADI 1.922, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 18.05.2007.

⁵ ADI 525, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 04.09.1991; ADI 529, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 04.09.1991.

⁶ Rp. 803, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 84/724.

⁷ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 6ª edição. Editora Saraiva, 2011, pp. 1190-1192.

ato em virtude de ele ser dotado de **generalidade e abstração**, ou seja, ter caráter autônomo.

Na ADI nº 5104 / DF, o STF decidiu que **Resolução do TSE pode ser impugnada por ADI**, desde que, a pretexto de regulamentar dispositivos legais, assumam **caráter autônomo e inovador**.

Por outro lado, também é importante sabermos quais normas **não podem ser impugnadas** por meio de ADI:

a) **Normas constitucionais originárias**: Segundo o STF, as normas elaboradas pelo Poder Constituinte Originário não podem ser objeto de ADI.⁸ Nas palavras de Jorge Miranda, *"no interior da mesma Constituição originária, obra do mesmo poder constituinte formal, não divisamos como possam surgir normas inconstitucionais. Nem vemos como órgãos de fiscalização instituídos por esse poder seriam competentes para apreciar e não aplicar, com base na Constituição, qualquer de suas normas. É um princípio de identidade ou de não contradição que o impede"*.⁹

b) **Leis e atos normativos revogados ou cuja eficácia tenha se esgotado**: Como a ADI tem por objetivo expurgar a norma inválida do ordenamento jurídico, **não faz sentido a análise da ação** se a norma não mais integra o Direito vigente. Assim, temos o seguinte:

- Se a **lei já tiver sido revogada** no momento em que é proposta a ADI, o STF nem mesmo conhecerá da ação.

- Se a **lei for revogada após a impugnação** do ato via ADI, a ação restará prejudicada, total ou parcialmente, por falta de objeto.

(*) No STF, há precedentes em que, mesmo com a revogação da lei objeto de impugnação, ficou **afastada a prejudicialidade da ADI**. Para a Corte, a **fraude processual** (ADI 3232 e ADI 3306) e **singularidades do caso** (ADI 4426) permitem que se considere que não houve a perda do objeto da ADI, mesmo com a revogação da lei objeto de impugnação.

c) **Direito pré-constitucional**. As normas elaboradas na vigência de Constituições pretéritas (direito pré-constitucional) não podem ser examinadas mediante ADI. O direito pré-constitucional pode ser objeto apenas de um **juízo de recepção ou revogação**.

d) **Súmulas e súmulas vinculantes**. As súmulas não possuem caráter de atos normativos e, por isso, não podem ser objeto de controle concentrado. Isso vale, inclusive, para as súmulas vinculantes.

e) **Atos normativos secundários**. O STF não admite a inconstitucionalidade indireta ou reflexa. Se um ato normativo secundário (infralegal) violar a lei e, por via indireta, desobedecer a Constituição, será caso de **mera ilegalidade**. Assim, os atos meramente regulamentares não estão sujeitos ao controle por meio de ADI.

⁸ ADI-AgR 4.097/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Julgamento 08.10.2008.

⁹ MIRANDA, Jorge. *Manual de Direito Constitucional*, Coimbra, Coimbra Ed. 2001.



Legitimação ativa

A pergunta que fazemos, agora, é a seguinte: quem pode propor Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) perante o STF?

A resposta está no art. 103, CF, que relaciona os **legitimados a propor ADI** perante o STF.

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

- I - o Presidente da República;
- II - a Mesa do Senado Federal;
- III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
- IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
- V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
- VI - o Procurador-Geral da República;
- VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
- IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

É fundamental que você memorize essa relação! Não há outro jeito! Algumas **observações**:

a) Um Deputado Federal ou Senador não tem competência para propor ADI perante o STF. É a **Mesa do Senado Federal** e a **Mesa da Câmara dos Deputados** que têm competência para tanto.

b) Não é qualquer partido político que possui legitimidade para propor ADI perante o STF. O partido político deve ter **representação no Congresso Nacional**, o que fica caracterizado quando há **pelo menos um representante** (Deputado Federal ou Senador) no Congresso Nacional.

Segundo o STF, a **aferição da legitimidade** do partido político para propor a ADI deve ser feita no **momento da propositura da ação**. Nesse sentido, caso haja perda superveniente de representação do partido no Congresso Nacional, isso não irá prejudicar a ADI.

Além disso, entende o STF que é suficiente, para a instauração do controle abstrato, a **decisão do presidente do partido**, não havendo necessidade de manifestação do diretório partidário.

c) Não é qualquer confederação sindical ou entidade de classe que pode propor ADI perante o STF. Para fazê-lo, elas precisam ser de **âmbito nacional** (uma entidade estadual ou municipal não poderá fazê-lo).

Destaca-se também que o STF **admite a instauração do controle abstrato por "associações de associações"**, ou seja, associações que congreguem apenas pessoas jurídicas. Ainda



sobre o tema, o STF entende que os sindicatos e as federações, mesmo tendo abrangência nacional, não têm legitimidade ativa para instaurar o controle abstrato, uma vez que a **legitimidade alcança somente as confederações sindicais**.¹⁰

d) O **rol de legitimados ativos** do art. 103, CF/88 **é taxativo**. Logo, não se pode estender a legitimidade para propor ADI ao Vice-Presidente e ao Vice-Governador, a menos que eles estejam exercendo a função do titular.

e) **Governador de estado afastado cautelarmente de suas funções** — por força do recebimento de denúncia por crime comum — **não tem legitimidade ativa** para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade¹¹.

Dentre todos os legitimados do art. 103, CF/88, **apenas dois necessitam de advogado** para a propositura da ação: i) **partido político** com representação no Congresso Nacional e ii) **confederação sindical** ou **entidade de classe de âmbito nacional**. Apesar disso, no curso do processo, eles poderão praticar todos os atos, sem necessidade de advogado.

Os outros legitimados (incisos I a VII) podem propor ADI **independentemente de advogado**. Pode-se dizer, assim, que eles possuem capacidade postulatória especial, podendo subscrever a peça inicial da ADI sem qualquer assistência advocatícia.

O STF diferencia os legitimados a propor ADI em dois grupos:

a) **Legitimados universais**: São aqueles que podem propor ADI sobre **qualquer matéria**. São eles: Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, partido político com representação no Congresso Nacional, Procurador-Geral da República e Conselho Federal da OAB.

b) **Legitimados especiais**. São aqueles que só podem propor ADI quando haja comprovado interesse de agir, ou seja, pertinência entre a matéria do ato impugnado e as funções exercidas pelo legitimado. Em outras palavras, só poderão propor ADI quando houver **pertinência temática**. São eles o Governador de Estado e do DF, Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF e confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional.

Feitas todas essas considerações, fica bastante perceptível o quanto a CF/88 **ampliou o rol de legitimados** a propor ADI perante o STF. Até a CF/88, o Procurador-Geral da República era o único que poderia ingressar com ADI.

Vejamos a seguir um quadro-resumo com os legitimados do art. 103, CF:

¹⁰ Confederações sindicais são reuniões de, no mínimo, 3 Federações. Federações são reuniões de, no mínimo, 5 sindicatos.

¹¹ ADI 6728 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 30.4.2021.



Legitimados **universais**

- Presidente da República
- Procurador-Geral da República
- Mesa do Senado Federal e da Câmara dos Deputados
- Conselho Federal da OAB
- Partido político com representação no Congresso Nacional

Legitimados **especiais**

- Governador de Estado e do DF
- Mesa de Assembleia Legislativa e da Câmara Legislativa do DF
- Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional

Processo e Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)

Petição Inicial e Princípio do Pedido

A Lei nº 9.868/99 é que **dispõe sobre o processo e o julgamento** da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI). Iremos, nesse tópico, tratar justamente disso, comentando sobre os aspectos mais relevantes trazidos pela Lei nº 9.868/99.

De início, é preciso saber que o Supremo Tribunal Federal (STF) não poderá, de ofício, dar início ao exercício da jurisdição constitucional; em outras palavras, a **jurisdição constitucional somente será exercida pelo STF através de provocação** por um dos legitimados a propor ADI (art. 103, CF). Aplica-se, portanto, o **princípio da inércia** da jurisdição.

Tudo começa com a petição inicial, que **deverá indicar**:

- a) o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações e;
- b) o pedido, com suas especificações.

Veja que o **interessado deverá indicar**, na petição inicial, o **pedido** (declaração de inconstitucionalidade de determinados dispositivos de uma lei) e a **fundamentação jurídica do pedido** (a causa de pedir).

O STF está **vinculado ao pedido** feito pelo interessado, ou seja, somente irá examinar a constitucionalidade dos dispositivos indicados na petição inicial. Nesse sentido, se o pedido em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) se **limitar única e exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade formal**, não poderá o STF apreciar a constitucionalidade material da lei ou ato normativo.¹²

¹² ADI 2182, Rel. Min. Marco Aurélio. 12.05.2010.



Cabe destacar que, em algumas oportunidades, o STF tem aplicado a técnica da “**declaração de inconstitucionalidade por arrastamento**”, que é uma **exceção ao princípio do pedido** (explicamos sobre isso no tópico 2, “d” dessa aula).

Embora esteja vinculado ao pedido, o **STF não se vincula à causa de pedir**. A Corte não está vinculada à fundamentação jurídica apresentada pelo proponente da ADI; o STF poderá decidir pela inconstitucionalidade de uma lei por um motivo totalmente diferente daquele indicado na petição inicial. Diz-se, por isso, que a ADI tem **causa de pedir aberta**.

Proposta a ADI, o **autor da ação não poderá dela desistir**; trata-se de uma ação indisponível. Isso porque o controle abstrato é **processo objetivo**, que tem como fim a defesa do ordenamento jurídico. Uma vez proposta a ação, dado o interesse público, o legitimado não pode impedir seu curso. Isso também vale para a medida cautelar em sede de ADI.

Apresentada a petição inicial, ela será distribuída a um Ministro do STF (Ministro Relator). Caso seja inepta, não fundamentada ou manifestamente improcedente, ela será liminarmente **indeferida pelo relator**. Nesse caso, a ADI não será nem mesmo conhecida pelo STF.

Se a ADI for admitida, o **relator pedirá informações** aos órgãos ou às autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Se a lei cuja constitucionalidade é arguida for uma lei federal, serão solicitadas informações ao Congresso Nacional. Se for uma lei estadual, o relator solicitará informações à Assembleia Legislativa do Estado do qual ela provém. Essas informações serão **prestadas no prazo de 30 (trinta dias)** contados do recebimento do pedido.

TOME NOTA!



A petição inicial poderá ser aditada? Ou seja, pode ser incluída alguma nova impugnação? Segundo a jurisprudência do STF, é possível o aditamento à inicial **somente** nas hipóteses em que a inclusão da nova impugnação (i) dispense a requisição de novas informações e manifestações; e (ii) não prejudique o cerne da ação¹³.

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que **apenas a modificação substancial**, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de **conversão** de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se **imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual**. Desse modo, a hipótese de **mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente** (ADI 5.727/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 27.03.2019).

¹³ ADI 1926, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 20.04.2020.



Intervenção de Terceiros e "Amicus Curiae"

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é um **processo objetivo**, no qual inexistem partes e direitos subjetivos envolvidos. Em razão disso, **não se admite intervenção de terceiros** no processo de ADI.

No entanto, a Lei nº 9.868/99 admite a manifestação de outros órgãos e **entidades na condição de "amicus curiae"** ("amigo da corte"). Nesse sentido, dispõe o art. 7º, § 2º, que "*o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades*".

O objetivo de se permitir a participação de "*amicus curiae*" no processo de uma ADI é **pluralizar o debate constitucional** e, ao mesmo tempo, dar maior **legitimidade democrática** às decisões do STF. É nesse sentido que o STF tem admitido, por exemplo, que ONGs atuem como "*amicus curiae*" em importantes casos levados à Corte. Destaque-se que também podem ser admitidos como "*amicus curiae*" **parlamentares e partidos políticos**.

A **decisão quanto à admissibilidade** ou não de "*amicus curiae*" cabe ao relator, que avalia **3 (três) requisitos**: i) relevância da matéria; ii) representatividade dos postulantes e; iii) pertinência temática (congruência entre a matéria objeto de discussão e os objetivos da entidade que pleiteia o ingresso como "*amicus curiae*"). O "*amicus curiae*" somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o **relator liberar o processo para pauta de julgamento**.¹⁴

O "*amicus curiae*", em regra, **não pode recorrer** nos processos de controle de constitucionalidade. No RE nº 602.584, o STF deixou consignado que, **mesmo quando há o indeferimento da participação do amicus curiae no processo, não é cabível o recurso**. Pode-se dizer, portanto, que não será admitido recurso interposto por *amicus curiae*, nem mesmo quando o Ministro Relator indeferir a sua participação. O legislador expressamente **restringiu** a recorribilidade do *amicus curiae* às hipóteses de **oposição de embargos de declaração** e da **decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas**, conforme explicita o artigo 138 do Código de Processo Civil, ponderados os riscos e custos processuais.

É relevante destacarmos que, segundo o STF, o "*amicus curiae*" pode participar **em qualquer das ações do controle abstrato** de constitucionalidade (ADI, ADC e ADPF). Além disso, a Corte também **já admite** a participação de "*amicus curiae*" em procedimentos do **controle difuso** de constitucionalidade. O STF considera que é possível o "*ingresso de amicus curiae não apenas em processos objetivos de controle abstrato de constitucionalidade, mas também em outros feitos com perfil de transcendência subjetiva*".¹⁵

Quando admitido em um processo de controle de constitucionalidade, o "*amicus curiae*" poderá colaborar mediante entrega de documentos, pareceres e, ainda, por meio de **sustentação oral**.

O art. 138 do Código de Processo Civil abre sim a possibilidade de oposição de embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral aos *amicus curiae*. Contudo, a

¹⁴ ADI 4071 AgR, Relator: Min. Menezes Direito, Julg: 22/04/2009

¹⁵ MS 32.033/DF. Relator Min. Gilmar Mendes.



jurisprudência do STF tem se firmado no sentido de que mesmo essa espécie recursal **não cabe** ao *amicus curiae*. Veja:

JURISPRUDÊNCIA



A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que *amicus curiae* não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. (ADI 4233 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.11.23)

A jurisprudência do STF fixou-se no sentido de que as entidades que participam dos processos objetivos de controle de constitucionalidade na condição de *amici curiae*, ainda que aportem aos autos relevantes informações ou dados técnicos, não possuem a legitimidade recursal para opor embargos de declaração. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (ADC 49 ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30.10.23)

Portanto, no entendimento do STF, o *amicus curiae* não tem legitimidade para interpor recursos nas espécies de ações do controle abstrato de constitucionalidade. O Regimento Interno do STF permite, apenas, que o Ministro Relator ouça a manifestação de terceiros interessados em relação à questão debatida no âmbito da repercussão geral.

Atuação do Advogado-Geral da União (AGU) e do Procurador-Geral da República (PGR)

O Advogado-Geral da União (AGU) e o Procurador-Geral da República (PGR) **deverão se manifestar** no âmbito de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).

O Advogado-Geral da União, no processo de ADI, atua, em regra, em **defesa da constitucionalidade** da norma impugnada, com base na competência que lhe é atribuída pelo art. 103, § 3º, da CF/88. No entanto, a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que **o AGU não é obrigado a defender a constitucionalidade** da norma impugnada.

Sobre o tema, cabe destacar dois importantes precedentes do STF:

- A Corte entende que o Advogado-Geral da União **não está obrigado** a defender tese jurídica **se a Corte já tiver fixado o seu entendimento pela inconstitucionalidade da norma**.
- Na ADI nº 3916, o STF decidiu questão de ordem para fixar o entendimento de que o Advogado-Geral da União tem **autonomia para agir conforme sua convicção jurídica**, podendo deixar de defender a norma cuja constitucionalidade é arguida.¹⁶ Segundo a

¹⁶ ADI nº 3916. Rel. Min. Eros Grau. Julgamento: 03.02.2010.



Corte, quando o interesse do autor da ação estiver **em consonância com interesse da União**, o AGU não precisa defender a constitucionalidade da norma.

O **Procurador-Geral da República**, por sua vez, atua como “fiscal da Constituição” (“*custos constitutionis*”), devendo **opinar com independência** para cumprir seu papel de defesa do ordenamento jurídico. Sua manifestação é imprescindível para o processo, sendo obrigatória sua participação opinando sobre a procedência ou improcedência da ação. Esse parecer, salienta-se, **não vincula o STF**.

A autonomia do Procurador-Geral da República **subsiste mesmo quando ele atuou previamente como autor da ação**, podendo ele opinar, inclusive, pela improcedência da mesma. Dessa maneira, é plenamente possível que, após propor uma ADI perante o STF, o Procurador-Geral da República opine por sua improcedência.

Medida cautelar em ADI

É possível que, no âmbito de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), seja efetuado o **pedido de uma medida cautelar** a fim de se evitar que a demora na prestação jurisdicional traga danos aos interessados. Assim, uma vez **presentes os requisitos “*fumus boni juris*”** (razoabilidade, relevância e plausibilidade do pedido) e **“*periculum in mora*”** (perigo de haver danos causados pela demora da tramitação e do julgamento do processo), o **STF poderá conceder** uma medida cautelar em ADI.

Para a concessão de medida cautelar, é necessário que sejam **ouvidos, previamente, os órgãos ou autoridades** dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Todavia, em caso de **excepcional urgência**, o STF poderá deferir a cautelar independentemente da audiência desses órgãos/autoridades.

A medida cautelar é concedida por decisão da **maioria absoluta** dos membros do STF (seis votos), devendo estar presentes na sessão, pelo menos, **oito Ministros** (quórum de presença). No período de recesso, a medida cautelar poderá ser concedida pelo Presidente do Tribunal¹⁷, sujeita a referendo posterior do Tribunal Pleno.

Um detalhe interessante é que, tendo em vista a **relevância da matéria** e seu **significado especial para a ordem social e a segurança jurídica**, o relator poderá propor ao Plenário que **converta** o julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito.

Mas quais são os efeitos da concessão de uma medida cautelar em ADI?

Os **efeitos da concessão** de medida cautelar são os seguintes:

- a) **Efeitos prospectivos (“*ex nunc*”)**: Em regra, os efeitos da concessão de medida cautelar não afetam o passado, ou seja, não irão desconstituir situações pretéritas. Todavia, **excepcionalmente**, o STF poderá conceder-lhe **efeitos retroativos (“*ex tunc*”)**. Ressalte-se que, caso o STF pretenda atribuir efeitos retroativos à concessão de medida cautelar, ele deverá fazê-lo expressamente; caso a sentença seja silente, os efeitos serão “*ex nunc*”.

¹⁷ Essa competência do Presidente do STF está previsto no art. 13, VIII, do Regimento Interno do STF.



b) **Eficácia geral ("erga omnes")**: A concessão de medida cautelar é dotada de eficácia contra todos e **efeito vinculante** em relação aos **demaís** órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Observe que a decisão negativa da cautelar não produz efeitos *erga omnes* e vinculantes.

c) **Efeito repristinatório**: Quando o STF concede uma medida cautelar em ADI, a **norma impugnada ficará suspensa** até que ocorra o julgamento de mérito. Com a suspensão da norma impugnada, a **legislação anterior**, acaso existente, **torna-se aplicável**. É esse o efeito repristinatório. As normas revogadas pela lei ou ato normativo suspenso tornam-se novamente aplicáveis. É a volta dos "mortos-vivos"... rsrs.

Cabe destacar, porém, que o **STF poderá afastar o efeito repristinatório**. É que, segundo o art. 11, 2º, da Lei nº 9.868/99, *"a concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário"*. Dessa forma, caso o **efeito repristinatório seja indesejado**, é possível que o STF o afaste, manifestando-se expressamente nesse sentido. O STF só poderá afastar o efeito repristinatório quando houver **pedido expresso do autor da ADI**.

O **início da produção de efeitos** pela medida cautelar se dá com a **publicação**, no Diário de Justiça da União, da **ata de julgamento** do pedido, ressalvadas as situações excepcionais expressamente reconhecidas pelo STF. Por ter efeito vinculante, a concessão de medida cautelar irá, automaticamente, **suspender o julgamento de todos os processos** que envolvam a aplicação da lei ou ato normativo objeto da ação.

Quando o STF analisa uma medida cautelar em sede de ADI, ele não está se pronunciando em definitivo sobre o tema. Essa será uma decisão provisória; a decisão de mérito somente ocorrerá depois, mais à frente. Dessa maneira, o **indeferimento da medida cautelar não significa que foi reconhecida a constitucionalidade** da lei ou ato normativo impugnado. Percebe-se, dessa maneira, que o indeferimento de uma medida cautelar **não produz efeito vinculante**. Os outros Tribunais do Poder Judiciário terão ampla liberdade para decidir pela inconstitucionalidade da norma que foi impugnada no STF.

Imprescritibilidade

Por ser um processo objetivo e que tem como objeto a defesa da ordem jurídica, **não há prazo prescricional ou decadencial** para a propositura da ADI. Lembra-se apenas que o controle abstrato em sede de ADI só pode ter como objeto leis ou atos normativos expedidos **após a entrada em vigor da Constituição de 1988**. Além disso, as leis e atos normativos deverão estar em seu período de vigência para serem objeto da ação.

Deliberação

A decisão de mérito em ADI está sujeita a dois quóruns:

a) **Quórum de presença**: É necessário que estejam presentes na sessão pelo menos **8 (oito) Ministros** do STF. Sem esse "quórum" especial, não pode haver decisão deliberativa.



b) **Quórum de votação**: Em razão da cláusula de “reserva de plenário” (sobre a qual nós já estudamos), a proclamação da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da norma ou do dispositivo impugnado dependerá da manifestação de **pelo menos 6 (seis) Ministros** (maioria absoluta).

Caso não se alcance o número de 6 (seis votos), estando ausentes Ministros em número suficiente para influir no julgamento, esse será **suspenso para aguardar o comparecimento dos Ministros ausentes**, até que se atinja o número necessário para a decisão num ou noutro sentido. O Presidente do STF não está obrigado a votar, devendo fazê-lo apenas quando assim quiser ou quando for necessário desempate, por terem 5 (cinco) Ministros votado no sentido da constitucionalidade da norma analisada e 5 (cinco) votado no sentido da inconstitucionalidade.

Natureza dúplice ou ambivalente

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) possui **natureza dúplice** (ou ambivalente), o que significa que a decisão de mérito proferida em ADI produz eficácia quando o pedido é concedido ou quando é negado. Se o STF considerar que a lei ou ato normativo é inconstitucional, a ADI será **julgada procedente**; por outro lado, caso o Tribunal entenda que a lei ou ato normativo é compatível com a Constituição, a ADI será **julgada improcedente**.

Efeitos da decisão

As **decisões de mérito** em ADI (decisões definitivas) têm os seguintes efeitos:

a) **Efeitos retroativos (“ex tunc”)**: A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo terá, em regra, **efeitos retroativos (“ex tunc”)**. Aplica-se, aqui, a **teoria da nulidade**, segundo a qual considera-se que a lei já “nasceu morta”. Em razão disso, os efeitos por ela produzidos são todos considerados inválidos.

Por essa ótica, a sentença que reconhece a inconstitucionalidade da norma, em sede de ADI, é **meramente declaratória** de uma situação que já existia: a nulidade da norma. Os atos praticados com base na lei ou ato normativo declarado inconstitucional podem, então, ser invalidados.

Existe a possibilidade de que o STF, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, proceda à **modulação dos efeitos temporais** da sentença. Assim, **excepcionalmente**, a decisão em sede de ADI poderá ter **efeitos “ex nunc”** ou mesmo poderá ter eficácia a partir de um **outro momento** fixado pela Corte.

A **manipulação dos efeitos temporais** da decisão pode ser **para o futuro** ou **para o passado**. Por exemplo, suponha que o STF declare a inconstitucionalidade de uma lei editada em 2005. Ao manipular os efeitos da decisão poderá dizer que essa lei é inconstitucional a partir de 2010 ou, ainda, que a lei será inconstitucional daqui a 2 anos.



INDO MAIS FUNDO!



É **cabível** o ajuizamento de **embargos declaratórios** com o objetivo de promover a modulação dos efeitos de decisão do STF no âmbito de ADI.

Para que os embargos declaratórios sejam acolhidos, todavia, exige-se que a **modulação dos efeitos** já tenha sido requerida na petição inicial.

b) **Eficácia "erga omnes"**: A decisão em sede de ADI terá eficácia contra todos, ou seja, **alcança indistintamente a todos**. Isso se deve ao fato de que a ADI é um **processo de caráter objetivo**, no qual inexistem partes; a ADI tem como finalidade tutelar a ordem constitucional (e não interesses subjetivos).

Cabe destacar que o STF poderá, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, **restringir os efeitos da decisão** em uma ADI, determinando que ela não alcançará a todos indistintamente, mas apenas a algumas pessoas. A Corte faz, desse modo, uma **manipulação de efeitos quanto aos atingidos**.

c) **Efeito vinculante**: A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em ADI terá efeito vinculante em relação aos **demais órgãos do Poder Judiciário** e à **Administração Pública** direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Observe que nos referimos "*aos demais órgãos do Poder Judiciário*", o que, portanto, **exclui o STF**, que **não estará vinculado** às decisões que ele próprio tomar em ADI. É perfeitamente possível, dessa maneira, que o STF mude a orientação firmada em julgados pretéritos. O efeito vinculante também **não alcança o Poder Legislativo**, que poderá editar nova lei de conteúdo idêntico ao da norma declarada inconstitucional pelo STF.

INDO MAIS FUNDO!



Há duas teorias a respeito do efeito vinculante das decisões no âmbito do controle abstrato: i) a teoria restritiva e; ii) a teoria extensiva (ou "teoria da transcendência dos motivos determinantes").

Para entendê-las melhor, é preciso que saibamos que uma sentença tem as seguintes partes (art. 489, Novo CPC): i) relatório; ii) fundamentos e; iii) dispositivo. No dispositivo da sentença é que o juiz irá resolver a questão que lhe foi submetida. Nos fundamentos, o juiz irá explicar o que o levou a tomar aquela decisão. Dentro dos fundamentos da decisão, há o que se chama de "*ratio*



decidendi" ("as razões de decidir") e "*obiter dictum*" ("o que foi dito de passagem")

Para a **teoria restritiva**, **apenas a parte dispositiva terá efeito vinculante**.

Para a **teoria extensiva** (ou "teoria da transcendência dos motivos determinantes"), além da parte dispositiva, uma **parte da fundamentação também terá efeito vinculante**, notadamente a "*ratio decidendi*".

Atualmente, o STF adota a teoria restritiva no controle concentrado de constitucionalidade. **Não é aceita**, portanto, a "**teoria da transcendência dos motivos determinantes**".

INDO MAIS FUNDO!



O Caso do Amianto (ADI 3406 e ADI 3470): controle incidental no âmbito do controle concentrado-abstrato de constitucionalidade.

O amianto, também conhecido como asbesto, é uma substância largamente empregada na indústria, mas que traz **grandes problemas para a saúde**, tanto para os trabalhadores quanto para os consumidores. A Lei federal nº 9.055/95, com o objetivo de estabelecer medidas de proteção para a saúde, **permitiu a utilização de apenas uma espécie de amianto**: a variante denominada de **crisotila**.

Várias leis estaduais, entretanto, estabeleceram **restrição mais grave** do que a lei federal, **proibindo a utilização de todas as espécies de amianto**. Foi o caso, por exemplo, da Lei nº 3.579/2001, editada pelo Estado do Rio de Janeiro, que foi questionada perante o STF por meio da ADI 3.406/RJ e da ADI 3470/RJ.

No julgamento dessas ADIs, pleiteava-se a **declaração de inconstitucionalidade da lei estadual** que proibia a utilização de todas as formas de amianto. Esse era o **pedido** dessas ADIs. Alegava-se que a restrição imposta pela lei estadual seria maior do que a imposta pela lei federal e que, em virtude disso, teria havido invasão da competência legislativa da União sobre o tema. Sabe-se, afinal, que, no âmbito da competência concorrente, as leis estaduais não podem contrariar as normas gerais editadas pela União.

Embora esse fosse um argumento bastante plausível, o STF concentrou-se na **análise incidental** do art. 2º, da Lei federal nº 9.055/95, que permitia a utilização do amianto crisotila. Para a Corte, essa norma sofreu um **processo de inconstitucionalização** em virtude da formação de um **consenso científico** em torno do **risco à saúde provocado por todas as espécies de amianto**, inclusive o amianto crisotila. Assim, embora o pedido nas ADI 3.406/RJ e da ADI 3470/RJ não tenha sido a declaração de inconstitucionalidade da Lei federal nº 9.055/95, foi exatamente isso o que decidiu o STF.



Perceba, portanto, que é possível que, no âmbito do controle concentrado-abstrato de constitucionalidade, o STF aprecie incidentalmente a constitucionalidade de uma lei. Foi o que ocorreu nas ADI 3406 e ADI 3470, que tinham como pedido a declaração de inconstitucionalidade de lei estadual editada pelo Rio de Janeiro.

Incidentalmente, porém, o STF apreciou a constitucionalidade da Lei federal nº 9.055/95. Essa foi uma questão prejudicial, antecedente à resolução do mérito. Ao apreciar a Lei nº 9.055/95, o STF reconheceu que a utilização de qualquer espécie de amianto deve ser proibida no Brasil.

O que chama muito a nossa atenção é o fato de que o STF atribuiu eficácia *erga omnes* e efeito vinculante a essa declaração incidental de inconstitucionalidade, fugindo completamente à regra geral do controle incidental. Sabemos, afinal, que as decisões no controle incidental têm eficácia *inter partes* e efeito não vinculante.

Segundo a Corte, é inconstitucional a permissão do uso do amianto crisotila no Brasil, em virtude de ofensa à proteção do meio ambiente (art. 225, CF/88), ao direito à saúde (art. 196, CF/88) e à obrigação de o Estado reduzir os riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Por consequência, as leis estaduais que proíbem o uso de todas as espécies de amianto são constitucionais.

Em nosso sentir, a atribuição de eficácia *erga omnes* e efeito vinculante ao controle incidental foi fruto de uma situação episódica e excepcional julgada pelo STF, não se podendo afirmar que a Corte alterou seu entendimento sobre o tema.

Também consideramos que, para esse caso específico, o STF aplicou a “teoria da transcendência dos motivos determinantes”, justamente por atribuir efeito vinculante à *ratio decidendi*, e não apenas ao dispositivo. Explico melhor. No caso examinado, o dispositivo da sentença declarou a constitucionalidade da lei estadual que proibia a utilização de todas as formas de amianto; a *ratio decidendi* (“razão de decidir”), por sua vez, declarou a inconstitucionalidade da lei federal que permitia o uso do amianto crisotila. Pois bem. O STF atribuiu eficácia *erga omnes* e efeito vinculante a essa declaração de inconstitucionalidade da permissão de uso do amianto crisotila.

d) **Efeito repristinatório**: Quando uma lei ou ato normativo é declarado inconstitucional em sede de ADI, a legislação anterior (acaso existente) voltará a ser aplicável. Ressalte-se que o STF poderá declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada (objeto da ação) e também das normas por ela revogadas, evitando o efeito repristinatório (indesejado) da decisão de mérito. Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que o autor impugne tanto a norma revogadora quanto os atos por ela revogados.

A decisão de mérito em ADI é definitiva/irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios. Só para facilitar o entendimento: os embargos declaratórios são o recurso cabível para esclarecer uma decisão judicial em que há contradição, omissão ou obscuridade. Também



não cabe ação rescisória contra decisão proferida em sede de ADI. Explico: a ação rescisória é aplicável no Direito para impugnar ações judiciais transitadas em julgado.

Caso haja desrespeito à decisão tomada em ADI, o prejudicado poderá propor reclamação perante o STF, que determinará a anulação do ato administrativo ou a cassação da decisão judicial reclamada.

ESTA É DIFÍCIL!



A tramitação simultânea de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e de incidente de arguição de inconstitucionalidade em tribunal de segunda instância, ambos discutindo a validade do mesmo dispositivo legal, não configura a hipótese de cabimento da reclamação constitucional prevista no art. 102, I, I, da Constituição Federal (usurpação da competência). Isso porque os sistemas difuso e concentrado de controle de constitucionalidade podem coexistir.

Modulação dos efeitos temporais:

Como já dissemos, a decisão de mérito em ADI terá, em regra, efeitos "ex tunc", retirando a norma inválida do ordenamento jurídico. A norma declarada inconstitucional em ADI será considerada inválida desde sua origem, com consequente restauração da vigência daquelas por ela revogadas (efeito repristinatório).

Entretanto, poderá o Supremo, por decisão de 2/3 (dois terços) dos seus membros, em situações especiais, tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, dar efeitos prospectivos ("ex nunc") à mesma, ou fixar outro momento para que sua eficácia tenha início.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. Camaçari - BA - 2024) A decisão que declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade poderá ser objeto de ação rescisória, no prazo decadencial de dois anos, iniciando a contagem do seu trânsito em julgado.

Comentários:



A decisão de mérito do STF no julgamento de ADI é definitiva e irrecorrível, possibilitando apenas a apresentação de embargos de declaração. No mesmo sentido, não há que se falar em apresentação de ação rescisória em face de julgamento de ADI. Questão errada.

(TELEBRAS – 2022) É admitido o aditamento da petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade para incluir impugnação a novos dispositivos legais a qualquer tempo, desde que a ação ainda não tenha sido incluída em pauta de julgamento.

Comentários:

A jurisprudência do STF é no sentido de que o aditamento à inicial somente é possível nas hipóteses em que a inclusão da nova impugnação (i) dispense a requisição de novas informações e manifestações e (ii) não prejudique o cerne da ação. Questão errada.

(DPU – 2016) O defensor público-geral da União tem legitimidade constitucional para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade e de ação declaratória de constitucionalidade.

Comentários:

O Defensor Público-Geral da União não tem legitimidade para propor ADI e ADC. Questão errada.

(TJDFT – 2016) As decisões definitivas de mérito em ADI produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, do dispositivo e dos fundamentos determinantes, à administração e aos órgãos do Poder Judiciário.

Comentários:

O STF *não adota* a “teoria da transcendência dos motivos determinantes”, mas sim a teoria restritiva, segundo a qual apenas a parte dispositiva tem efeitos vinculantes. Questão errada.

(TRF 5ª Região – 2015) Se o pedido da ADI se limitar única e exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade formal, o STF ficará impedido de examinar a inconstitucionalidade material da lei.

Comentários:

O STF *não poderá* examinar a inconstitucionalidade material da lei caso o pedido da ADI tenha se limitado única e exclusivamente à declaração de inconstitucionalidade formal. Questão correta.

(TRF 5ª Região – 2015) De acordo com o entendimento do STF, se, no curso de ADI proposta por partido político, este vier a perder sua representação no Congresso Nacional, referida ação deverá ser declarada prejudicada.

Comentários:

A aferição da legitimidade se dá no momento da propositura de ADI. Assim, a perda superveniente da legitimidade de partido político não prejudica o seguimento da ADI. Questão errada.

(TRF 5ª Região – 2015) A declaração de inconstitucionalidade proferida em ADI vincula o legislador, que fica impedido de promulgar lei de conteúdo idêntico ao do texto anteriormente censurado.

Comentários:



O legislador não está vinculado à declaração de inconstitucionalidade proferida em ADI. Questão errada.

(TRF 1ª Região – 2015) Segundo entendimento do STF, todos os legitimados para propor ADI possuem capacidade processual plena e podem subscrever a peça inicial da ação sem auxílio de advogado.

Comentários:

Há alguns legitimados que precisam de assistência advocatícia para propor ADI: i) *partido político* com representação no Congresso Nacional e ii) *confederação sindical* ou *entidade de classe de âmbito nacional*.

Questão errada.



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)

Introdução

São várias as normas da Constituição Federal que possuem **eficácia limitada**, ou seja, que não são autoaplicáveis. Elas **dependem de regulamentação** para que produzam todos os seus efeitos, sob pena de não se concretizarem. A efetividade dessas normas depende diretamente da atuação regulamentadora do Poder Público.

Mas e se o Poder Público se mantiver inerte?

Nesse caso, é notório que há um desrespeito à Constituição, documento que foi elaborado para regular efetivamente a vida social. Haverá, então, uma verdadeira **omissão inconstitucional**, que põe em risco a própria força normativa da Constituição.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) foi criada pela Constituição Federal de 1988, com forte inspiração na Constituição portuguesa. Seu objetivo é justamente **garantir a efetividade das normas constitucionais**, **impedindo a inércia** do órgão encarregado de elaborar a norma regulamentadora de dispositivo constitucional não-autoaplicável. Cabe destacar que a **ADO não se restringe à omissão legislativa**; ela alcança, também, a omissão da Administração Pública em editar **atos administrativos** necessários à concretização de dispositivos constitucionais.

A ADO é, junto com o mandado de injunção, um importante **instrumento para combater as omissões inconstitucionais**. Todavia, o mandado de injunção é utilizado em um caso concreto; trata-se de ação que viabiliza o **controle incidental** de constitucionalidade. Por sua vez, a ADO visa impugnar a omissão constitucional “em tese”; nesse caso, trata-se de **controle abstrato** de constitucionalidade.

Em regra, tudo o que se aplica à ADI é aplicável também à ADO. Nos tópicos seguintes, ressaltaremos aqueles pontos em que as ações se distinguem.

Legitimados ativos

O entendimento doutrinário e jurisprudencial sempre foi o de que podem propor ADO **exatamente os mesmos legitimados a propor ADI** (art. 103, I a IX, CF/88). Com a edição da Lei nº 12.063/2009, que trata da ADO, essa regra passou a estar positivada.





Há uma **peculiaridade importante** na legitimação ativa da ADO. É que muitos dos **legitimados a propor essa ação podem ser responsáveis por uma omissão inconstitucional**. Como exemplo, o Presidente da República tem a iniciativa privativa (ou reservada) de projetos de lei sobre o regime jurídico dos servidores públicos federais. Assim, uma omissão relacionada a um direito dos servidores será, muito provavelmente, imputada ao Presidente.

Por uma questão de lógica, **não faz sentido que a própria autoridade responsável pela omissão ingresse com uma ADO**. Seria amplamente contraditório admitir que isso ocorresse.

Legitimados Passivos

Os legitimados passivos da ADO são os **órgãos ou autoridades omissos**, que **deixaram de tomar as medidas necessárias** à implementação dos dispositivos constitucionais não-autoaplicáveis.

Deve-se observar, no caso concreto, a quem cabia a **iniciativa de lei**. Caso o **Poder Legislativo não disponha de iniciativa** sobre determinada matéria, **não poderá ser imputada a ele a omissão**. Assim, num caso em que a lei é de iniciativa privativa do Presidente da República e ele não apresenta o projeto de lei ao Legislativo, o requerido será o Chefe do Executivo (e não o Congresso Nacional).

Por outro lado, caso o **projeto de lei tenha sido apresentado** pela autoridade detentora da iniciativa reservada, a ela não mais poderá ser imputada a omissão. A edição da norma passará, nessa situação, a ser de responsabilidade do Poder Legislativo (e a esse Poder poderá ser imputada a omissão).



Objeto

A ADO tem por objeto a **omissão constitucional**, caracterizada pela inobservância da Carta Magna devido à **inércia do poder constituído** competente para promover sua implementação. A omissão deverá relacionar-se a normas constitucionais de **eficácia limitada** de caráter mandatório, cuja aplicabilidade requer uma ação do Poder Público.

A ADO tem por finalidade, portanto, **promover a integridade do ordenamento jurídico**, fazendo cessar a ofensa à Constituição pela inércia dos poderes constituídos. Está relacionada à **omissão "em tese"**, sem qualquer relação a um caso concreto. O instrumento adequado para solucionar casos concretos, nos quais se visa assegurar direitos subjetivos, é o mandado de injunção.

Por meio de ADO, podem ser impugnadas **omissões de órgãos federais e estaduais** em face da CF/88. Também podem ser impugnadas omissões de órgãos do DF quanto às suas competências estaduais. Por outro lado, não podem ser impugnadas, via ADO, omissões de órgãos municipais ou omissões de órgãos do DF relativas às competências municipais.

A ADO pode ser utilizada para combater **omissões legislativas** e **omissões administrativas**. Assim, caberá a fiscalização da omissão constitucional derivada da falta de edição de **atos normativos primários** (por exemplo, leis complementares, leis ordinárias e medidas provisórias) ou **secundários** (por exemplo, decretos e instruções normativas).

Questão relevante diz respeito à **inércia nas fases de discussão e deliberação** do processo legislativo. Isso porque, com exceção do que ocorre no procedimento abreviado (art. 64, §§ 1º e 2º, da Constituição), não há determinação de prazo para a apreciação dos projetos de lei, o que resulta em frequente **falta de deliberação em um prazo razoável**. O STF, avaliando essa morosidade, vinha considerando que, uma vez desencadeado o processo legislativo, não haveria que se falar em omissão constitucional do legislador.

Entretanto, esse entendimento do STF foi superado. Passou-se a considerar que a **inércia na deliberação das Casas Legislativas pode ser objeto de ADO**. Nesse sentido, a Corte, em 09 de maio de 2007, julgou, por unanimidade, procedente a ADI 3.682/MT, ajuizada em razão da mora na elaboração da lei complementar prevista no art. 18, § 4º, da Constituição Federal. Entendeu-se que **a inércia na deliberação também poderia configurar omissão passível de vir a ser reputada constitucional**, no caso de os órgãos legislativos não deliberarem dentro de um **prazo razoável** sobre o projeto de lei em tramitação. No caso em questão, o lapso temporal de mais de dez anos desde a data da publicação da EC nº 15/96 foi considerado uma inércia constitucional.

A omissão impugnada por meio de ADO pode ser **total ou parcial**. Será uma omissão total quando o legislador não produz qualquer ato no sentido de atender à norma constitucional. Será uma omissão parcial quando há edição de um ato normativo que atende apenas parcialmente à Constituição.

Atuação do AGU e do PGR

Na **ADI**, é **obrigatória** a manifestação do Advogado-Geral da União (AGU) e do Procurador-Geral da República (PGR).



Na ADO, é um pouco diferente. O Procurador-Geral da República (PGR) deverá sempre se manifestar. É o que manda o art. 103, § 1º, segundo o qual "o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal".

A participação do Advogado-Geral da União (AGU), porém, não é obrigatória em ADO, uma vez que não há ato normativo a ser defendido. Há que se ressaltar, todavia, que o Ministro Relator poderá solicitar a manifestação do Advogado-Geral da União (AGU), que deverá ser encaminhada no prazo de 15 (quinze) dias.

Medida Cautelar em ADO

A Lei 9.868/1999 determina que, em caso de especial urgência e relevância da matéria, o Tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, desde que presentes à sessão de julgamento pelo menos 8 (oito ministros), poderá conceder medida cautelar, após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.

A medida cautelar poderá consistir em:

- a) Suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial.
- b) Suspensão de processos judiciais ou processos administrativos.
- c) Outra providência fixada pelo Tribunal.

Efeitos da decisão

O STF, ao declarar a inconstitucionalidade da omissão legislativa ou administrativa, não poderá, em respeito ao princípio da separação de poderes, editar a norma regulamentadora. É por isso que a doutrina considera que ainda são tímidos os efeitos da decisão que reconhece a procedência da ADO.

Temos 2 (duas) situações diferentes:

- a) Em caso de omissão de um dos Poderes do Estado: o STF dará ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias.
- b) Em caso de omissão imputável a órgão administrativo: o STF notificará o órgão para que adote as providências necessárias em 30 (trinta) dias a partir da ciência da decisão ou em outro prazo razoável a ser estipulado pelo Tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido.

Na ADI nº 3.682, o STF estipulou o prazo de 18 (dezoito) meses para que o Congresso Nacional conferisse disciplina legislativa ao tema, contemplando as situações verificadas em virtude da omissão legislativa. Salienta-se, porém, que a própria Corte fez a ressalva de que não se tratava "de impor um prazo para a atuação legislativa do Congresso Nacional, mas apenas da fixação de



um *parâmetro temporal razoável*". Essa solução foi uma inovação do Supremo, ao estabelecer prazo para superação do estado de inconstitucionalidade decorrente da omissão.

Destaca-se, porém, que apesar do caráter mandamental da ADI 3.862, ainda *prevalece no STF* a linha de jurisprudência que determina que o **Tribunal apenas declare a omissão** do Poder competente.

HORA DE PRATICAR!



(ITAIPI Binacional - 2024) Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias, e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em noventa dias.

Comentários:

De fato, a declaração de inconstitucionalidade por omissão deve ser levada ao conhecimento do Poder competente para adoção das providências necessárias. No entanto, em se tratando de órgão administrativo, as providências devem ser adotadas em até **30 dias**. Questão errada.

(PC-SC – 2024) O objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) são omissões que violam a exequibilidade das normas constitucionais de eficácia limitada.

Comentários:

É exatamente isso: a omissão combatida por meio da ADO deverá relacionar-se a normas constitucionais de eficácia limitada de caráter mandatório, cuja aplicabilidade requer uma ação do Poder Público. Questão correta.

(TJ-MG – 2015) Declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em sessenta dias.

Comentários:

Em caso de *omissão de um dos Poderes* do Estado, o STF *dará ciência* ao Poder competente para a adoção das providências necessárias.

Por outro lado, em caso de *omissão imputável a órgão administrativo*: o STF notificará o órgão para que adote as *providências necessárias em 30 (trinta) dias* a partir da ciência da decisão ou em *outro prazo razoável* a ser estipulado pelo Tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. Questão errada.

(TRF 5ª Região – 2015) Não é cabível medida cautelar em ADI por omissão.

Comentários:

É cabível medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO). Questão errada.



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE INTERVENTIVA

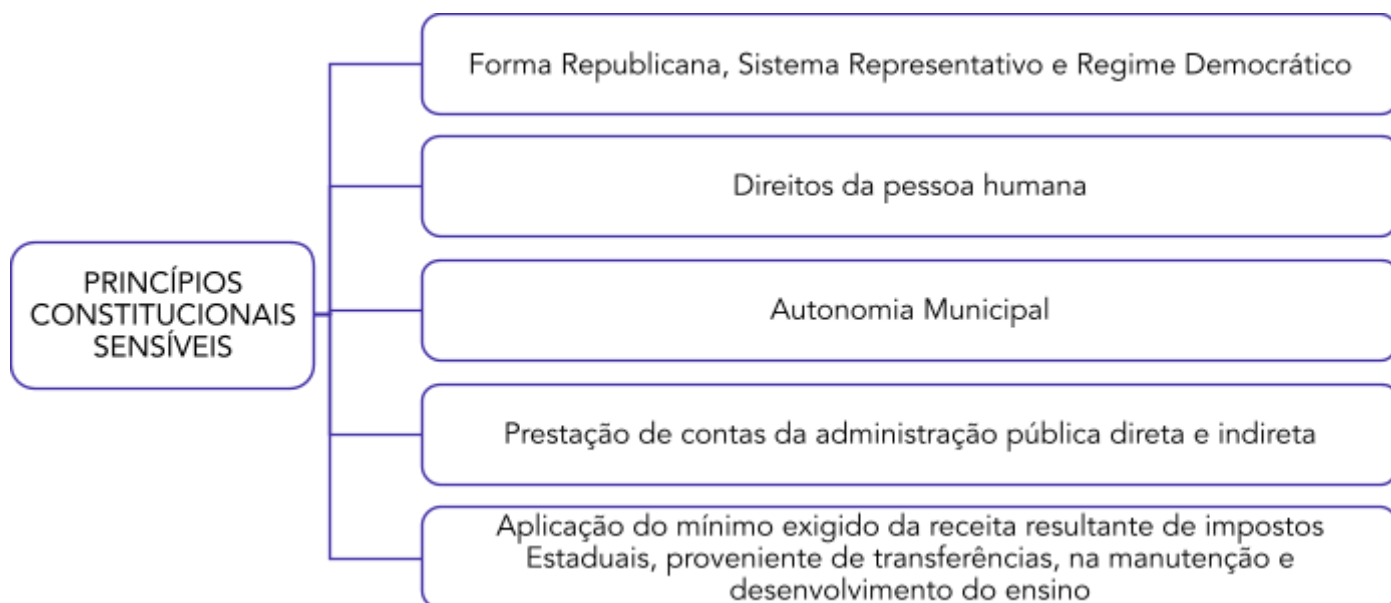
A ADI interventiva é um instrumento destinado a **proteger os princípios constitucionais sensíveis**. Esses **princípios estão arrolados no art. 34, VII**, da Carta Magna, contemplando: i) forma republicana, sistema representativo e regime democrático; ii) direitos da pessoa humana; iii) autonomia municipal; iv) prestação de contas da Administração Pública direta e indireta e; v) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A ADI interventiva é uma das formas pelas quais se viabiliza a **intervenção federal** (nos Estados, DF ou municípios localizados em Territórios) e a **intervenção estadual** (nos Municípios). Afasta-se temporariamente, por meio da intervenção, a autonomia do ente federativo que a ela é submetido. Destaque-se o seguinte: a decretação da intervenção é sempre **competência do Chefe do Poder Executivo** (Presidente ou Governador), mesmo no caso de ADI interventiva.

A ADI interventiva federal é **proposta pelo Procurador-Geral da República** perante o STF diante de violação a um princípio constitucional sensível. Tem como **objetos**: i) lei ou ato normativo; ii) omissão ou incapacidade das autoridades locais para preservar os princípios constitucionais sensíveis; ou iii) ato governamental estadual que desrespeite os princípios sensíveis.¹

Caso a ADI interventiva seja julgada procedente pelo STF, será **requisitada a intervenção federal** ao Presidente da República. O Presidente **deverá**, então, promover a intervenção federal; não poderá ele descumprir a ordem do STF.

A decretação de intervenção federal é realizada **mediante decreto**, que irá se limitar a **suspender a execução** do ato impugnado: é o que a doutrina chama de **intervenção branda**. Caso essa medida não seja suficiente para restaurar a normalidade, o Presidente **nomeará interventor** e **afastará as autoridades responsáveis dos seus cargos**. É a intervenção efetiva.



¹ LENZA, Pedro. *Direito Constitucional Esquematizado*, 15ª edição. Editora Saraiva, São Paulo, 2011. pp. 346-347.



Por sua vez, a **ADI interventiva estadual** é **proposta pelo Procurador-Geral de Justiça** perante o Tribunal de Justiça (TJ). Uma vez provida a representação, o **Governador** decretará a intervenção estadual no Município. Destaque-se, ainda, que a decisão do TJ que negar provimento à representação do Procurador-Geral de Justiça **não poderá ser objeto de recurso extraordinário ao STF**. Isso porque essa decisão não é jurídica, possuindo, ao contrário, **natureza político-administrativa**.

JURISPRUDÊNCIA



Súmula 614 - STF: Somente o Procurador-Geral da Justiça tem legitimidade para propor ação direta interventiva por inconstitucionalidade de Lei Municipal.

HORA DE PRATICAR!



(TJ-RJ – 2023) Somente o Procurador-Geral da Justiça tem legitimidade para propor ação direta interventiva por inconstitucionalidade de Lei Municipal.

Comentários:

A questão vai ao encontro do entendimento sumulado pelo STF no enunciado nº 614. Questão correta.

(SEFAZ-PE – 2014) A representação interventiva, prevista na Constituição Federal, tem como parâmetro de controle os princípios constitucionais sensíveis.

Comentários:

É isso mesmo. A representação interventiva é apresentada pelo Procurador-Geral da República (PGR), a fim de proteger os princípios constitucionais sensíveis. Questão correta.

(SEFAZ-PE – 2014) A representação interventiva, prevista na Constituição Federal, tem como legitimados ativos o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União e, como legitimado passivo, o Estado-membro.

Comentários:

Apenas o Procurador-Geral da República é que poderá apresentar a representação interventiva. Questão errada.



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO

Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)

Introdução

A Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) é importante instrumento do controle abstrato de constitucionalidade. Surgiu no ordenamento jurídico com a **promulgação da EC nº 03/1993**. Posteriormente, ela foi objeto da **EC nº 45/2004, que equiparou o rol de legitimados** da ADC e da ADI.

Na ADC, o autor busca que o STF se pronuncie sobre lei ou ato normativo que venha gerando **dissenso entre juízes e demais tribunais**. Não há que se cogitar de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) caso não exista um **estado de incerteza acerca da legitimidade da lei**. Sabe-se que as leis gozam de presunção de constitucionalidade, a qual, todavia, pode ser afastada pelo Poder Judiciário. Por meio da ADC, busca-se transformar a presunção relativa de constitucionalidade em presunção absoluta.

Com isso, ganha-se segurança jurídica, uma vez que a decisão do STF, no âmbito de ADC, **vinculará** os **demais órgãos do Poder Judiciário e a Administração Pública Direta e Indireta**, nas esferas federal, estadual e municipal.

Há uma enorme semelhança com a ADI. Por isso, apesar de tratarmos do tema de forma abrangente, nosso foco principal serão as diferenças entre a ADC e a ADI.

Legitimados Ativos

A EC nº 45/2004 **ampliou o rol de legitimados** a propor Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) perante o STF. Com isso, os legitimados ativos a propor ADC passaram a ser **exatamente os mesmos da ADI**.

Segundo o art. 103, CF/88, **podem propor a ADI e a ADC**: i) Presidente da República; ii) Mesa do Senado Federal; iii) Mesa da Câmara dos Deputados; iv) Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF; v) o Governador de Estado ou do DF, vi) Procurador-Geral da República; vii) Conselho Federal da OAB; viii) partido político com representação no Congresso Nacional e; ix) confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Objeto

A ADC tem como objeto **apenas** as **leis e atos normativos federais**. É diferente da ADI, que também se estende às normas estaduais. A ADC, portanto, tem um objeto mais restrito (limitado) do que o da ADI. Leis e atos normativos **estaduais, municipais e distritais** não estão sujeitos, em qualquer hipótese, à ADC.



Para que a ADC possa ser ajuizada, é necessário que haja **controvérsia judicial** que esteja **pondo em risco a presunção de constitucionalidade** da norma impugnada. Essa controvérsia tanto poderá se dar pela afirmação da inconstitucionalidade da lei em diversos órgãos do Poder Judiciário quanto pela ocorrência de pronunciamentos contraditórios de órgãos jurisdicionais diversos acerca da constitucionalidade da norma.

Nesse sentido, o STF considera que a ADC *"não é o meio adequado para dirimir qualquer dúvida em torno da constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, mas somente para corrigir uma situação particularmente grave de incerteza, suscetível de desencadear conflitos e de afetar, pelas suas proporções, a tranquilidade geral"* (STF, Pleno, ADC 1-1/DF, 05.11.1993).

A **existência de controvérsia judicial relevante** é, assim, requisito essencial para que a ADC seja conhecida pelo STF. Isso deverá ser demonstrado logo na **petição inicial**, devendo ser indicada a existência de ações em andamento em juízos ou tribunais em que a constitucionalidade da lei esteja sendo impugnada.

É importante salientar que, embora as decisões judiciais possam ser provocadas pelo debate doutrinário, a **mera controvérsia doutrinária não é suficiente** para gerar estado de incerteza apto a legitimar a propositura da ADC. A controvérsia **deve ser "judicial"**.

Segundo o STF, é possível que exista "controvérsia judicial relevante" **mesmo que a lei tenha pouco tempo de vigência**. A caracterização de uma "controvérsia judicial relevante" é feita mediante um critério qualitativo (e não quantitativo!). Não é necessário que haja muitas decisões contrariando a lei. Basta que existam algumas poucas decisões julgando a lei ou ato normativo inconstitucional para que seja preenchido o requisito da "controvérsia judicial relevante".¹

FIQUE ATENTO!



Na **ADI**, não há necessidade de que seja demonstrada a existência de controvérsia judicial relevante. É possível, portanto, que seja proposta ADI **tão logo uma lei seja publicada**.

Em um mesmo processo de controle concentrado submetido ao STF, é possível que haja **cumulação de pedidos típicos de ADI e ADC**.² Por exemplo, pode ser ajuizada ADI no STF com um pedido de declaração de inconstitucionalidade do art. XX e, ao mesmo tempo, pleiteando a declaração de constitucionalidade dos arts. ZZ e YY.

A cumulação de pedidos em uma mesma ação de controle concentrado, segundo o STF, permitiria o **enfrentamento judicial coerente, célere e eficiente** de questões minimamente

¹ ADI 5316 / DF. Rel. Min. Luiz Fux. 21.05.2015

² ADI 5316 / DF. Rel. Min. Luiz Fux. 21.05.2015



relacionadas entre elas. A eventual rejeição a esse procedimento implicaria, muito provavelmente, na propositura de nova demanda com pedido e fundamentação idênticos.

Não-atuação do AGU

Não há participação do Advogado-Geral da União (AGU) no processo de ADC. Entende o STF que, uma vez que o autor **busca a preservação da constitucionalidade** do ato, não é necessário que o AGU exerça papel de defensor da mesma, já que a norma não está sendo “atacada”, mas “defendida” por meio da ação.

Reforçando esse entendimento, cabe destacar que o art. 103, § 3º, CF/88 estabelece que o AGU somente será citado quando o **STF apreciar a inconstitucionalidade** de uma norma.

O **Procurador-Geral da República (PGR)**, por sua vez, irá **obrigatoriamente** se manifestar no âmbito de ADC.

Medida cautelar em ADC

Da mesma forma que na ADI, o STF poderá, em sede de ADC, deferir pedido de medida cautelar, por decisão da **maioria absoluta** dos seus membros.

A medida cautelar em ADC consistirá na determinação de que os juízes e tribunais **suspendam o julgamento dos processos** que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação **até que esta seja julgada em definitivo pelo STF**.

Destaca-se que, da mesma forma que a cautelar em ADI, tem **eficácia “erga omnes” e efeitos vinculante e “ex nunc”**. Entretanto, diferentemente do que ocorre na ADI, a lei determina que uma vez concedida a cautelar, o STF fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, **devendo o Tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de perda de sua eficácia**. Assim, há um prazo limite para a eficácia da cautelar.

Apesar da disposição legal, **o STF não tem aplicado** essa regra na prática. O Pretório Excelso tem reconhecido a eficácia da cautelar concedida em sede de ADC mesmo após o esgotamento desse prazo.

Impossibilidade de desistência

Assim como ocorre na ADI e na ADO, **não é admissível a desistência** da ADC já proposta (art. 16, Lei 9.868/99).

Intervenção de terceiros e “amicus curiae”

De modo semelhante ao que ocorre na ADI e na ADO, **não é admitida a intervenção de terceiros** na ADC (art. 16, Lei 9.868/99). É, contudo, **admitida a figura do “amicus curiae”**.



Efeitos da decisão

As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF, nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão **eficácia contra todos** ("*erga omnes*") e **efeito vinculante**, relativamente aos **demaís órgãos do Poder Judiciário e à administração pública** direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

A ADC é uma ação de **natureza dúplice** (ou ambivalente). Se ela for julgada **procedente**, será declarada a **constitucionalidade** da norma; por outro lado, se for julgada **improcedente**, a norma será declarada **inconstitucional**. A decisão, em sede de ADC, produz **efeitos retroativos** ("*ex tunc*"). Quando houver a declaração de inconstitucionalidade da norma, é possível a modulação dos efeitos temporais da sentença.

A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ADC **é irrecorrível**, **ressalvada** a interposição de embargos declaratórios. Além disso, a decisão em ADC **não pode ser objeto de ação rescisória**.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE

Pedido	Constitucionalidade
Objeto	Leis e atos normativos federais
Legitimados	Art. 103, I a IX, CF
Efeito da decisão	Em regra, " <i>erga omnes</i> ", vinculante e " <i>ex tunc</i> ".
Julgada procedente a ação	A norma é considerada constitucional
Modulação dos efeitos temporais da decisão	Sim
Desistência da ação ou ação rescisória	Não
"Amicus curiae"	Sim
Votação	Presença de no mínimo 8 Ministros, decisão tomada pela votação uniforme de pelo menos 6 Ministros
Prazo prescricional ou decadencial	Não

HORA DE PRATICAR!



(TJ-RJ – 2023) Cabe ação declaratória de constitucionalidade de lei estadual derivada da sua competência legislativa municipal.

Comentários:



Vale lembrar que a ação declaratória de constitucionalidade, por definição, se aplica em face de leis e atos normativos federais. Ademais, não há que se falar em lei estadual derivada da sua competência legislativa municipal, mas sim em lei distrital, nesses casos. O Distrito Federal é o ente federativo que agrupa competências estaduais e municipais ao mesmo tempo. Questão errada.



CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF)

Introdução

A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) foi instituída pelo **texto original** da Constituição Federal de 1988; trata-se, portanto, de **obra do Poder Constituinte Originário**. A CF/88 trata da ADPF nos seguintes termos:

Art. 102 (...)

§ 1º A arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.

Observa-se que a norma instituída pela CF/88 para tratar da ADPF é de **eficácia limitada**. Assim, era necessária uma lei regulamentadora para tratar dessa ação constitucional. Exatamente com essa finalidade é que foi editada a Lei nº 9.882/99. A partir dela, **passou a ser possível a utilização da ADPF**; até então, embora houvesse previsão constitucional, essa ação não poderia ser utilizada.

JURISPRUDÊNCIA



É constitucional a Lei nº 9.882/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. [ADI 2.231, rel. min. Luís Roberto Barroso, j. 22-5-2023, P, DJE de 15-6-2023]

Antes de falarmos sobre as características da ADPF, é importante entendermos bem o significado da sua denominação. Afinal, o que é descumprimento de preceito fundamental?

O termo "descumprimento" tem um caráter bem mais amplo que o de "*inconstitucionalidade*". Isso porque **abrange todos os comportamentos** ofensivos à Constituição, ou seja, **atos normativos e atos não-normativos**, dentre os quais os atos administrativos.

Já os **preceitos fundamentais** são aqueles que merecem maior proteção da Constituição, por serem **normas consideradas essenciais**, imprescindíveis ao ordenamento jurídico. A expressão "preceito" é mais genérica que "princípio", uma vez que engloba não apenas os últimos, mas também todas as regras qualificadas como fundamentais. Engloba, também, as normas constitucionais implícitas fundamentais, juntamente com as expressas.



É importante destacar que o entendimento jurisprudencial é o de que **cabe ao STF identificar quais normas devem ser consideradas preceitos fundamentais** decorrentes da Constituição Federal para fim de conhecimento de ADPF ajuizada perante a Corte.¹ O STF já se manifestou reconhecendo que **são preceitos fundamentais**: i) os direitos e garantias individuais; ii) as cláusulas pétreas; iii) os princípios constitucionais sensíveis (art. 34, VII); iv) o direito à saúde e; v) o direito ao meio ambiente.

FIQUE ATENTO!



Na ADI e ADC, todas as normas constitucionais são parâmetro para o controle de constitucionalidade. Na **ADPF**, o **parâmetro de controle é mais restrito**, pois nem todas as normas constitucionais se enquadram como preceitos fundamentais.

Legitimação Ativa

Podem propor ADPF os **mesmos legitimados ativos da ADI, da ADO e da ADC**, arrolados no art. 103, I a IX, da Constituição de 1988. No texto original da Lei nº 9.882/99, havia previsão para que qualquer pessoa lesada ou ameaçada de lesão fosse legitimada a propor ADPF. Esse dispositivo, todavia, foi **vetado pelo Presidente da República**.

Objeto

A ADPF surgiu para **suprir uma lacuna do controle concentrado** de constitucionalidade. É que, até a sua criação, **não era possível** que o STF efetuasse o controle de constitucionalidade das **leis e atos normativos municipais**, dos **atos administrativos** e do **direito pré-constitucional**. Nesse sentido, lembre-se que, por meio de ADI, somente é possível realizar o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos federais e estaduais; por meio de ADC, somente se controla a constitucionalidade de leis e atos normativos federais.

O Prof. Gilmar Mendes aponta **4 (quatro) mudanças** no sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, trazidas pela ADPF:²

- a) A ADPF permite a **antecipação de decisões sobre questões constitucionais relevantes**, evitando que elas venham a ter um desfecho definitivo após longos anos, quando muitas situações já se consolidaram ao arrepio da *"interpretação autêntica"* do Supremo Tribunal Federal.

¹ ADPF nº 01, Rel. Min. Néri da Silveira. Julgamento: 03/02/2000.

² MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 6ª edição. Editora Saraiva, 2011, pp. 1124-1125.



b) A ADPF poderá ser utilizada para (de forma definitiva e com eficácia geral) solucionar controvérsia relevante sobre a **legitimidade do direito ordinário pré-constitucional** em face da nova Constituição que, até o momento, só poderia ser veiculada mediante a utilização do recurso extraordinário.

c) Em razão da eficácia "*erga omnes*" e "*efeito vinculante*" que possuem, as decisões proferidas pelo STF, em sede de ADPF, fornecerão a diretriz segura para o juízo sobre a **legitimidade ou a ilegitimidade de atos** de teor idêntico, **editados pelas diversas entidades municipais**.

d) A ADPF pode oferecer respostas adequadas para dois problemas básicos do controle de constitucionalidade no Brasil: o **controle da omissão inconstitucional** e a **ação declaratória nos planos estadual e municipal**.

A ADPF tem **caráter subsidiário**, ou seja, **não será admitida** arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade. Trata-se, portanto, de **ação de caráter residual**: não sendo possível o ajuizamento das demais modalidades de controle abstrato, admite-se o uso da ADPF. Esse é o **princípio da subsidiariedade**.

FIQUE ATENTO!



O caráter subsidiário da ADPF deve ser interpretado **apenas dentro do contexto das ações de controle concentrado**. Dessa forma, a possibilidade de enfrentamento de uma questão por meio de recurso extraordinário **não exclui** a admissibilidade de ADPF.

Além disso, se a controvérsia existente na ADPF aborda questão constitucional relevante e que mereça uniformização em âmbito nacional, ela pode ser ajuizada, ainda que haja ADI perante tribunal de justiça estadual tratando do mesmo assunto.

Sendo a ADPF uma ação subsidiária (residual), os **atos normativos federais, estaduais e distritais** (editados no uso das competências estaduais do DF) **pós-constitucionais** não poderão ser objeto de ADPF, já que podem ser impugnados via ADI. Também **não cabe ADPF** para **declarar a constitucionalidade de lei ou ato normativo federal pós-constitucional**, uma vez que tais atos podem ser objeto de ADC.

Percebe-se, dessa forma, que a ADPF **completa o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade**: as questões que não puderem ser apreciadas por meio de ADI, ADO e ADC poderão ser submetidas a exame por meio de ADPF.

Mas exatamente quais atos podem ser objeto de ADPF?

A doutrina majoritária reconhece a existência de **2 (duas) modalidades** distintas de ADPF:



a) **arguição autônoma**: tem como objetivo evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de **ato do Poder Público**.

Poderão ser objeto de ADPF autônoma: atos administrativos, atos normativos (primários ou secundários) e até mesmo atos judiciais.

São duas as modalidades de ADPF autônoma: **preventiva** (busca evitar lesão a preceito fundamental) e **repressiva** (objetiva reparar lesão a preceito fundamental).

b) **arguição incidental**: é cabível contra **ato normativo** primário ou secundário (leis ou atos normativos federais, estaduais, ou municipais, incluídos os anteriores à Constituição).

Exige-se a demonstração da **relevância de controvérsia judicial** sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado.

A ADPF é cabível diante de:

a) **Direito pré-constitucional**: A ADI e a ADC são ações que podem ser usadas apenas para examinar a constitucionalidade de leis ou atos normativos pós-constitucionais. O controle abstrato de **leis ou atos normativos anteriores à Constituição** deve ser feito mediante ADPF. Como exemplo, citamos a ADPF nº 54, na qual se discutiu sobre a interrupção da gravidez de feto anencéfalo. Na ocasião, foram examinados alguns dispositivos do Código Penal (norma pré-constitucional) à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

b) **Direito municipal em relação à Constituição Federal**: As **leis e atos normativos municipais** não podem ser objeto de ADI face à Constituição Federal, tampouco de ADC. Assim, o exame em abstrato do direito municipal em face da CF/88 deverá ser feito por meio de ADPF.

No que se refere à apreciação de **atos normativos municipais**, é importante destacar que o STF entende que não é necessária a apreciação, pela Corte, do direito de todos os municípios. Nos casos relevantes, **bastará que se decida uma questão-padrão com força vinculante**. Isso porque o efeito vinculante da decisão da Corte alcança, também, os fundamentos determinantes da decisão, o que permite sua aplicação a toda e qualquer lei municipal de idêntico teor.

c) **Interpretações judiciais violadoras de preceitos fundamentais**: Uma decisão judicial poderá adotar interpretação que contém violação a um preceito fundamental, o que dará ensejo à propositura de ADPF. Um exemplo disso foi a ADPF nº 101, na qual o STF julgou inconstitucionais as interpretações judiciais que permitiram a importação de pneus usados, as quais violaram o direito ao meio ambiente.

d) **Direito pós-constitucional já revogado ou de efeitos exauridos**.

Por outro lado, entende o STF que **a ADPF não alcança os atos políticos**, já que estes não são passíveis de impugnação judicial quando praticados dentro das hipóteses definidas pela Constituição, sob pena de ofensa à separação dos Poderes. Exemplo: **não cabe ADPF contra veto do chefe do Executivo** a projeto de lei.



Além disso, o Pretório Excelso entende que os enunciados das súmulas do STF também não podem ser objeto de ADPF. Tais enunciados são a síntese de orientações reiteradamente assentadas pela Corte, cuja revisão deve ocorrer de forma gradual pelo próprio STF.

No julgamento da ADPF 686 (Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 19.10.2021), o STF mencionou alguns requisitos que devem ser observados na petição inicial da ação:

Incumbe ao autor da arguição de descumprimento formular pedido certo e determinado, além de (i) apontar os preceitos fundamentais que reputa violados; (ii) indicar os atos questionados; (iii) instruir o pedido com as provas da violação do preceito fundamental; e (iv) definir o pedido, com todas as suas especificações (Lei nº 9.882/99, art. 3º, I a IV). Não cabe ao Estado-Juiz, diante de pedido formulado de maneira ambígua, sub-rogar-se no papel reservado ao autor da demanda para, atuando como verdadeiro substituto processual, eleger qual será o provimento judicial mais adequado aos interesses do requerente. Revela-se inócua e desprovida de utilidade e de necessidade a provocação da atuação jurisdicional do Estado objetivando, única e exclusivamente, o reconhecimento de que autoridades públicas estão sujeitas à ordem constitucional. Patente a ausência de interesse de agir do autor, uma vez inexistente, à luz do constitucionalismo contemporâneo, qualquer controvérsia em torno do reconhecimento da supremacia constitucional como postulado sobre o qual se assenta a validade de todos os atos estatais.

Logo, uma petição inicial de ADPF que não identifica com precisão os atos impugnados, sem provas que comprovam a violação de preceitos fundamentais e que não esclarece o teor da medida judicial pretendida é considerada inepta.

Medida liminar

Determina a Lei 9.882/99 que o STF, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda, em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar, *ad referendum* do Tribunal Pleno.

Em ADPF incidental, a liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da ADPF, salvo se decorrentes da coisa julgada. Já em ADPF autônoma, a liminar suspende o ato do Poder Público que fere o preceito fundamental.

“Amicus Curiae”

O art. 6º, § 2º, da Lei 9.882/99 determina que “*poderão ser autorizadas, a critério do relator, sustentação oral e juntada de memoriais, por requerimento dos interessados no processo*”. Mesmo assim, como esse dispositivo não regula de forma mais detalhada o instituto do “amicus



curiae", o STF³ tem aplicado por analogia, nas ADPF, o § 2º do art. 7º da Lei 9.868/99, que dispõe que o **relator poderá admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades**.

Nesse sentido, fica a critério do relator, caso entenda oportuno, o deferimento do pedido de "*amicus curiae*". Destaca-se, porém, que embora o § 2º do art. 6º da Lei 9.882/99 fale, genericamente, em "interessados", será sempre imprescindível a **presença do requisito da representatividade**, sob pena de se abrir espaço para a discussão de situações de caráter individual, incompatível com o caráter abstrato das arguições de descumprimento de preceito fundamental.

Princípio da Fungibilidade

A ADI e a ADPF são consideradas **ações fungíveis**, o que significa que uma pode ser substituída pela outra. Em razão disso, uma ADPF ajuizada perante o STF **poderá ser conhecida como ADI**. Da mesma forma, uma **ADI poderá ser conhecida como ADPF**.

Nesse sentido, entende o STF que *"é lícito conhecer de ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando coexistentes todos os requisitos de admissibilidade desta, em caso de inadmissibilidade daquela."*⁴

A fungibilidade é princípio que foi concebido **para se evitar prejuízos às partes quando há dúvidas objetivas** sobre qual é o meio processual adequado. Por isso, o STF fixou alguns **parâmetros** para que ADPF seja conhecida como ADI, e vice-versa⁵. São eles:

a) **dúvida razoável sobre o caráter autônomo de atos infralegais**: O autor propõe ADPF acreditando que o ato não tem caráter autônomo. Porém, trata-se de "caso polêmico", em que há uma "dúvida razoável". Entendendo o STF que se trata de ato normativo autônomo, a ADPF será recebida como ADI.

(*) Para o STF, se houver um "erro grosseiro" na escolha do instrumento processual, a ADPF não poderá ser conhecida como ADI.

b) **alteração superveniente de norma constitucional utilizada como parâmetro de controle**.

Efeitos da Decisão

Reza a Lei 9.882/99 que a decisão sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental somente será tomada se **presentes na sessão pelo menos 2/3 (dois terços) dos Ministros** (oito Ministros). Para a decisão, são necessários os **votos da maioria absoluta** dos Ministros (seis votos), com base na cláusula de reserva de plenário.

A lei determina, ainda, que a decisão proferida em ADPF terá **eficácia contra todos ("erga omnes")** e **efeitos "ex tunc" e vinculante** relativamente aos demais órgãos do Poder Público. A decisão em sede de ADPF **é irrecorrível** e **não está sujeita a ação rescisória**.

³ ADPF 205/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgamento 25.03.2011, publicação 31.03.2011.

⁴ ADI 4.180-MC. Rel. Min. Cezar Peluso. Julgamento em 10.03.2010.

⁵ ADPF 314/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. 11.12.2014.



Caso a ADPF tenha por objeto direito pré-constitucional, a decisão do STF reconhecerá a **recepção ou a revogação** da lei ou do ato normativo impugnado, tendo como fundamento a compatibilidade, ou não, com a CF/88.

Ao contrário das decisões proferidas em ADI e ADC, que só produzem efeitos a partir da publicação da ata de julgamento no Diário da Justiça, a **decisão de mérito em ADPF produz efeitos imediatos**, independentemente da publicação do acórdão. Assim, dispõe a lei que "o presidente do Tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente."

Finalmente, da mesma forma que ocorre na ADI, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de ADPF, tendo em vista razões de **segurança jurídica ou de excepcional interesse social**, o STF poderá, por **maioria de 2/3 (dois terços)** de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha efeito a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Trata-se da **modulação temporal** da declaração da inconstitucionalidade.

Celebração de acordo em sede de ADPF

A **inflação galopante** foi um problema grave enfrentado pelo Brasil em seu passado recente. O Governo buscou enfrentá-lo por meio de **sucessivos planos econômicos** (Planos Cruzado, Bresser, Verão, Collor II), os quais foram todos fracassados. Somente o Plano Real é que foi capaz de solucionar essa grande mazela que impedia a sociedade brasileira de se desenvolver.

No período desses planos econômicos fracassados (Cruzado, Bresser, Verão e Collor II), muitos poupadores/investidores sofreram prejuízos em virtude dos chamados "**expurgos inflacionários**" (atualização indevida dos valores depositados em cadernetas de poupança). A consequência foram **milhares de processos judiciais** pleiteando o pagamento da diferença de valores.

O Poder Judiciário vinha se manifestando favoravelmente aos poupadores e, por isso, a Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF) **ajuizou ADPF** perante o Supremo Tribunal Federal, pleiteando a suspensão de decisões judiciais que tivessem como objeto a reposição dos "**expurgos inflacionários**". Após muitos anos de tramitação dessa ADPF, a **CONSIF celebrou um acordo com as associações** de defesa do consumidor e associações de poupadores. Os bancos se comprometeram a pagar os poupadores segundo condições e cronograma estabelecidos no acordo; como contrapartida, os poupadores devem desistir das ações individuais propostas contra as instituições financeiras. O STF se limitou a fazer a homologação desse acordo.

Com base nesse caso específico da ADPF 165⁶, pode-se afirmar o seguinte:

- a) **É admitida a celebração de acordo em sede de ADPF**, desde que fique demonstrada a existência de conflito intersubjetivo implícito, que comporta uma solução amigável pelas partes.
- b) O STF será responsável pela **homologação de acordo** em sede de ADPF, **mas sem cancelar nenhuma das interpretações** defendidas pelos envolvidos no conflito

⁶ ADPF 165/DF. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 01.03.2018.



intersubjetivo. Em outras palavras, o STF não disse quem teria razão: os bancos ou os poupadores.

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL

Pedido	Constitucionalidade ou Inconstitucionalidade
Objeto	Leis e atos normativos federais, estaduais e municipais
Legitimados	Art. 103, I a IX, CF
Efeito da decisão	Em regra, " <i>erga omnes</i> ", vinculante e " <i>ex tunc</i> "
Julgada procedente a ação	Depende do pedido
Modulação dos efeitos temporais da decisão	Sim
Desistência da ação ou ação rescisória	Não
"Amicus curiae"	Sim
Votação	Presentes na sessão pelo menos 8 Ministros, a decisão será tomada pela votação uniforme de pelo menos 6 deles
Prazo prescricional ou decadencial	Não
Ação rescisória da decisão	Não

HORA DE PRATICAR!



(PC-PE – 2024) A arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) pode ser proposta por entidade voltada à defesa de direitos difusos e coletivos, desde que constituída há mais de um ano.

Comentários:

Os legitimados para propositura de ADPF são os mesmos daqueles previstos no art. 103 da CF/88 para o ajuizamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidades e Ações Declaratórias de Constitucionalidade. Naquele dispositivo constitucional não há previsão para que entidade voltada à defesa de direitos difusos e coletivos ajuíze tais ações. Questão errada.

(Pref. Camaçari - BA – 2024) A existência de outros meios capazes de sanar a lesividade não inviabiliza o cabimento da ADPF.

Comentários:

A ADPF é uma ação subsidiária. Ou seja, não será admitida arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade. Trata-se,



portanto, de ação de caráter residual: não sendo possível o ajuizamento das demais modalidades de controle abstrato, admite-se o uso da ADPF. Questão errada.

(TJDFT – 2016) Se a controvérsia constitucional recair sobre lei pré-constitucional estadual, é vedada a utilização da ADPF.

Comentários:

A ADPF pode ter como objetivo o direito pré-constitucional, inclusive normas estaduais. Questão errada.

(TCE-PR – 2016) O potencial cabimento de recurso extraordinário afasta o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.

Comentários:

O potencial cabimento de recurso extraordinário não afasta o cabimento de ADPF. Isso porque o princípio da subsidiariedade somente se aplica no contexto das ações de controle concentrado. Questão errada.



CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DO DIREITO ESTADUAL E MUNICIPAL

A Constituição Federal determina, em seu art. 125, § 2º, que **competete ao Estados** a instituição de **representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual**. Fixou-se, assim, o controle abstrato de constitucionalidade estadual, do qual são objeto apenas leis estaduais e municipais, sendo o órgão competente para o julgamento da ação pela via principal **exclusivamente o TJ local**.

Objeto

O controle abstrato de constitucionalidade estadual somente tem por objeto **leis estaduais ou municipais, face à Constituição Estadual**. O TJ local, portanto, **não tem competência para julgar**, em controle abstrato e concentrado, **lei federal**. Essa competência é exclusiva do STF.

Competência

O controle de constitucionalidade abstrato estadual é **exercido exclusivamente pelo TJ local** (o art. 125, § 2º, CF).

Legitimados

A Constituição **não previu**, expressamente, **os legitimados** ao controle abstrato estadual: apenas **proibiu que essa atribuição fosse dada a um único órgão**. Assim, cabe às Constituições Estaduais determinarem quais são os legitimados a propor ADI ou ADC perante o TJ local.

Surgem, então, algumas dúvidas. Pode a Constituição Estadual **alargar o rol de legitimados previsto no art. 103, CF/88**, prevendo, por exemplo, a legitimação de Defensor Público Geral do Estado ou de Deputado Estadual? E é possível a **restrição desse rol**?

O STF tem entendido que é plenamente **possível que seja alargado** o rol de legitimados pelos estados-membros¹. Quanto à **restrição do rol**, trata-se de tema ainda não decidido pelo STF. Todavia, a **doutrina entende ser possível**, desde que não se atribua a legitimação a um único órgão.

JURISPRUDÊNCIA



¹ RE 261.677, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15.09.2006; ADI 558-9-MC, Pertence, DJ de 26.03.93.

A procuradoria jurídica estadual ou municipal **possui legitimidade** para interpor recurso em face de acórdão de tribunal de justiça proferido em representação de inconstitucionalidade². A ausência de assinatura do chefe do Poder Executivo na petição recursal não constitui óbice para a análise do recurso, sendo suficiente que a peça seja subscrita pelo procurador, que também detém legitimidade recursal em ações de controle de constitucionalidade.

Parâmetro de Controle

O controle abstrato e concentrado realizado pelo Tribunal de Justiça terá **como parâmetro a Constituição Estadual** ou, no caso do Distrito Federal, a **Lei Orgânica do DF**. Frise-se que, segundo o STF, não cabe controle concentrado de constitucionalidade de leis ou atos normativos municipais contra a Lei Orgânica respectiva³. Em outras palavras: é inconstitucional a adoção de lei orgânica municipal como parâmetro de controle abstrato de constitucionalidade estadual em face de ato normativo municipal, uma vez que a Constituição Federal, no art. 125, § 2º, estabelece como parâmetro apenas a Constituição Estadual.

E no caso do Distrito Federal, ente federativo que possui tanto competências estaduais quanto municipais? A resposta está na Súmula 642 do STF, a seguir transcrita.

FIQUE ATENTO!



Súmula 642 - Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal.

Cabe destacar que **todas as normas da Constituição Estadual** poderão servir como parâmetro de controle, **o que inclui**:

- a) **normas de observância obrigatória**: São normas da Constituição Federal que, **obrigatoriamente**, devem ser inseridas na Constituição Estadual.
- b) **normas de mera repetição**: São normas da Constituição Federal que **podem ou não ser inseridas** nas Constituições Estaduais, ficando a decisão no campo da autonomia política do Estado.
- c) **normas específicas da Constituição Estadual**: São aquelas normas que estão presentes exclusivamente na Constituição Estadual, sem qualquer paralelo com a Constituição Federal.

² ARE 873804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 13.10.2022.

³ ADI 5.548, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 17.08.2021.



O STF admite, em situação excepcional, que o **Tribunal de Justiça** realize controle abstrato de constitucionalidade tendo como **parâmetro a Constituição Federal**. Isso será possível quando a norma da Constituição Federal que servirá como parâmetro for de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais.⁴

FIQUE ATENTO!



O Prof. Gilmar Mendes entende que o Tribunal de Justiça **pode declarar a inconstitucionalidade** do próprio **parâmetro de controle** (dispositivo da Constituição Estadual), quando em confronto com a Constituição Federal. Nesse caso, a ADI estadual deverá ser extinta em virtude da impossibilidade jurídica do pedido.

O Duplo Controle de Constitucionalidade

Diz-se que há duplo controle de constitucionalidade quando uma lei é alvo de controle de constitucionalidade no **Tribunal de Justiça (TJ)** e no **Supremo Tribunal Federal (STF)**. Isso poderá ocorrer quando uma lei estadual é questionada:

- No Tribunal de Justiça, face à Constituição Estadual.
- No Supremo Tribunal Federal, face à Constituição da República.

No caso de ajuizamento das ações ao mesmo tempo, deverá ocorrer a **suspensão do processo na justiça estadual**, até a deliberação do Supremo. Essa deliberação poderá se dar de duas maneiras:

- a) O STF poderá **considerar a norma estadual inconstitucional**, o que fará com que a outra **ADI, interposta na justiça estadual, perca seu objeto** (STF, Pet. 2701, Agr, DJ de 19.03.2004). Não haverá, afinal, qualquer finalidade na ADI interposta na justiça estadual: a norma declarada inconstitucional será expurgada do ordenamento jurídico.
- b) O STF poderá **decidir pela constitucionalidade da norma estadual**. Nesse caso, o **Tribunal de Justiça**, havendo fundamento diverso que justifique a possível inconstitucionalidade da norma perante a Constituição do Estado, **poderá continuar o julgamento da ADI estadual**.

Caso o julgamento **não ocorra simultaneamente**, há duas possibilidades:

- a) Se a lei for declarada **inconstitucional pelo Tribunal de Justiça**, será **expurgada do ordenamento jurídico**, não havendo que se falar em controle perante o STF.

⁴ RE 650898/RS, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, 01.02.2017



b) Se a lei tiver sua **constitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça**, **poderá ser ajuizada ADI perante o STF**. Nesse caso, a Corte poderá vir a considerá-la inconstitucional, tendo sua decisão prevalência sobre a coisa julgada estadual.

Em geral, a **decisão do Tribunal de Justiça** no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, é **irrecorrível**; não há que se falar nem mesmo em recurso para o STF. Todavia, existe uma possibilidade de **recurso extraordinário para o STF**, cabível quando o parâmetro constitucional for **norma de reprodução obrigatória pelos Estados-membros**.

Em outras palavras, se a lei ou ato normativo impugnado perante o Tribunal de Justiça estiver **violando norma da Constituição Estadual que reproduza dispositivo da Constituição Federal de observância obrigatória** pelos Estados-membros, caberá recurso extraordinário para o STF.

A decisão do STF nesse recurso extraordinário **terá os mesmos efeitos de uma ADI genérica**: eficácia "*erga omnes*" e efeitos "*ex tunc*" e vinculante. Também será possível a modulação temporal dos efeitos da decisão.

JURISPRUDÊNCIA



Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (sem similar na Constituição Federal). Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido⁵.

FIQUE ATENTO!



O recurso extraordinário interposto em sede de controle concentrado estadual **permite que o STF aprecie a constitucionalidade de lei municipal** em face da Constituição Federal. Trata-se de uma exceção à regra.

⁵ ADI 3.659, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13-12-2018.

HORA DE PRATICAR!



(TELEBRAS – 2022) Não cabe ação direta de inconstitucionalidade perante o tribunal de justiça contra lei municipal que viole lei orgânica municipal.

Comentários:

No entendimento do STF, é inconstitucional a adoção de lei orgânica municipal como parâmetro de controle abstrato de constitucionalidade estadual, em face de ato normativo municipal, uma vez que a Constituição Federal, no art. 125, § 2º, estabelece como parâmetro apenas a Constituição Estadual. A situação descrita no enunciado envolve tão somente controle de legalidade, e não de constitucionalidade. Questão correta.

(TCE-PR – 2016) Em caso de representação de inconstitucionalidade no tribunal de justiça local, em face de dispositivo da Constituição estadual de reprodução obrigatória, será possível a proposição de ADI no STF em face do mesmo dispositivo legal, quando então deverá ficar suspensa a representação em curso no TJ local até o julgamento da ADI pelo STF.

Comentários:

Há alguns dispositivos da Constituição Federal que devem ser obrigatoriamente reproduzidos pelas Constituições Estaduais. Assim, temos que:

- 1) Por estarem na Constituição Estadual, esses dispositivos podem servir como parâmetro para o controle abstrato de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça.
- 2) Pelo fato de estarem previstos na Constituição Federal, esses dispositivos podem servir como parâmetro para o controle abstrato de constitucionalidade perante o STF. Lembre-se: o controle de constitucionalidade perante o STF tem como parâmetro a Constituição Federal.
- 3) A propositura de ADI perante o STF implica na suspensão do trâmite de ADI apresentada perante o Tribunal de Justiça que tenha como parâmetro norma da Constituição Estadual de reprodução obrigatória.

Questão correta.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (CEBRASPE/FINEP/2024)

A respeito de controle de constitucionalidade, assinale a opção correta.

- a) As ações de controle concentrado somente podem ser propostas se não houver outra alternativa para sanar lesão ou violação à Constituição Federal.
- b) No Brasil, o sistema de controle de constitucionalidade é repressivo, uma vez que somente pode ocorrer após a edição do ato impugnado, não sendo possível a análise da constitucionalidade de projeto de lei.
- c) Entre os legitimados para a propositura das ações de controle concentrado figura o partido político com representação no Congresso Nacional, que deve demonstrar pertinência temática entre a lei ou ato normativo analisado e sua atuação.
- d) É cabível a propositura de ação direta de inconstitucionalidade pelo governador do Distrito Federal para declarar a constitucionalidade de lei distrital que trate do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços.
- e) É possível o controle difuso de constitucionalidade na ação popular e na ação civil pública, desde que a declaração de inconstitucionalidade seja causa de pedir.

Comentário Completo:

A questão versa sobre o **Controle de Constitucionalidade**, e em especial o chamado sobre o Controle Difuso. Trata-se de um controle realizado por qualquer juiz ou Tribunal do país. É também chamado controle pela via de exceção, defesa ou, ainda, controle aberto. Ocorre diante de um caso concreto, em que a declaração de inconstitucionalidade se dá de forma incidental, como antecedente lógico para o exame do mérito.

No controle difuso, o objeto da ação (a questão principal) não é a declaração de constitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Essa é apenas uma questão prejudicial, que deverá ser resolvida pelo Poder Judiciário previamente ao exame de mérito (incidente processual).

A finalidade principal das partes, nessa modalidade de controle, não é a defesa do ordenamento jurídico, mas sim a proteção dos direitos subjetivos cujo exercício está sendo prejudicado pela norma que desrespeita a Constituição. Nesse sentido, o STF entende que é possível que o controle difuso de inconstitucionalidade em Ação Popular e Ação Civil Pública. Olha só:



PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. INVIABILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "a **inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública**, desde que a título de causa de pedir e não de pedido ", como no caso em análise, pois, nessa hipótese, o **controle de constitucionalidade terá caráter incidental** (...) (AgInt no AREsp 1736396/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 27/04/2022)

(...) Na forma da jurisprudência do STJ, "é **possível a declaração incidental de inconstitucionalidade em Ação Popular**, 'desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal, em torno da tutela do interesse público'. (REsp 1.559.292/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/05/2016). (AgInt no REsp 1352498/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

Dito isso, podemos constatar que o nosso gabarito é a LETRA E.

A seguir, disponibilizo comentários das outras alternativas.

(...)

LETRA A. INCORRETA. Muita atenção aqui. Não são todas as ações de controle que somente podem ser propostas se não houver outra alternativa para sanar lesão ou violação à Constituição Federal. Na verdade, apenas a ADPF precisa atender ao Princípio da Subsidiariedade, nos termos do art. 4º, parágrafo primeiro da Lei nº. 9.882/99. A banca fez uma pegadinha para tentar confundir. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é que só será admitida quando não houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade.

LETRA B. INCORRETA. O controle de constitucionalidade pode ser preventivo ou repressivo. Será preventivo quando a fiscalização de constitucionalidade incide sobre a norma em fase de elaboração, no curso do processo legislativo. Já o repressivo ocorre pela fiscalização de constitucionalidade incidente sobre norma pronta, que já integra o ordenamento jurídico.

Não posso afirmar que no Brasil o sistema de controle é o repressivo. Dá a entender que temos apenas essa modalidade, o que não é verdade. Ex: O Poder Legislativo pode realizar um controle preventivo no processo legislativo Constitucional de elaboração da lei. Isso ocorre, por exemplo, quando o parlamentar impetra um Mandado de Segurança para demonstrar que o projeto de lei contempla vícios no processo de elaboração. (violou o devido processo legislativo Constitucional).



LETRA C. INCORRETA. O Partido Político com representação no Congresso Nacional não precisa demonstrar a pertinência temática. Trata-se de um legitimado universal, nos termos do art. 103 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa contém erro ao afirmar que o Governador do DF pode propor ADI para declarar a constitucionalidade da lei distrital. Na verdade, a ADI tem por objetivo a declaração de inconstitucionalidade da norma.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! De fato, é possível o controle difuso de constitucionalidade na ação popular e na ação civil pública, desde que não figure como pedido, mas sim como causa de pedir.

(...) "a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir e não de pedido ", como no caso em análise, pois, nessa hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental (...) (AgInt no AREsp 1736396/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 27/04/2022).

Gabarito: Letra E.

2. (CEBRASPE/TCDF - Tecnologia da Informação - 2023) A revogação posterior da norma legal impugnada por meio de ação direta de inconstitucionalidade, assim como a alteração posterior da norma constitucional indicada como parâmetro de controle de constitucionalidade revelam hipóteses de perda de objeto da ação de controle concentrado.

Comentário Completo:

Questão bacana sobre **Controle de Constitucionalidade**. Aqui, é importante ter o conhecimento sobre a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Vejamos a ADI 145/CE do STF:

A **alteração do parâmetro constitucional**, quando o processo ainda está em curso, **não prejudica o conhecimento da ADI**. Isso para evitar situações em que uma lei que nasceu claramente inconstitucional volte a produzir, em tese, seus efeitos.

Observe também a ADI 2158 do STF:

*Em nosso ordenamento jurídico, não se admite a figura da constitucionalidade superveniente. Mais relevante do que a atualidade do parâmetro de controle é a constatação de que a **inconstitucionalidade persiste e é atual, ainda que se refira a dispositivos da Constituição Federal que não se encontram mais em vigor**. Caso contrário, ficaria sensivelmente enfraquecida a própria regra que proíbe a convalidação.*

Dessa forma, a questão erra ao dizer que a revogação posterior da norma legal impugnada por meio de ADI, assim como a alteração posterior da norma constitucional indicada como



parâmetro de controle de constitucionalidade revelam hipóteses de perda de objeto da ação de controle concentrado.

A norma uma vez inconstitucional, sempre será inconstitucional, não há que se falar em perda de objeto da ação.

Dessa forma, a questão está incorreta!

Gabarito: Errado.

3. (CEBRASPE/TCDF - Tecnologia da Informação - 2023) A fungibilidade das ações de controle concentrado é restrita, não se admitindo, por exemplo, a conversão de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) em arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), visto que esta última possui requisitos específicos, a exemplo da subsidiariedade.

Comentário Completo:

Temos uma questão interessante sobre a possibilidade de **fungibilidade entre a ADI e ADPF**!

A ADI e a ADPF são consideradas ações fungíveis. Isso significa que uma pode ser substituída pela outra. Em razão disso, uma ADPF ajuizada perante o STF poderá ser conhecida como ADI. Da mesma forma, uma ADI poderá ser conhecida como ADPF.

Segundo o STF (ADI 4.180) "é lícito conhecer de ação direta de inconstitucionalidade como arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando coexistentes todos os requisitos de admissibilidade desta, em caso de inadmissibilidade daquela."

Logo, a questão está incorreta!

Gabarito: Errado.

4. (CEBRASPE/TCDF - Tecnologia da Informação - 2023) As leis municipais ou distritais podem ser questionadas no âmbito do controle concentrado, por meio de ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do STF, desde que o parâmetro seja a CF.

Comentário Completo:

Vamos colocar a mão na massa e resolver uma questão sobre o **Controle de Constitucionalidade**?

Inicialmente, confira o art. 102, I, a da CRFB/88:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

a) a **ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual** e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal.



Diante de todo o exposto, temos que a ADI tem como objeto a aferição da validade de lei ou ato normativo federal ou estadual editados posteriormente à promulgação da Constituição Federal.

O direito municipal, bem como as leis e atos normativos do Distrito Federal editados no desempenho de sua competência municipal, não poderá ser impugnado em sede de ADI.

Portanto, a alternativa está incorreta!

Gabarito: Errado.

5. (CEBRASPE/ PM-PA Oficial - 2023) Considerando a observância dos preceitos legais e dos entendimentos jurisprudenciais que dizem respeito às pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, julgue os itens a seguir.

I As pessoas *trans* somente adquirem o direito à substituição de prenome e da identificação do sexo diretamente no registro civil se comprovarem ter passado pela cirurgia de transgenitalização e por tratamentos hormonais ou patologizantes.

II Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), atos de homofobia e de transfobia constituem manifestações concretas do crime de racismo.

III Caso policiais sejam acionados por populares devido à manifestação de afeto de cunho não sexual, em praça pública, entre pessoas do mesmo sexo, eles deverão deslocar-se até o local da ocorrência e levar as pessoas acusadas para prestarem depoimento na delegacia.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item II está certo.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

Comentário Completo:

Questão maldosa do CEBRASPE buscando entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vamos analisar com calma cada uma das alternativas?

I As pessoas *trans* somente adquirem o direito à substituição de prenome e da identificação do sexo diretamente no registro civil se comprovarem ter passado pela cirurgia de transgenitalização e por tratamentos hormonais ou patologizantes.



O STF defende que não é exigível cirurgia de transgenitalização ou tratamentos hormonais para alteração do prenome e do sexo no registro civil. Vejamos o entendimento indicado na ADI 4275/DF:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. PESSOA TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, À LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À DIGNIDADE. **INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO OU DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS HORMONAIS OU PATOLOGIZANTES**. 1. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero. 2. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. 3. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, **independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros**, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. 4. Ação direta julgada procedente.

Portanto, a alternativa I está errada!

II Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), atos de homofobia e de transfobia constituem manifestações concretas do crime de racismo.

A alternativa está correta, conforme o entendimento do STF na ADO 26/DF:

O **conceito de racismo**, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, **por integrarem grupo vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes**, degradados à condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito.

O Plenário do STF entendeu que houve omissão inconstitucional do Congresso Nacional por não editar lei que criminalize atos de homofobia e de transfobia. A Corte enquadrava como crimes de racismo ao reconhecer omissão.

III Caso policiais sejam acionados por populares devido à manifestação de afeto de cunho não sexual, em praça pública, entre pessoas do mesmo sexo, eles deverão deslocar-se até o local da ocorrência e levar as pessoas acusadas para prestarem depoimento na delegacia.



A alternativa III está incorreta, pois o STF entende que é ilegal tentar criminalizar os atos e expressões públicas de cunho não sexual entre pessoas do mesmo sexo.

(...)

Logo, podemos afirmar que apenas o item II está certo.

O nosso gabarito é a letra “B”.

(...)

Letra A. INCORRETA. O item I está errado. O STF defende que não é exigível cirurgia de transgenitalização ou tratamentos hormonais para alteração do prenome e do sexo no registro civil (ADI 4275/DF).

Letra B. CORRETA. Realmente, apenas o item II está correto! O Plenário do STF (ADO 26) entendeu que houve omissão inconstitucional do Congresso Nacional por não editar lei que criminalize atos de homofobia e de transfobia. Temos o nosso gabarito!

Letra C. INCORRETA. Os itens I e III estão errados!

Letra D. INCORRETA. Na verdade, o item III está errado. É ilegal tentar criminalizar os atos e expressões públicas de cunho não sexual entre pessoas do mesmo sexo.

Letra E. INCORRETA. Novamente, apenas o item II está correto!

Gabarito: Letra B.

6. CEBRASPE/Conselho Nacional do Ministério Público/2023

No que se refere à reclamação constitucional e ao mandado de segurança, julgue o item a seguir, à luz do entendimento do STF.

Não se exige aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma para que seja cabível a reclamação constitucional.

Comentário:

Atenção, meus amigos! Aqui temos uma questão versa sobre **Reclamação Constitucional** e exige conhecimento do candidato no tocante ao entendimento do STF acerca da aderência estrita do objeto do ato reclamado.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo:

1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A manutenção dos critérios estabelecidos em lei anterior à Constituição de 1988, dissociando-os da indexação pelo salário-mínimo mediante a fixação do momento em que apurado o valor do direito prescrito na



norma, não possui aderência estrita com a Súmula Vinculante 4 e a ADPF 53/Pl. [Rcl 16.831 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 2ª T, j. 7-11-2017, DJE 261 de 17-11-2017.]

Sendo assim, a reclamação constitucional EXIGE aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma para que seja cabível.

Logo, o item está ERRADO.

Gabarito: Errado.

7. CEBRASPE/Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo/2023

De acordo com a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir.

Não se submete ao controle jurisdicional a interpretação quanto ao sentido de normas meramente regimentais de qualquer das casas do Poder Legislativo.

Comentário:

Questão bem “espinhosa” tratando especificamente sobre a jurisprudência do STF sobre o tema. Vamos iniciar com a análise do seguinte julgado:

Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é **defeso ao Poder Judiciário** exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de **normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria "interna corporis"**. STF. Plenário. RE 1297884/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 11/6/2021

Para quem tem conhecimento sobre o julgado, a questão ficou simples e direta, concorda?

Assim, não compete ao Poder Judiciário fazer o controle jurisdicional da interpretação do sentido e do alcance das normas regimentais das Casas Legislativas (Câmara e Senado) quando não ficar caracterizado o desrespeito às regras constitucionais pertinentes ao processo legislativo.

Portanto, a questão está correta!

Gabarito: Certo.

8. CEBRASPE/Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo/2023

A respeito do Poder Judiciário, consideradas a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item seguinte.

Os tribunais de justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da CF, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados, seja por meio da técnica da transposição, seja por meio de remissão.



Comentário:

Questão bem interessante sobre um tema um pouco complexo. Amado por poucos e temido por muitos. Mataram a charada? Isso mesmo. O examinador cobrou o **Controle de Constitucionalidade**.

O controle abstrato e concentrado realizado pelo Tribunal de Justiça só pode ter **como parâmetro a Constituição Estadual ou, no caso do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF**.

No entanto, em 2017, o Supremo Tribunal passou a admitir, em situação excepcional, que o Tribunal de Justiça realize controle abstrato de constitucionalidade tendo como parâmetro a Constituição Federal.

Isso será possível quando a **norma da Constituição Federal que servirá como parâmetro for de reprodução obrigatória pelas Constituições Estaduais**. Na visão do Supremo, os tribunais de justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da CRFB/88, desde que sejam normas de reprodução obrigatória na ordem constitucional pelos estados, seja por meio da técnica da transposição, seja por meio de remissão.

Vejamos a tese fixada no RE 650898/RS:

1) Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.

Esse entendimento torna a questão correta!

Gabarito: Certo.

9. (VUNESP/PREF. SP/2023) A respeito do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa correta.

A) O controle de constitucionalidade incidental sempre é de natureza concreta.

B) A verificação da inconstitucionalidade formal não tem a mesma consequência da inconstitucionalidade material.

C) O único instrumento jurídico apto a combater a omissão inconstitucional é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão.

D) No âmbito do controle de constitucionalidade incidental, a alegação de inconstitucionalidade da lei preclui se a parte não alegar no primeiro momento em que se pronunciar no processo.

E) Atualmente não se admite o controle de constitucionalidade de ofício.

Comentário Completo:



As chamadas **vias de ação** são os modos pelos quais uma lei pode ser impugnada perante o Judiciário. Temos a **via incidental** (de defesa ou de exceção) e a **via principal** (abstrata ou de ação direta).

No **controle incidental**, a aferição de constitucionalidade se dá diante de uma lide, um **caso concreto** em que uma das partes requer a declaração de inconstitucionalidade de uma lei. A aferição da constitucionalidade não é o objeto principal do pedido, mas apenas um incidente do processo, um meio para se resolver a lide.

Já no controle pela **via principal**, a aferição da constitucionalidade é **o pedido principal do autor**, é a própria razão do processo. O autor requer, nesse caso, que determinada lei tenha sua constitucionalidade aferida a fim de resguardar o ordenamento jurídico.

Podemos concluir que, o controle de constitucionalidade incidental sempre é de natureza concreta.

O nosso gabarito é LETRA A!

Letra A. CORRETA. No controle incidental, a aferição de constitucionalidade se dá diante de uma lide, um caso concreto em que uma das partes requer a declaração de inconstitucionalidade de uma lei.

Letra B. INCORRETA. Na verdade, a verificação da inconstitucionalidade formal tem a mesma consequência da inconstitucionalidade material. Na prática, a norma é declarada inconstitucional, sendo "retirada" do mundo jurídico, deixando de ter validade e produzindo os seus efeitos.

Letra C. INCORRETA. A ADPF também pode ser usada para combater a omissão inconstitucional. Por exemplo, para as omissões municipais! (art. 4º, parágrafo 1º da Lei. nº. 9.882/99)

Letra D. INCORRETA. Não precisa ser alegada no primeiro momento em que a parte se pronunciar no processo. Não há preclusão, nesse caso.

Letra E. INCORRETA. Na verdade, a doutrina entende que é admitido o controle de constitucionalidade de ofício. Esse tipo de controle é suscitado pelo Juiz ou Tribunal.

Gabarito: Letra A.

10. (VUNESP/PREF. SP/2023) A respeito da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), assinale a alternativa correta.

A) Admite-se a intervenção de terceiros na ADO, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil.

B) O Governador do Estado e a Mesa da Assembleia Legislativa podem propor ADI apenas em face das normas que provenham do seu próprio Estado.



C) O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil deve demonstrar relação de pertinência temática entre a impugnação que apresenta e seus interesses.

D) São passíveis de controle via ADI as normas constitucionais primárias.

E) Partidos políticos com representação no Congresso Nacional não têm capacidade postulatória para propor ADI.

Comentário Completo:

Questão interessante da VUNESP sobre o **Controle de Constitucionalidade**. Inicialmente, precisamos conhecer os legitimados ativos para a deflagração do controle concentrado ou abstrato de constitucionalidade!

Vamos lá?

Os referidos legitimados estão previstos no art. 103 da CRFB/88, olha só:

Art. 103. **Podem propor** a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

I - o Presidente da República;

II - a Mesa do Senado Federal;

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

VI - o Procurador-Geral da República;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - **partido político com representação no Congresso Nacional**;

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Dentre todos os legitimados previstos no art. 103, CF/88, apenas dois necessitam de advogado para a propositura da ação: i) **partido político com representação no Congresso Nacional** e ii) confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

No entanto, no curso do processo, eles poderão praticar todos os atos, sem necessidade de advogado. Os outros legitimados (incisos I a VII) podem propor as ações de controle concentrado independentemente de advogado. Eles possuem capacidade postulatória especial.



Resumindo, apesar de os partidos políticos com representação no Congresso Nacional possuírem legitimidade para deflagração do controle concentrado de constitucionalidade, eles não detêm capacidade postulatória especial. Dessa forma, eles devem constituir advogado para a propositura da ação.

Logo, o gabarito é a LETRA E!

Letra A. INCORRETA. Não se admite a intervenção de terceiros na ADO, conforme estipulado no art. 7º da Lei nº 9.868/99.

Letra B. INCORRETA. Na verdade, tanto o Governador do Estado quanto a Mesa da Assembleia Legislativa podem ajuizar ADI contra leis e atos normativos federais, por exemplo, desde que sejam de interesse do seu Estado. Eles são legitimados especiais! Logo, precisam comprovar a pertinência temática. Só podem propor ADI quando haja comprovado interesse de agir, ou seja, pertinência entre a matéria do ato impugnado e as funções exercidas pelo legitimado.

Letra C. INCORRETA. Na verdade, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil não precisa demonstrar relação de pertinência temática entre a impugnação que apresenta e seus interesses, uma vez que é considerado legitimado universal. Pode propor ação de controle concentrado sobre qualquer matéria.

Letra D. INCORRETA. O STF entende que as normas inseridas originalmente no texto da constituição gozam de uma chamada “presunção absoluta de Constitucionalidade”. A consequência é que elas não podem ser objeto de controle de constitucionalidade.

Letra E. CORRETA. Embora seja estabelecido no art. 103, VIII da CRFB/88 que os partidos políticos com representação no Congresso Nacional possuem legitimidade para a deflagração do controle concentrado de constitucionalidade, eles não detêm capacidade postulatória especial. Dessa forma, precisam constituir advogado!

Gabarito: Letra E.

11.(FUNDATEC / Câmara de Ituporanga – 2019) A decisão judicial que declara a inconstitucionalidade no âmbito do controle difuso

- a) tem eficácia erga omnes e efeito ex tunc.
- b) tem eficácia erga omnes e efeito ex nunc.
- c) faz coisa julgada intra partes.
- d) somente pode ser proferida em sede de tribunal.
- e) está sujeita a reexame necessário.

Comentários:

No controle difuso, o questionamento de inconstitucionalidade é feito diante de um **caso concreto**. Por isso, a decisão faz coisa julgada intra partes. O gabarito é a letra C.



12.(FUNDATEC / Prefeitura de Santa Rosa – 2018) A ação declaratória de constitucionalidade:

- a) É forma de controle difuso de constitucionalidade.
- b) Tem por finalidade precípua transformar a presunção relativa de constitucionalidade em presunção absoluta, e virtude de seus efeitos vinculantes.
- c) Poderá ser proposta por qualquer cidadão, ou seja, aquele que possui capacidade eleitoral ativa.
- d) Poderá ser ajuizada por qualquer membro do Ministério Público.
- e) Poderá ser ajuizada no primeiro grau de jurisdição, com recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

Letra A: errada. A ação declaratória de constitucionalidade (ADC) é usada no controle concentrado de constitucionalidade.

Letra B: correta. As leis gozam de presunção de constitucionalidade, a qual, todavia, pode ser afastada pelo Poder Judiciário. Por meio da ADC, busca-se transformar a presunção relativa de constitucionalidade em presunção absoluta, colocando-se fim num estado de incerteza acerca da legitimidade da lei.

Letras C e D: erradas. Podem propor ADC os mesmos legitimados a propor ADI (ação direta de inconstitucionalidade). Segundo o art. 103, CF/88, podem propor a ADI e a ADC: i) Presidente da República; ii) Mesa do Senado Federal; iii) Mesa da Câmara dos Deputados; iv) Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF; v) o Governador de Estado ou do DF, vi) Procurador-Geral da República; vii) Conselho Federal da OAB; viii) partido político com representação no Congresso Nacional e; ix) confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Letra E: errada. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal (art. 102, I, "a", CF).

O gabarito é a letra B.

13.(FUNDATEC / DPE-SC – 2018) Segundo a doutrina majoritária, quanto ao controle de Constitucionalidade repressivo em relação ao órgão Controlador, analise as assertivas a seguir:

- I. O Político tem como traço essencial o caráter não jurisdicional e sim de índole Política.
- II. O Judiciário ou jurídico é a verificação da adequação (compatibilidade) de atos normativos ou não normativos com a constituição feita pelos órgãos integrantes do poder Judiciário.
- III. O misto é quando a constituição submete certas leis e atos normativos ao controle político e depois ao controle jurisdicional.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.



e) I, II e III.

Comentários:

A *primeira assertiva* está correta. De fato, ocorre controle político quando o controle de constitucionalidade é realizado por *órgão político*, desprovido de natureza jurisdicional.

A *segunda assertiva* está correta. Há controle judiciário quando o Poder Judiciário detém a competência para declarar a inconstitucionalidade das leis.

A *terceira assertiva* está errada. No sistema de controle misto, a fiscalização da constitucionalidade de algumas normas cabe ao Poder Judiciário; outras normas, por sua vez, têm sua constitucionalidade aferida por órgão político.

O gabarito é a letra B.

14.(FUNRIO / AL-RR – 2018) O Supremo Tribunal Federal (STF) poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta.

Sendo esta a súmula vinculante, a mesma será aprovada pelos membros do STF, dependendo do voto

- a) de 2/3 dos membros.
- b) de 3/5 dos membros.
- c) monocrático de qualquer ministro.
- d) unânime dos membros.

Comentários:

O art. 103-A, da Constituição, determina que o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de *dois terços* dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. É a chamada súmula vinculante. O gabarito é a letra A.

15.(FEPESE / PGE-SC – 2018) São legitimados ativos para propor ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, dentre outros:

- a) Presidente da República; Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Mesa da Câmara dos Deputados; Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e partido político com representação no Congresso Nacional.
- b) Presidente da República; Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Mesa do Senado Federal; Mesa da Câmara dos Deputados e Tribunais de Justiça dos Estados Membros e do Distrito Federal.
- c) Presidente da República; Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados e Mesa das Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal e Procuradores Gerais dos Estados Membros.



d) Presidente da República; Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Partidos Políticos; Mesa do Senado Federal; Mesa da Câmara dos Deputados; Mesa das Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal e qualquer partido político com registro no Tribunal Superior Eleitoral.

e) Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados e Mesa das Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito regional.

Comentários:

Segundo o art. 103, CF/88, podem propor a ADI e a ADC: i) Presidente da República; ii) Mesa do Senado Federal; iii) Mesa da Câmara dos Deputados; iv) Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF; v) o Governador de Estado ou do DF, vi) Procurador-Geral da República; vii) Conselho Federal da OAB; viii) partido político com representação no Congresso Nacional e; ix) confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. O gabarito é a letra A.

16.(FGV / Câmara Municipal de Salvador – 2018) A Lei Municipal X, promulgada em 1987, vem sendo aplicada pelos órgãos da Justiça Estadual até os dias de hoje. Ocorre que um partido político com representação no Congresso Nacional firmou o entendimento de que a referida lei municipal infrinja diversos comandos da Constituição da República de 1988 afetos aos direitos e garantias individuais.

À luz da sistemática constitucional, o instrumento passível de ser utilizado para que essa controvérsia constitucional seja submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal é a:

- a) arguição de descumprimento de preceito fundamental;
- b) ação direta de inconstitucionalidade;
- c) reclamação constitucional;
- d) ação anulatória;
- e) ação declaratória de não recepção.

Comentários:

O instrumento adequado para submeter controvérsia constitucional referente a Lei Orgânica ao STF é a **arguição de descumprimento de preceito fundamental** (ADPF). Vale a pena destacar que, por meio de ADI, somente é possível realizar o controle de constitucionalidade de leis e atos normativos federais e estaduais, enquanto por meio de ADC somente se controla a constitucionalidade de leis e atos normativos federais. O gabarito é a letra A.

17.(FGV / TJ-SC – 2018) O Tribunal de Justiça de determinado Estado, nos termos da Constituição Estadual, ao julgar, em sua composição plena, representação por inconstitucionalidade ajuizada em face da Lei nº 22/2017, do Município que sedia a capital do respectivo Estado, declarou a sua inconstitucionalidade.

À luz da sistemática estabelecida na Constituição da República de 1988, o referido Tribunal de Justiça atuou:

- a) fora dos limites de sua competência, pois a Constituição Estadual somente pode instituir representação por inconstitucionalidade para leis dos Municípios do interior;



- b) fora dos limites de sua competência, pois a Constituição Estadual só pode instituir representação de inconstitucionalidade de lei estadual;
- c) nos limites de sua competência, desde que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça seja referendado pelo Supremo Tribunal Federal;
- d) fora dos limites de sua competência, pois a Constituição Estadual não pode instituir representação por inconstitucionalidade;
- e) nos limites de sua competência, pois a Constituição Estadual pode instituir a representação por inconstitucionalidade de lei municipal.

Comentários:

O Tribunal de Justiça tem competência para julgar a representação de inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição Estadual. Nesse sentido, o art. 125, § 2º, da Carta Magna, prevê que *cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual*, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. O gabarito é a letra E.

18. (FGV / TJ-AL – 2018) Município do interior do Estado de Alagoas editou lei municipal sobre matéria tributária frontalmente lesiva à Constituição Estadual.

De acordo com o ordenamento jurídico, a ação direta de inconstitucionalidade em razão deste ato normativo municipal deve ser processada e julgada, originariamente, no:

- a) Supremo Tribunal Federal
- b) Superior Tribunal de Justiça
- c) Juízo da Vara Cível competente de primeiro grau de jurisdição.
- d) Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.
- e) Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.

Comentários:

Lei municipal pode ser objeto de ADI perante o Tribunal de Justiça, tendo como parâmetro a Constituição Estadual.

O gabarito é a letra E.

19. (FUNCAB / SEGEPE-MA – 2016) Sobre o tema súmula vinculante, assinale a opção INCORRETA.

- a) A súmula vinculante deverá ser aprovada por maioria de 2/3 dos votos do Supremo Tribunal Federal, havendo de incidir sobre matéria constitucional que tenha sido objeto de decisões reiteradas do Tribunal e seu efeito “normativo e vinculante” atingirá diretamente os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo.
- b) A Emenda Constitucional de 45/2004 deu ao Supremo Tribunal Federal o papel de editar súmula de natureza vinculante.
- c) O Poder Legislativo não é atingido diretamente pela força “normativa e vinculante” da súmula, em observância ao princípio da separação de poderes.
- d) Os efeitos vinculantes da súmula se estendem aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.



e) A súmula vinculante deve ser aprovada por maioria de 2/3 dos votos do Supremo Tribunal Federal, vale dizer, há necessidade de oito votos para que a súmula seja vinculante.

Comentários:

Letra A: errada. A Súmula Vinculante não atingirá a função típica do Poder Legislativo. Além disso, não vincula o STF, mas apenas os outros órgãos do Poder Judiciário.

Letra B: correta. A edição de Súmulas Vinculante compete ao STF.

Letra C: correta. Há controvérsias quanto a essa alternativa. O Poder Legislativo, em sua função de legislar, não é atingido por Súmula Vinculante. Por isso é que a assertiva foi considerada correta.

Entretanto, cabe fazer uma ressalva. No exercício de sua função atípica administrativa, o Poder Legislativo deverá observar as Súmulas Vinculantes.

Letra D: correta. Os efeitos da Súmula Vinculante se estendem aos demais órgãos do Poder Judiciário e a toda Administração Pública, em todos os níveis federativos.

Letra E: correta. A aprovação de Súmula Vinculante depende do voto de 2/3 dos Ministros do STF.

O gabarito é a letra A.

20.(FUNCAB / EMDAGRO-SE – 2014) É (são) legitimado(s) para propor apenas incidentalmente o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, não podendo encaminhar a proposta de forma direta:

- a) o Defensor Público Geral da União.
- b) o Município.
- c) o Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
- d) os Tribunais Militares.
- e) os partidos políticos com representação no Congresso Nacional.

Comentários:

Os *Municípios* podem propor, *incidentalmente* ao curso de processo que seja parte, a edição, a revisão ou o cancelamento de enunciado de súmula vinculante. O gabarito é a letra B.

21.(FUNCAB / SEMAD – 2013) Acerca do controle de constitucionalidade, marque a afirmativa correta.

- a) O controle difuso tem competência originária no STF, e por isso possui, em regra, efeito *ex nunc*, podendo passar a ter efeito *ex tunc* e *erga omnes*, na hipótese de aplicação do artigo 52, X da CRFB/1988.
- b) O controle concentrado é feito por via de exceção, pois a declaração de inconstitucionalidade almejada não se dá pela via principal, mas de forma incidental.
- c) O controle concentrado é exercido por meio de uma ação própria, em que o pedido principal é a declaração da inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma lei ou ato normativo.



d) O controle difuso é feito por via de exceção, pois a declaração de inconstitucionalidade almejada não se dá pela via principal, mas de forma incidental e tem sua competência originária no STF.

Comentários:

Letra A: errada. O controle difuso pode ser realizado por *qualquer juiz ou tribunal do país*. As decisões no âmbito do controle difuso têm efeitos *ex tunc* e *inter partes*.

Letra B: errada. O controle concentrado é aquele realizado por um *único órgão jurisdicional*, ou por um *número bastante limitado de órgãos*. Em regra, o controle concentrado é operacionalizado pela via principal (ou de ação direta).

Letra C: correta. O controle concentrado é realizado por via de ação direta. São utilizadas ações especialmente direcionadas para a declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade de lei ou ato normativo. É o caso da ADI, ADC, ADPF e ADO.

Letra D: errada. O controle difuso pode ser realizado por *qualquer juiz ou tribunal do país*. Ele é operacionalizado na via de exceção; a declaração de inconstitucionalidade é feita de forma incidental.

O gabarito é a letra C.

22.(FUNCAB / PC-ES – 2013) Acerca do controle da constitucionalidade, é correto o que se afirma em:

a) O controle de constitucionalidade concentrado encontra obstáculo na norma constitucional de eficácia contida.

b) Uma medida provisória editada por um Ministro de Estado constituiria inconstitucionalidade formal orgânica.

c) Os decretos do Poder Executivo não estão sujeitos ao controle de constitucionalidade.

d) Para haver reforma da Constituição de 1988, foi necessário o plebiscito. Se este não tivesse ocorrido ou se houvesse fora dos parâmetros constitucionais, haveria inconstitucionalidade por vício material.

e) Os vícios formais dizem respeito ao próprio conteúdo do ato, originando-se de um conflito com os princípios estabelecidos na Constituição. E, evidentemente, a inconstitucionalidade formal envolve não só o contraste direto do ato legislativo com o parâmetro constitucional, mas também a aferição do desvio de poder ou do excesso de poder legislativo.

Comentários:

Letra A: errada. Não há relação entre controle concentrado e norma de eficácia contida. O controle de constitucionalidade pode ter como parâmetro *qualquer norma constitucional*.

Letra B: correta. A inconstitucionalidade formal orgânica decorre de *inobservância da competência legislativa*. Como a medida provisória é competência privativa do Presidente da República, será inconstitucional se ela for editada por Ministro de Estado.

Letra C: errada. Os *decretos autônomos* estão sujeitos ao controle de constitucionalidade.

Letra D: errada. A reforma da Constituição de 1988 *independe* da realização de plebiscito.

Letra E: errada. Os *vícios materiais* é que dizem respeito ao conteúdo do ato.



O gabarito é a letra B.

23.(FUNCAB / Procurador DER – RO – 2012) O controle constitucional difuso, pela via de exceção, compete:

- a) ao Supremo Tribunal Federal, apenas.
- b) aos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça, apenas.
- c) ao Superior Tribunal de Justiça, apenas.
- d) ao Presidente da República, ao exercer o direito de veto.
- e) a todos os componentes do Poder Judiciário.

Comentários:

O controle difuso é realizado por *qualquer juiz ou Tribunal* do País, ou seja, por todos os componentes do Poder Judiciário. A resposta é a letra E.

24.(FUNCAB / Pref. Porto Velho – 2009) Conforme o disposto no texto constitucional, é correto afirmar.

- a) não se reconhece, no ordenamento constitucional brasileiro, o fenômeno da inconstitucionalidade formal superveniente;
- b) mutação constitucional é fenômeno pelo qual a nova Constituição em vigor recepciona as leis infraconstitucionais anteriores, caso sejam com ela compatíveis.
- c) é possível a declaração de inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias, conhecidas como normas constitucionais inconstitucionais.
- d) o controle incidental de constitucionalidade pode ser realizado por todos os Tribunais do País, sendo vedada a sua aplicação por Juízes Monocráticos, sob pena de usurpação da Reserva de Plenário;
- e) o Supremo Tribunal Federal não admite o instituto da inconstitucionalidade por arrastamento no controle de constitucionalidade das leis e atos normativos.

Comentários:

Letra A: correta. No Brasil, *não se reconhece a inconstitucionalidade superveniente*. O advento de uma nova Constituição tem por efeito revogar a legislação infraconstitucional que com ela seja materialmente incompatível.

Letra B: errada. Mutações constitucionais são um *processo informal de alteração da Constituição*. Por meio dela, altera-se a Constituição sem a mudança de seu texto.

Letra C: errada. As normas constitucionais originárias não podem ser objeto do controle de constitucionalidade.

Letra D: errada. Os juízes monocráticos também podem realizar o controle incidental de constitucionalidade.

Letra E: errada. O STF reconhece a possibilidade de que se declare a inconstitucionalidade por arrastamento.

O gabarito é a letra A.



25.(FUNCAB / Pref. Rio Branco – 2013) A demonstração da pertinência temática, isto é, de interesse relacionado à finalidade institucional do autor, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é exigida como pressuposto qualificador da legitimidade ativa *ad causam* dos seguintes entes:

- a) Mesa do Senado Federal, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e Mesa de Assembleia Legislativa de Estado.
- b) Governador de Estado, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional e Mesa de Assembleia Legislativa de Estado.
- c) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Prefeito de Município e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
- d) Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados e Mesa de Assembleia Legislativa de Estado.
- e) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Procurador-Geral da República e partido político com representação no Congresso Nacional.

Comentários:

A *pertinência temática* é exigida como pressuposto qualificador de legitimidade ativa *ad causam* do *Governador, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional e Mesa de Assembleia Legislativa de Estado*. O gabarito é a letra B.

26.(FUNCAB / MPE-RO – 2012) Sobre o controle de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário, assinale a alternativa correta.

- a) A ação direta de inconstitucionalidade pode ser proposta pela mesa da Assembleia Legislativa do Estado.
- b) Pode ser exercido pelos Tribunais locais quando for o caso de controle concentrado.
- c) Pode se dar pela via concentrada ou difusa, havendo, em qualquer caso, competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
- d) A Procuradoria-Geral da República defenderá o ato ou texto impugnado por ação direta.
- e) A ação direta de inconstitucionalidade será de competência do STF se versar a inconstitucionalidade de emenda constitucional, ou do STJ, se versar a inconstitucionalidade de lei federal.

Comentários:

Letra A: correta. A Mesa de Assembleia Legislativa de Estado *possui legitimidade* para propor ADI.

Letra B: errada. Os tribunais locais exercem o controle difuso de constitucionalidade. Ressalte-se que o controle difuso pode ser exercido por *qualquer juiz ou Tribunal* do País.

Letra C: errada. Na via difusa, a competência é de qualquer juiz ou Tribunal do País.

Letra D: errada. É o *Advogado-Geral da União* que tem a tarefa de defender o ato ou texto impugnado por ação direta.

Letra E: errada. O STJ não tem competência alguma para apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI).



O gabarito é a letra A.

27.(FUNCAB / Pref. Porto Velho – 2009) Em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade, assinale a alternativa correta.

- a) A ação direta de Inconstitucionalidade pode ter como objeto leis ou atos normativos federais, estaduais e municipais em face da Constituição da República.
- b) Uma vez proposta a ação direta de inconstitucionalidade, só será admitida a desistência da ação se anterior à apreciação da liminar pelo Relator.
- c) A medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, em regra, é dotada de eficácia contra todos e será concedida com efeitos retroativos.
- d) A Mesa da Assembleia Legislativa e o Governador do Estado são exemplos de legitimados à propositura da ação direta que devem obediência ao requisito da pertinência temática.
- e) O Relator, considerando a relevância da matéria e representatividade dos postulantes, poderá, por decisão recorrível, admitir a intervenção do *amicus curiae*.

Comentários:

Letra A: errada. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) tem por objeto *lei ou ato normativo federal ou estadual* em face da Constituição da República. Leis e atos normativos municipais não podem ser objeto de ADI perante a Constituição Federal.

Letra B: errada. Não cabe desistência de ADI.

Letra C: errada. Em regras, os *efeitos* da concessão de medida cautelar são *ex nunc*.

Letra D: correta. Devem obediência ao requisito da *pertinência temática*: i) Governador de Estado e do Distrito Federal; ii) Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; iii) confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional.

Letra E: errada. A decisão que admite a presença de *amicus curiae* é *irrecorrível*.

O gabarito é a letra D.

28.(FUNCAB / EMDAGRO-SE – 2014) Sobre o controle de constitucionalidade no ordenamento jurídico brasileiro, é correto afirmar:

- a) A desistência da ação direta de inconstitucionalidade só se concretiza com manifestação favorável do Procurador-Geral da República.
- b) O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria relativa de seus membros, pode deferir medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade.
- c) Não se admite medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
- d) Salvo expressa manifestação em contrário, a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade torna aplicável a legislação anterior acaso existente.
- e) A petição inicial de ação direta de inconstitucionalidade inepta será liminarmente indeferida, não se admitindo a interposição de agravo.

Comentários:

Letra A: errada. Uma vez que seja proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), *não será possível a desistência*.



Letra B: errada. A medida cautelar em Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) é concedida pela **maioria absoluta** dos membros do STF, presentes, no mínimo, 8 Ministros.

Letra C: errada. Também é possível medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO).

Letra D: correta. É exatamente isso. A concessão de medida cautelar em sede de ADI gera o **efeito repristinatório**. Salvo expressa manifestação em contrário, a norma impugnada fica suspensa e, em razão disso, **a norma anterior, acaso existente, torna-se aplicável**. O efeito repristinatório não será produzido quando houver expressa manifestação em sentido contrário.

Letra E: errada. Segundo o art. 4º, da Lei nº 9.868/99, a petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão **liminarmente indeferidas** pelo relator. É cabível agravo da decisão que indefere a petição inicial.

O gabarito é a letra D.

29.(FUNCAB / SEMAD – 2013) Em relação à Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, assinale a opção correta.

a) O Presidente da República, a mesa do Senado Federal, os partidos políticos, a Mesa da Câmara de Deputados e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil são legitimados para propor a referida ação.

b) É possível a participação de *amicus curiae*, hipótese em que o relator do processo irá considerar a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.

c) A decisão poderá ter eficácia *inter partes*, podendo ter seus efeitos *ex tunc* ou *ex nunc*, por motivos de segurança jurídica e excepcional interesse social.

d) O Presidente da República, a mesa do Senado Federal, os partidos políticos, o Procurador da República, as Confederações sindicais são legitimados para propor a referida ação.

Comentários:

Letra A: errada. Não é qualquer partido político que podem propor Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC). Apenas poderão fazê-lo os **partidos políticos com representação no Congresso Nacional**.

Letra B: correta. É isso mesmo. É possível a **participação do amicus curiae**. Segundo o art. 7º, § 2º, que *"o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades"*.

Letra C: errada. Na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC), a decisão terá **eficácia "erga omnes"**.

Letra D: errada. Os partidos políticos **devem ter representação no Congresso Nacional** para que possam propor a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC). Além disso, é o **Procurador-Geral da República** (e não qualquer Procurador da República!) que pode propor ADC.

O gabarito é a letra B.

30.(FUNCAB / IPEM-RO – 2013) Sobre o controle de constitucionalidade, é INCORRETO afirmar que:



- a) O Brasil acolheu o critério de controle difuso de constitucionalidade por via de exceção.
- b) A Constituição Federal prevê a inconstitucionalidade por omissão.
- c) O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil tem legitimidade para propositura de ação direta de inconstitucionalidade.
- d) O Supremo Tribunal Federal tem competência exclusiva para processar e julgar a ação direta de constitucionalidade.
- e) A declaração de inconstitucionalidade de forma incidental e indireta, fora do controle concentrado, tem o condão de anular ou revogar a lei que esteja em conflito com a Constituição Federal.

Comentários:

Letra A: correta. No Brasil, adota-se o *controle difuso* de constitucionalidade, o qual é operacionalizado na via incidental (via de exceção). Qualquer juiz ou tribunal do país tem competência para apreciar a constitucionalidade de leis ou atos normativos.

Letra B: correta. De fato, há previsão na CF/88 acerca da *inconstitucionalidade por omissão*.

Letra C: correta. O Conselho Federal da OAB é um dos legitimados a propor ADI.

Letra D: correta. O STF é que julga a Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Trata-se de competência exclusiva da Corte.

Letra E: errada. A declaração incidental de inconstitucionalidade *não anula ou revoga a lei*. Isso porque ela possui *eficácia inter partes*.

O gabarito é a letra E.

31. (FUNCAB / PC-RJ – 2012) Acerca do instrumento hábil para realizar o controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face do texto federal, assinale a alternativa correta.

- a) Arguição de descumprimento de preceito fundamental, incluindo nesse raciocínio, a hipótese do veto imotivado.
- b) Arguição de descumprimento de preceito fundamental, incluindo nesse raciocínio, os atos legislativos em fase de formação.
- c) Fiscalização difusa, exercida, no caso concreto, por qualquer juiz ou tribunal.
- d) Fiscalização difusa exercida no caso concreto, pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça Militar dos Estados, nesta última hipótese, nos casos em que houver.
- e) Arguição de descumprimento de preceito fundamental, pela fiscalização difusa exercida no caso concreto, pelo Tribunal de Justiça e pela ação direta de controle de constitucionalidade, nos casos em que a lei ou ato normativo municipal se referirem a ato que tenha repercussão geral.

Comentários:

Letra A: errada. Não cabe ADPF contra atos políticos, ou seja, essa ação *não é cabível contra veto* do chefe do Poder Executivo a projeto de lei.

Letra B: errada. A ADPF pode ser utilizada, sim, para realizar o controle de constitucionalidade do direito municipal face à Constituição Federal. No entanto, ela *não alcança os atos legislativos em fase de formação*.



Os atos legislativos em fase de formação podem ter sua constitucionalidade aferida por meio de *mandado de segurança impetrado por parlamentar*, objetivando proteger o seu direito líquido e certo ao devido processo legislativo. Trata-se de controle preventivo de constitucionalidade.

Letra C: correta. No controle difuso, realizando diante de um caso concreto, *o objeto de controle pode ser qualquer lei ou ato normativo* (federal, estadual ou municipal). Destaque-se que o controle difuso se caracteriza pelo fato de que qualquer juiz ou Tribunal do país poderá realizar o controle de constitucionalidade.

Letra D: errada. O problema dessa assertiva foi ter limitado os órgãos que realizam o controle difuso ao Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça Militar. Sabemos que *qualquer juiz ou tribunal* poderá realizar o controle difuso de constitucionalidade.

Letra E: errada. A ADPF é uma ação do controle abstrato-concentrado de constitucionalidade.

O gabarito é a letra C.

32.(FUNCAB / Procurador DER – RO – 2012) Acórdão do TJ do estado de Rondônia em controle abstrato de lei municipal, declara inconstitucional um ato normativo municipal que viola parâmetro de reprodução obrigatória e compulsória contido na Constituição Estadual. Neste caso, é cabível:

- a) ação direta de inconstitucionalidade, dirigida ao Supremo Tribunal Federal.
- b) recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
- c) recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.
- d) nenhum recurso ao Supremo Tribunal Federal, que não possui competência para controlar a constitucionalidade de lei municipal perante a Constituição Estadual.
- e) recurso especial, dirigido ao Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

No caso apresentado, o Tribunal de Justiça está realizando o controle abstrato de constitucionalidade tendo como parâmetro *norma da Constituição Estadual que é de reprodução obrigatória* pelos Estados membros. Nesse caso, a decisão do Tribunal de Justiça dará ensejo a recurso extraordinário para o STF. O gabarito é a letra B.

33.(FUNIVERSA / Delegado Polícia Civil-DF – 2015) A respeito do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, assinale a alternativa correta.

- a) Suponha-se que um órgão fracionário de um tribunal regional federal entenda que uma lei, que se aplica ao caso, é inconstitucional e que, portanto, não deve ser aplicada no caso concreto. Nesse caso, o tribunal regional federal deverá atentar para a cláusula de reserva de plenário.
- b) No âmbito do controle difuso de constitucionalidade, somente as leis federais podem ser objeto de decisão em julgamento do STF.
- c) De acordo com o STF, no que se refere ao controle concentrado, a constituição brasileira adotou a tese da inconstitucionalidade superveniente, ou seja, será inconstitucional a norma inferior incompatível com a nova regra constitucional.
- d) O sistema de controle difuso brasileiro adotou a teoria da nulidade, isto é, a declaração de inconstitucionalidade terá eficácia *ex tunc*, não se permitindo a modulação dos efeitos.



e) No controle constitucional difuso, há a possibilidade de participação do Senado Federal, que pode, por meio de decreto legislativo, suspender, no todo ou em parte, a lei declarada formalmente inconstitucional por decisão definitiva do STF.

Comentários:

Letra A: correta. A declaração de inconstitucionalidade por um Tribunal *deve observar* a cláusula de reserva de plenário.

Letra B: errada. No âmbito do controle difuso de constitucionalidade, as *leis federais, estaduais e municipais* podem ser objeto de decisão em julgamento do STF.

Letra C: errada. O STF *não aceita* a tese da inconstitucionalidade superveniente. As leis não se tornam inconstitucionais pela promulgação de uma nova Constituição. Elas são recepcionadas ou revogadas pela nova Constituição.

Letra D: errada. No Brasil, admite-se a modulação de efeitos tanto no controle difuso quanto no controle concentrado de constitucionalidade.

Letra E: errada. O Senado Federal, *por meio de resolução*, tem competência para suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

34.(FUNIVERSA / Delegado Polícia Civil-DF – 2015) No que se refere ao controle de constitucionalidade das leis, assinale a alternativa correta.

a) O princípio processual da adstrição ou da congruência, segundo o qual o juiz está adstrito ao pedido da parte, aplica-se ao sistema de controle concentrado de constitucionalidade, razão pela qual não pode ser analisada a constitucionalidade de um dispositivo que não fora impugnado na inicial.

b) De acordo com o princípio da indivisibilidade das leis adotado no Brasil, a declaração de inconstitucionalidade referir-se-á ao dispositivo legal como um todo, não sendo possível declarar a inconstitucionalidade de apenas uma palavra, sob pena de transformar o STF em legislador positivo.

c) O conceito de bloco de constitucionalidade, que é o conjunto de regras e princípios constitucionais que servem de parâmetro para o controle dos atos normativos, abrange apenas as regras e os princípios explícitos no texto constitucional.

d) Suponha-se que um tratado internacional de direitos humanos tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional por meio do rito legislativo aplicável, em geral, aos tratados internacionais. Nesse caso, esse tratado é equivalente a uma emenda à CF.

e) Não é todo silêncio legislativo que autoriza a declaração de inconstitucionalidade por omissão. Essa omissão inconstitucional verificar-se-á com o descumprimento de um mandamento constitucional que obrigue o legislador ordinário a atuar positivamente, criando uma norma legal.

Comentários:

Letra A: errada. É possível que o STF declare a *inconstitucionalidade por arrastamento* de dispositivos que não foram impugnados na petição inicial.

Letra B: errada. Pelo princípio da parcelaridade, o *Poder Judiciário pode declarar a inconstitucionalidade parcial* de fração de artigo, parágrafo, inciso, alínea ou até mesmo sobre uma única palavra ou expressão do ato normativo



Letra C: errada. Também estão incluídos no “bloco de constitucionalidade” os tratados internacionais de direitos humanos aprovados pelo rito das emendas constitucionais e, além disso, princípios constitucionais implícitos.

Letra D: errada. Os tratados internacionais de direitos humanos aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por 3/5 (três quintos) dos membros, é *equivalente a uma emenda constitucional*.

Letra E: correta. De fato, não é todo silêncio legislativo que constitui-se em omissão inconstitucional. A omissão inconstitucional apenas fica caracterizada quando estamos diante de uma *norma de eficácia limitada de caráter mandatório*.

O gabarito é a letra E.



QUESTÕES COMENTADAS

Noções Básicas de Controle de Constitucionalidade / Controle Difuso

1. (UFG / COREN-GO – 2010) O controle difuso de constitucionalidade é realizado no caso concreto, por qualquer juiz ou tribunal, produzindo, em regra, somente efeitos inter partes, sendo a declaração de inconstitucionalidade proferida de modo incidental. Dessa forma, somente será cabível o controle difuso em sede de ação civil pública,

- a) desde que a controvérsia constitucional qualifique-se como simples questão prejudicial, não sendo o único objeto da demanda.
- b) desde que a controvérsia constitucional qualifique-se como questão central, mas não sendo o único objeto da demanda.
- c) ainda que a controvérsia constitucional não se qualifique como questão central, mas sendo o único objeto da demanda.
- d) ainda que a controvérsia constitucional qualifique-se como questão central, apresentando-se como o único objeto da demanda.

Comentários:

Segundo o STF, **admite-se a utilização da ação civil pública no controle incidental de constitucionalidade**, desde que a questão constitucional configure simples questão prejudicial da pretensão deduzida. O gabarito é a letra A.

2. (FGV / OAB – 2015) Muitos Estados ocidentais, a partir do processo revolucionário franco-americano do final do século XVIII, atribuíram aos juízes a função de interpretar a Constituição, daí surgindo a denominada jurisdição constitucional.

A respeito do controle de constitucionalidade exercido por esse tipo de estrutura orgânica, assinale a afirmativa correta.

- a) A supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes normativas destacam-se entre os pressupostos do controle de constitucionalidade.
- b) A denominada mutação constitucional é uma modalidade de controle de constitucionalidade realizado pela jurisdição constitucional.
- c) O controle concentrado de constitucionalidade consiste na análise da compatibilidade de qualquer norma infraconstitucional com a Constituição.
- d) O controle de constitucionalidade de qualquer decreto regulamentar deve ser realizado pela via difusa.

Comentários:



Letra A: correta. É isso mesmo! São pressupostos para o controle de constitucionalidade a **supremacia da Constituição** e a **hierarquia das normas**. Esses princípios, afinal, colocam a Constituição no topo do ordenamento jurídico.

Letra B: errada. A mutação constitucional é o **processo informal de mudança da Constituição**, não possuindo qualquer relação com o controle de constitucionalidade.

Letra C: errada. Não é essa a definição de controle concentrado de constitucionalidade. Controle concentrado de constitucionalidade é aquele que é **realizado por um ou alguns poucos órgãos** do Poder Judiciário.

Letra D: errada. Apenas os **atos normativos primários** é que podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Assim, não é qualquer decreto regulamentar que pode ser objeto de controle de constitucionalidade na via difusa.

O gabarito é a letra A.

3. (FGV / DPGE-RJ – 2014) A Emenda Constitucional nº 45, de 2004, incluiu no texto constitucional o Art. 103-A, que dispõe sobre a chamada súmula vinculante. O Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante nº 13, que tem a seguinte redação: “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”. Maurício, Prefeito de um Município fluminense, nomeou seu irmão para exercer cargo em comissão de assessor parlamentar junto a seu gabinete. No caso em tela, esgotada a via administrativa, o legitimado deve propor

- a) reclamação diretamente no Supremo Tribunal Federal.
- b) reclamação diretamente no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
- c) reclamação perante o juízo de primeira instância.
- d) a ação cabível junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, apenas se a súmula vinculante não for acatada pelo tribunal, interpor reclamação no STF contra o acórdão.
- e) a ação cabível junto ao juízo de primeira instância e, apenas se a súmula vinculante não for acatada pelo juízo, interpor reclamação no STF.

Comentários:

Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar Súmula Vinculante ou que a indevidamente aplicar, caberá reclamação ao STF. A resposta é a letra A.

4. (FGV / DPGE-RJ – 2014) Em tema de controle de constitucionalidade, a chamada cláusula de reserva de plenário prevista na Constituição da República



- a) estabelece que, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
- b) aplica-se para a declaração de constitucionalidade e declaração de inconstitucionalidade em sede de controle difuso, devendo o órgão fracionário remeter a questão da constitucionalidade ao voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou respectivo órgão especial.
- c) dispõe que compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei.
- d) significa que compete ao Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
- e) determina que o juízo originário de primeiro grau de jurisdição não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, que só pode ser feito pela maioria absoluta dos membros do tribunal pleno ou respectivo órgão especial.

Comentários:

A cláusula de reserva de plenário está prevista no art. 97, CF/88, que estabelece que *“somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”* A resposta é a letra A.

5. (FGV / OAB – 2013) Após reiteradas decisões sobre determinada matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou enunciado de Súmula Vinculante determinando que “é inconstitucional lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias”. O Estado X, contudo, não concordando com a posição do Supremo Tribunal Federal (STF), edita lei dispondo exatamente sobre os sistemas de consórcios e sorteios em seu território. A partir da situação apresentada, assinale a afirmativa correta.

- a) O Supremo Tribunal Federal (STF) poderá, de ofício, declarar a inconstitucionalidade da norma estadual produzida em desconformidade com a Súmula.
- b) Qualquer cidadão poderá propor a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante que, nesse caso, será declarada mediante a decisão de dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal (STF).
- c) É cabível reclamação perante o Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar a validade da lei do Estado X que dispõe sobre os sistemas de consórcios e sorteios em seu território.
- d) A súmula possui efeitos vinculantes em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, mas não vincula o Poder Legislativo na sua atividade legiferante.

Comentários:

Letra A: errada. O STF não irá declarar de ofício a inconstitucionalidade de norma estadual. Ele o fará em sede de ADI, proposta por um dos legitimados do art. 103, CF.

Letra B: errada. A revisão e o cancelamento de Súmula Vinculante poderão ser propostos por qualquer um dos legitimados a ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade. O cidadão não tem legitimidade para isso.



Letra C: errada. A reclamação só é cabível diante de **ato administrativo ou decisão judicial** que contrarie Súmula Vinculante.

Letra D: correta. É exatamente isso. A súmula vinculante obriga todos os órgãos do Poder Judiciário e toda a Administração Pública direta e indireta. Todavia, não vincula o Poder Legislativo na sua atividade legiferante.

6. (FGV / MPE-MS – 2013) São parâmetros para o reconhecimento da inconstitucionalidade de uma Norma:

- a) apenas as normas do corpo permanente da Constituição.
- b) apenas as normas do corpo permanente da Constituição e as Disposições Constitucionais Transitórias.
- c) as normas do corpo permanente da Constituição, as disposições Constitucionais Transitórias e o Preâmbulo.
- d) o Preâmbulo e as normas do corpo permanente da Constituição
- e) as normas do corpo permanente da Constituição, as Disposições Constitucionais Transitórias e o texto das Emendas Constitucionais.

Comentários:

Todas as normas constitucionais (normas do corpo permanente da Constituição, ADCT e emendas constitucionais) são parâmetro para o reconhecimento da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A resposta é a letra E.

7. (FGV / OAB – 2012) João ingressa com ação individual buscando a repetição de indébito tributário, tendo como causa de pedir a inconstitucionalidade da Lei Federal “X”, que criou o tributo. Sobre a demanda, assinale a afirmativa correta.

- a) João não possui legitimidade para ingressar com a demanda, questionando a constitucionalidade da Lei Federal “X”, atribuída exclusivamente às pessoas e entidades previstas no art. 103 da Constituição.
- b) Caso a questão seja levada ao Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, e este declarar a inconstitucionalidade da Lei Federal “X” pela maioria absoluta dos seus membros, a decisão terá eficácia contra todos e efeitos vinculantes.
- c) O órgão colegiado, em sede de apelação, não pode declarar a inconstitucionalidade da norma, devendo submeter a questão ao Pleno do Tribunal ou ao órgão especial (quando houver), salvo se já houver prévio pronunciamento deste ou do plenário do STF sobre a sua inconstitucionalidade.
- d) O juiz de primeiro grau não detém competência para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, mas somente o Tribunal de segundo grau e desde que haja prévio pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

Comentários:

Letra A: errada. João tem, sim, legitimidade para ingressar com a ação. Perceba que a constitucionalidade de lei está sendo arguida incidentalmente (e não em sede de ADI).



Letra B: errada. A declaração de inconstitucionalidade em sede de Recurso Extraordinário terá **eficácia “inter partes”**. Isso porque trata-se de controle difuso de constitucionalidade.

Letra C: correta. A cláusula da reserva de plenário prevê que “*somente pelo voto da **maioria absoluta de seus membros** ou **dos membros do respectivo órgão especial** poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.*” Essa cláusula não precisa ser obedecida se o órgão especial, o Plenário do Tribunal ou o Plenário do STF já tiverem se pronunciado sobre a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo.

Letra D: errada. O juiz de primeiro grau poderá, incidentalmente, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.

8. (FGV / AL-MA – 2013) No amplo debate que surgiu nos primórdios da instituição do controle de constitucionalidade, dois modelos se sobressaíram. O originário dos Estados Unidos da América, por meio da conhecida decisão proferida no julgamento Marbury versus Madison, onde o Chief Justice Marshall estabeleceu os contornos da judicial review; e outro, de matriz austríaca que logrou êxito também na Alemanha, propiciando a criação de tribunais constitucionais, organismos especiais que não figuram na estrutura clássica do Poder Judiciário. Estabelecem-se diferenças quanto à natureza da norma inconstitucional nos dois modelos apresentados.

No Brasil, prevalece a tese de que a norma inconstitucional é:

- a) anulável.
- b) inexistente.
- c) nula.
- d) repristinável.
- e) revogável.

Comentários:

No Brasil, prevalece a tese de que a norma inconstitucional é nula. É em razão disso que a declaração de inconstitucionalidade opera efeitos retroativos (“*ex tunc*”). O gabarito é a letra C.

Ação Direta de Inconstitucionalidade:

9. (UFG / Pref. de Goiânia – 2007) No controle concentrado de constitucionalidade efetivado por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, podem ser objeto de arguição de inconstitucionalidade, em face da Constituição Federal, as

- a) normas constitucionais originárias.
- b) normas municipais.
- c) normas anteriores à promulgação da vigente Constituição Federal.
- d) normas distritais formuladas no exercício de competência estadual.



Comentários:

Letra A: errada. As normas constitucionais originárias não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Podem ser objeto de ADI as emendas constitucionais.

Letra B: errada. A ADI poderá ter como objeto leis ou atos normativos federais ou estaduais.

Letra C: errada. Para que uma norma federal ou estadual seja objeto de ADI, ela deverá ter sido editada após a promulgação da CF/88.

Letra D: correta. As normas distritais formuladas no exercício da competência estadual podem ser objeto de ADI.

O gabarito é a letra D.

10. (FGV / ISS Niterói – 2015) Determinado Estado da federação promulgou lei cujo único objeto era a prorrogação, por prazo irrazoável e sem licitação, do contrato de concessão de serviço público celebrado com determinada sociedade empresária. Ao tomar conhecimento dessa situação, um partido político com representação no Congresso Nacional decidiu ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal:

Em relação à referida ação, é correto afirmar que esse Tribunal:

- a) não irá conhecê-la, pois a lei em sentido meramente formal não consubstancia verdadeiro ato normativo.
- b) irá conhecê-la, pois todo e qualquer ato normativo, legal ou infralegal, sempre está sujeito a esse tipo de controle.
- c) não irá conhecê-la, pois somente os atos normativos gerais e abstratos estão sujeitos a esse tipo de controle.
- d) não irá conhecê-la, pois se trata de uma lei de efeitos concretos.
- e) irá conhecê-la, pois a exigência de generalidade do ato normativo não prevalece em relação à lei em sentido formal.

Comentários:

Na situação apresentada pelo enunciado, estamos diante de um “*ato de efeitos concretos*”, que é desprovido dos atributos de generalidade e abstração. Em regra, os atos de efeitos concretos não podem ser objeto de ADI.

Entretanto, segundo o STF, os atos de efeitos concretos **aprovados sob a forma de lei em sentido estrito**, elaborada pelo Poder Legislativo e aprovada pelo Chefe do Executivo, **podem ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade** (ADI).

Assim, por ter sido aprovado na forma de lei, o ato de efeitos concretos descrito pelo enunciado poderá se submeter a controle por meio de ADI. O gabarito é a letra E.



11. (FGV / DPE-RO – Analista – 2015) À luz da competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual”, conforme dispõe o art. 102, I, a, da Constituição da República, pode-se afirmar que:

- a) cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal;
- b) o princípio da segurança jurídica impede que ação direta de inconstitucionalidade seja ajuizada quando a longa vigência da lei gerou a estabilização das relações jurídicas;
- c) nenhuma lei do Distrito Federal pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade;
- d) somente os atos normativos que possuam os atributos da imperatividade, da generalidade e da abstração podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade;
- e) quando houver uma controvérsia constitucional em abstrato, a lei, independente de sua natureza genérica ou abstrata, pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade.

Comentários:

Letra A: errada. A Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada no STF pode ter como objeto **leis ou atos normativos federais ou estaduais**. Também é possível que a ADI tenha como objetivo **lei distrital editada como base no exercício de competência estadual**.

Letra B: errada. Não há que se falar em “segurança jurídica” como fundamento para afastar o controle de constitucionalidade de lei.

Letra C: errada. As leis do Distrito Federal editadas no exercício da competência estadual podem ser objeto de ADI perante o STF.

Letra D: errada. Segundo o STF, os atos de efeitos concretos **aprovados sob a forma de lei em sentido estrito**, elaborada pelo Poder Legislativo e aprovada pelo Chefe do Executivo, **podem ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade** (ADI). É por isso que as leis orçamentárias estão sujeitas ao controle de constitucionalidade pelo STF.

Letra E: correta. É exatamente isso. O STF entende que a fiscalização da constitucionalidade das leis e dos atos normativos ocorrerá “quando houver um tema ou uma controvérsia constitucional suscitada em abstrato, **independente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato** de seu objeto”.

O gabarito é a letra E.

12. (FGV / OAB – 2013) Acerca do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) É impossível o esclarecimento de matéria de fato em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade.
- b) A União Nacional dos Estudantes não tem legitimidade para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade.
- c) Não se admite a desistência após a propositura da Ação Declaratória de Constitucionalidade.
- d) Os efeitos da decisão que afirma a inconstitucionalidade da norma em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, em regra, são ex tunc.



Comentários:

Letra A: errada. Segundo o art. 9º, § 1º, da Lei nº 9.868/99, “em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.”

Letra B: correta. Entre os legitimados a propor ADI estão as confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. A UNE não se enquadra em nenhuma delas, pois trata-se de entidade estudantil (e não uma entidade de classe profissional).

Letra C: correta. Uma vez que tenha sido proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade, não será possível voltar atrás.

Letra D: correta. Em regra, a decisão em sede de ADI tem efeitos retroativos (“ex tunc”).

13. (FGV / OAB – 2013) Ajuizada uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) requerendo expressamente que se declare inconstitucional o Art. 2º da Lei X, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o pedido, apenas declarou inconstitucional uma interpretação possível da norma impugnada, sem declarar sua invalidade, e determinou que sua decisão só acarretasse efeitos a partir do seu trânsito em julgado. Com base na situação acima, assinale a afirmativa correta.

a) O STF como órgão do Poder Judiciário, por força do princípio da correlação, não poderia julgar de forma distinta daquela requerida pela parte autora.

b) O STF, no controle abstrato de constitucionalidade, não está adstrito ao pedido formulado na inicial, podendo, inclusive, fazer uma interpretação conforme a Constituição, a despeito de expresse requerimento pela declaração de invalidade da norma.

c) A modulação dos efeitos das decisões do STF em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é possível, desde que com a aprovação da maioria absoluta dos seus membros.

d) O STF não pode fixar os efeitos da decisão a partir do seu trânsito em julgado, pois, em conformidade com o princípio da supremacia da Constituição, a pecha da inconstitucionalidade contamina a lei desde a sua gênese.

Comentários:

Letra A: errada. O STF pode, sim, julgar de maneira distinta do que foi requerido pela parte autora.

Letra B: correta. Na situação apresentada, o STF realizou uma **interpretação conforme a Constituição**, optando por não declarar a invalidade da norma.

Letra C: errada. A modulação dos efeitos das decisões do STF depende da votação de 2/3 (dois terços) dos membros.

Letra D: errada. O STF pode, sim, dar efeitos prospectivos (“ex nunc”) à decisão, mediante votação de 2/3 dos membros.



14. (FGV / MPE-MS – 2013) O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 1.234, do Estado "X", que estabelecia reserva de vagas para as mulheres nas universidades estaduais, por entender configurada a ofensa ao princípio constitucional da isonomia. Se outro Estado da Federação editar lei de idêntico teor e o Supremo Tribunal Federal admitir o cabimento da Reclamação contra a nova lei, reconhecendo atentado à autoridade da sua decisão, estará adotando a teoria:

- a) da inconstitucionalidade por arrastamento.
- b) da inconstitucionalidade superveniente.
- c) da eficácia transcendente dos motivos determinantes.
- d) da inconstitucionalidade progressiva.
- e) da Supremacia da Constituição.

Comentários:

Se o STF aceitar a reclamação contra a nova lei, estará adotando a teoria da **eficácia transcendente dos motivos determinantes** (ou “teoria da transcendência dos motivos determinantes”). Isso porque, nesse caso, a fundamentação jurídica (“ratio decidendi”) usada para declarar a inconstitucionalidade da lei do Estado X terá efeito vinculante. A resposta é letra C.

15. (FGV / PC-MA – 2012) Determinada associação de âmbito nacional, que congrega trabalhadores da indústria automotiva, montadoras instaladas no país e revendedores de veículos e bens correlatos, ajuíza uma ação direta de inconstitucionalidade contra lei federal que determinou a majoração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre veículos produzidos no país. A partir do caso relatado, assinale a afirmativa correta.

- a) A associação de âmbito nacional não foi elencada pela Constituição da República como um dos legitimados à propositura da ação.
- b) A associação de âmbito nacional está dispensada de demonstrar o requisito da pertinência temática para o ajuizamento da ação.
- c) O caráter nacional da associação é verificado pela declaração constante dos seus atos constitutivos.
- d) A associação em tela não preenche o requisito da homogeneidade para qualificar-se como legitimado à propositura da ação.
- e) Não se admite a legitimidade de associações constituídas por pessoas jurídicas para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade.

Comentários:

Letra A: errada. São legitimados a propor ADI as confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional.

Letra B: errada. As entidades de classe de âmbito nacional estão obrigadas a demonstrar pertinência temática, pois elas se enquadram como legitimados especiais.



Letra C: errada. O STF considera que o caráter nacional de uma associação fica caracterizado quando a entidade possui filiados em, pelo menos, 9 (nove) Estados brasileiros.

Letra D: correta. De fato, a entidade **não é homogênea**, pois representa os interesses de diversas categorias (trabalhadores da indústria, montadoras de veículos e revendedores). Em razão disso, ela não tem legitimidade para propor ADI.

Letra E: errada. O STF reconhece a legitimidade de “associações de associações” para propor ADI.

16. (FGV / PC-MA – 2012) Uma lei federal de 2001 viola frontalmente a garantia do acesso à justiça. Entretanto, a validade dessa norma nunca foi desafiada em sede de controle abstrato. Posteriormente, em 2008, essa lei é revogada por outra lei federal, de conteúdo idêntico, e, portanto, também violadora daquela garantia constitucional. Em 2012, é ajuizada ação direta de inconstitucionalidade contra a lei federal de 2008, revogadora da anterior. A respeito do caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

- a) O autor da ação deverá, expressamente, requerer que seja apreciada a inconstitucionalidade da lei que vai voltar a produzir efeitos em razão de sua volta à vigência, sob pena de não ser conhecida a ação direta.
- b) Ao ser declarada a inconstitucionalidade de uma norma revogadora, não se admite que a norma revogada volte à vigência, pois se trata de efeito repristinatório, vedado pelo ordenamento.
- c) Um dos efeitos decorrentes da declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora é, exatamente, o retorno à vigência da norma revogada, e, se esta padecer do vício de inconstitucionalidade, só poderá ser impugnada por meio de ação própria.
- d) Com a declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora, somente voltam à vigência às normas por ela revogadas que sejam compatíveis com a Constituição da República.
- e) O retorno à vigência da norma revogada consubstancia exemplo de inconstitucionalidade superveniente, não admitido em nosso ordenamento.

Comentários:

Letra A: correta. O STF poderá declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada (objeto da ação) e também das normas por ela revogadas, **evitando o efeito repristinatório** (indesejado) da decisão de mérito. Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que o autor impugne tanto a norma revogadora quanto os atos por ela revogados.

Letra B: errada. Se a lei de 2008 for declarada inconstitucional, será restaurada a vigência da lei que ela revogou. É o efeito repristinatório, que uma das consequências da declaração de inconstitucionalidade em sede de ADI.

Letra C: errada. A norma revogada já pode ser impugnada na própria ADI que examina a constitucionalidade da norma revogadora.

Letra D: errada. Com a declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora, a norma revogada volta à vigência.



Letra E: errada. O retorno à vigência de norma revogada é o que se chama de **efeito repristinatório**. No Brasil, não se admite a inconstitucionalidade superveniente.

17. (FGV / PC-MA – 2012) Sobre os efeitos decorrentes de alterações legislativas à norma impugnada em sede de ação direta de inconstitucionalidade, assinale a afirmativa correta:

- a) Caso se constate a revogação da norma impugnada na ação, a jurisprudência do STF indica a necessidade de se aditar a inicial.
- b) Mesmo que a norma cuja constitucionalidade é questionada seja revogada, persiste interesse processual no ajuizamento da ação, sobretudo diante dos efeitos já produzidos pela norma revogada.
- c) Qualquer alteração na lei questionada por meio da Ação Direta prejudica o seu prosseguimento.
- d) Não terão impacto no curso processual alterações legislativas que não modifiquem o conteúdo do dispositivo impugnado ou que impliquem alteração meramente formal.
- e) A conversão em lei de Medida Provisória questionada em Ação Direta levará sempre à perda superveniente do objeto da ação.

Comentários:

Letra A: errada. Caso a norma seja revogada, haverá perda de objeto da ADI. A ADI será extinta sem resolução de mérito.

Letra B: errada. Se a norma for revogada, haverá perda de objeto. Haverá extinção da ADI sem resolução de mérito.

Letra C: errada. Nem toda alteração na lei questionada prejudica o prosseguimento da ADI. Uma alteração meramente formal não prejudica o prosseguimento da ação.

Letra D: correta. Alterações legislativas que não modifiquem o conteúdo do dispositivo impugnado ou que impliquem alteração meramente formal **não impedirão o prosseguimento da ADI**.

Letra E: errada. A conversão de medida provisória em lei não causa perda do objeto da ADI.

18. (FGV / SEGEF – 2013) Um partido político, com representação no Congresso Nacional, pretende propor ADI contra lei de iniciativa do Deputado Federal Y. A lei em referência, que dispõe sobre Processo Civil, teve trâmite regular no Congresso Nacional, foi sancionada pelo Presidente da República e já está em vigor. Nesse caso, assinale a alternativa que indica o polo passivo da ADI.

- a) Somente o Congresso Nacional.
- b) O Congresso Nacional e o Advogado-Geral da União.
- c) O Congresso Nacional e o Deputado Federal Y.
- d) A lei questionada e o Advogado-Geral da União.
- e) Somente o Deputado Federal Y.

Comentários:



O pólo passivo da ADI será o Congresso Nacional. Foi o Congresso, afinal, o responsável pela edição da lei em questão. A resposta é a letra A.

19. (FGV / MPE-MS – 2013) Com relação ao controle de constitucionalidade no direito brasileiro, analise as afirmativas a seguir.

I. A perda de representação no Congresso Nacional após a propositura da ADI caracteriza a superveniente falta de legitimidade ativa do partido político.

II. Não se admite a propositura de ADI tendo por objeto um Decreto editado pelo Chefe do Poder Executivo.

III. O efeito vinculante proferido em sede de ações de controle abstrato de constitucionalidade não alcança os órgãos do Poder Legislativo.

Assinale:

- a) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- b) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- c) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- d) se somente a afirmativa III estiver correta.
- e) se somente a afirmativa II estiver correta.

Comentários:

A primeira assertiva está errada. A aferição de legitimidade do partido político é feita no **momento da propositura da ação**. A perda de representação no Congresso Nacional não caracteriza a superveniente falta de legitimidade ativa do partido político.

A segunda assertiva está errada. Se for um decreto autônomo, é admitida ADI.

A terceira assertiva está correta. O efeito vinculante das ações de controle abstrato não alcança o Poder Legislativo.

O gabarito é letra D.

20. (FGV / CONDER – 2013) Em relação ao controle de constitucionalidade, analise as afirmativas a seguir.

I. O decreto legislativo do Congresso Nacional que susta ato normativo do Poder Executivo, por pretensamente ter exorbitado a delegação legislativa, pode ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

II. É admissível, por razões de segurança jurídica, a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo já revogado, desde que tal norma tenha produzido algum efeito no passado.

III. Proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade, não é admissível desistência.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente a afirmativa II estiver correta.



- c) se somente a afirmativa III estiver correta.
- d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- e) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

Comentários:

A primeira assertiva está correta. O decreto legislativo que susta ato normativo do Poder Executivo pode, sim, ser objeto de ADI.

A segunda assertiva está errada. A norma impugnada por meio de ADI deve estar em vigor.

A terceira assertiva está correta. Não se admite desistência de ADI.

O gabarito é a letra E.

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão / Ação Declaratória de Constitucionalidade

21. (FGV / TCE-BA – 2013) A respeito das ações constitucionais e da reforma da Constituição, assinale a afirmativa incorreta.

- a) No controle incidental, a inconstitucionalidade é arguida no contexto de um processo ou ação judicial, em que a questão da inconstitucionalidade configura um incidente.
- b) É possível a verificação da matéria ou circunstância de fato em sede de controle abstrato de constitucionalidade.
- c) As cláusulas pétreas representam um esforço do constituinte originário para assegurar a integridade da constituição.
- d) A propositura de ação declaratória de constitucionalidade não se afigura admissível se não houver controvérsia relevante quanto à legitimidade da norma.
- e) O princípio da segurança jurídica impõe que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF em sede de ADI produza efeitos *ex nunc*, salvo ressalva expressa.

Comentários:

Letra A: correta. No controle incidental, a declaração de inconstitucionalidade não é o objeto principal da ação.

Letra B: correta. Segundo o art. 9º, § 1º, da Lei nº 9.868/99, “em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.”



Letra C: correta. Exatamente isso! As cláusulas pétreas não poderão ser objeto de emenda constitucional tendente a aboli-las.

Letra D: correta. A propositura de ADC somente será possível quando houver controvérsia judicial relevante.

Letra E: errada. Em regra, a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF em sede de ADI produzirá **efeitos “ex tunc”**.

22. (FGV / OAB – 2013) A Ação Direta de Inconstitucionalidade, a Ação Declaratória de Constitucionalidade e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão estão regulamentadas no âmbito infraconstitucional pela lei 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento destas ações perante o Supremo Tribunal Federal. Tomando por base o constante na referida lei, assinale a alternativa incorreta.

- a) Podem propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão os mesmos legitimados para propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade.
- b) Cabe no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade a concessão de medida cautelar.
- c) As decisões proferidas em Ação Direta de Inconstitucionalidade e em Ação Declaratória de Constitucionalidade possuem o chamado efeito dúplice.
- d) Enquanto a Ação Direta de Inconstitucionalidade e a Ação Declaratória de Constitucionalidade não admitem desistência, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão admite a desistência a qualquer tempo.

Comentários:

Letra A: correta. Os legitimados a propor ADI, ADC e ADO estão relacionados no art. 103, CF.

Letra B: correta. É possível a concessão de medida cautelar em sede de ADC.

Letra C: correta. É isso mesmo. As decisões proferidas em ADI e em ADC têm efeito dúplice (ou ambivalente). Se uma ADI é julgada procedente, a norma impugnada é declarada inconstitucional; se ela for julgada improcedente, a norma é considerada compatível com a Constituição.

Letra D: errada. A ADO também não admite desistência.

23. (FGV / PC-MA – 2012) Acerca da concessão de medidas cautelares em ações de controle abstrato de constitucionalidade, assinale a afirmativa correta.

- a) Em qualquer caso, só podem ser concedidas por 2/3 dos membros do Tribunal.
- b) A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade tem efeitos *ex nunc*, ressalvada a possibilidade de concessão de efeitos retroativos à decisão.
- c) A medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade pode ser concedida por maioria simples dos membros do tribunal.
- d) A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade perderá a eficácia em 180 dias, se o tribunal não proceder ao julgamento definitivo da ação.



e) A ação direta de inconstitucionalidade por omissão não admite a concessão de medida cautelar.

Comentários:

Letra A: errada. A medida cautelar é concedida por **maioria absoluta** dos membros do STF.

Letra B: correta. As medidas cautelares tem eficácia “*erga omnes*” e efeitos “*ex nunc*”.

Letra C: errada. A concessão da medida cautelar depende de votação da maioria absoluta dos membros do STF.

Letra D: errada. A medida cautelar em ADI não perde a eficácia pelo decurso do prazo de 180 dias. Isso ocorre apenas com as medidas cautelares concedidas em sede de ADC.

Letra E: errada. Também é possível a concessão de medida cautelar em sede de ADO.

24. (FGV / AL-MA – 2013) O partido PKK pretende apresentar ação perante o Supremo Tribunal Federal por entender que determinada norma estadual tem interpretação quanto à sua constitucionalidade controvertida, tanto em órgãos da administração pública, como em órgãos do Poder Judiciário. Nesse sentido, consoante a normativa em vigor:

- a) a Ação Declaratória de Constitucionalidade prescinde de interpretação controvertida.
- b) a norma estadual e municipal não podem ser confrontadas com a Constituição Federal.
- c) a controvérsia entre órgãos julgadores é requisito para a Ação Declaratória de Constitucionalidade mas não para a de Inconstitucionalidade.
- d) o partido político não tem legitimidade para propor ação de controle concentrado de constitucionalidade.
- e) o controle concentrado de constitucionalidade é realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Comentários:

Letra A: errada. Um requisito essencial para que seja proposta ADC é a existência de controvérsia judicial relevante.

Letra B: errada. A norma estadual pode ser objeto de ADI.

Letra C: correta. De fato, a existência de controvérsia judicial é requisito para que seja ajuizada ADC. Para que seja ajuizada ADI, não é necessário que exista qualquer tipo de controvérsia.

Letra D: errada. O partido político com representação no Congresso Nacional tem legitimidade para propor ações do controle concentrado de constitucionalidade.

Letra E: errada. O controle concentrado de constitucionalidade é realizado pelo STF.



Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental

25. (FGV / TCE-RJ – 2015) A Câmara de Vereadores de determinado município aprovou projeto de lei e o encaminhou ao Chefe do Poder Executivo, que vetou uma parte do projeto e sancionou a outra, terminando por promulgar a lei municipal. Em suas razões de veto, que ainda pendem de apreciação pela Câmara de Vereadores, argumentou o Chefe do Poder Executivo que a parte do projeto por ele vetada é inconstitucional.

À luz desse quadro, um renomado advogado elaborou parecer defendendo que o veto parcial ao projeto foi equivocado, pois, nessa parte, o projeto mostrava-se constitucional. Acresceu, ainda, que o vício de inconstitucionalidade recaía justamente sobre a parte sancionada.

Considerando o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, é correto afirmar que:

- a) o veto parcial ao referido projeto de lei poderia ser impugnado via arguição de descumprimento de preceito fundamental;
- b) caso a Câmara de Vereadores mantenha o veto, será possível a submissão, dessa parte do projeto, ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça;
- c) a proposta de emenda à constituição, ainda que seja tida como dissonante de cláusulas pétreas, não pode ser impugnada via arguição de descumprimento de preceito fundamental;
- d) as leis municipais de natureza pré-constitucional não podem ser impugnadas via arguição de descumprimento de preceito fundamental;
- e) a arguição de descumprimento de preceito fundamental e a ação direta de inconstitucionalidade são fungíveis, com a única distinção de que a primeira alcança os atos normativos pré-constitucionais.

Comentários:

Letra A: errada. O veto é um **ato político** e, portanto, não há que se falar em controle jurisdicional de constitucionalidade em relação a este. O veto está sujeito apenas a um controle político, que consiste na possibilidade de que este seja rejeitado pelo Poder Legislativo.

Letra B: errada. Se a Câmara dos Vereadores mantiver o veto, a parte vetada do projeto nem entrará em vigor. Portanto, não poderá ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça.

Letra C: correta. A ADPF tem **caráter subsidiário**, ou seja, **não será admitida** arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade. Trata-se, portanto, de **ação de caráter residual**: não sendo possível o ajuizamento das demais modalidades de controle abstrato, admite-se o uso da ADPF.

No caso de proposta de emenda à constituição que viola cláusula pétrea, a impugnação poderá ser feita por **mandado de segurança impetrado por parlamentar**. Assim, não caberá impugnação via ADPF.

Letra D: errada. As leis municipais pré-constitucionais poderão, sim, ser impugnadas por meio de ADPF.



Letra E: errada. Há outras distinções entre a ADPF e a ADI. Por exemplo, a ADPF poderá ter como objeto leis ou atos normativos municipais.

26. (FGV / TJ-AM – 2013) O controle judicial da constitucionalidade das leis ganhou notável espaço com a Constituição de 1988, uma vez que ela ampliou o rol de legitimados e as formas de controle. A respeito do tema controle de constitucionalidade, assinale a afirmativa correta.

- a) Não há inconstitucionalidade formal superveniente, de modo que se consideram recepcionadas leis ordinárias anteriores à Constituição que disponham sobre matérias que, desde a Carta de 1988, são reservadas à lei complementar.
- b) As leis do período do regime militar, que dispõem em sentido hoje incompatível com a Constituição, podem ser objeto de controle de constitucionalidade, por meio de ação direta de inconstitucionalidade.
- c) A improcedência da ação declaratória de constitucionalidade não equivale à declaração de inconstitucionalidade em sede de ação direta, uma vez que não possui eficácia contra todos e efeitos vinculantes.
- d) O controle concentrado e por via principal da inconstitucionalidade por omissão dá-se por meio da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e do mandado de injunção.
- e) O vício de iniciativa no processo legislativo não enseja o controle de constitucionalidade da norma, porque a ofensa à Constituição dá-se de forma reflexa.

Comentários:

Letra A: correta. O STF **não admite a inconstitucionalidade superveniente**: a constitucionalidade de uma norma deve ser aferida tendo como parâmetro a Constituição em vigor à época em que ela foi editada. Assim, as normas anteriores à nova Constituição serão por ela recepcionadas ou revogadas.

A recepção das normas anteriores depende apenas da **compatibilidade material**, não sendo necessária compatibilidade formal. Nesse sentido, consideram-se recepcionadas leis ordinárias anteriores à Constituição que disponham sobre matérias que, desde a Carta de 1988, são reservadas à lei complementar.

Letra B: errada. A constitucionalidade das leis do período do regime militar somente podem ser aferidas tendo como parâmetro a **Constituição em vigor à época**, por meio de ADPF.

Letra C: errada. Quando uma ADC for julgada improcedente, isso significa que a norma foi declarada inconstitucional.

Letra D: errada. O mandado de injunção viabiliza o controle de constitucionalidade na **via incidental**.

Letra E: errada. O vício de iniciativa dá ensejo ao controle de constitucionalidade da norma. Trata-se, afinal, de inconstitucionalidade formal.

27. (FGV / SUDENE – 2013) Pérola pretende apresentar Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental para defender uma pretensão individual. Após consultas, verifica que não possui a legitimidade para a ação. Nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa que indica o órgão julgador da ADPF.



- a) Superior Tribunal de Justiça.
- b) Superior Tribunal Militar.
- c) Supremo Tribunal Federal.
- d) Tribunal Superior do Trabalho.
- e) Tribunal Superior Eleitoral.

Comentários:

Essa era uma questão bem tranquila! O STF é que detém competência para julgar ADPF. A resposta é a letra C.

28. (FGV / INEA – 2013) O partido político XYZ propõe Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental perante o Supremo Tribunal Federal que decide pelo seu não acolhimento, tendo em vista que o pleito poderia ser solvido por outras vias. Nesse caso, houve a aplicação do Princípio da

- a) Legalidade.
- b) Igualdade.
- c) Subsidiariedade.
- d) Uniformidade.
- e) Declaratividade.

Comentários:

A ADPF é regida pelo **princípio da subsidiariedade**, segundo o qual não será admitida quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade. A resposta é a letra C.

Controle Abstrato de Constitucionalidade do Direito Estadual e Municipal

29. (FGV / TCM-SP – Ciências Jurídicas – 2015) Determinado Prefeito Municipal foi cientificado de que a Câmara dos Vereadores aprovou reforma da lei orgânica municipal que, no seu entender, era inconstitucional. Ato contínuo, procurou sua assessoria jurídica e solicitou a elaboração de estudo sobre o controle concentrado de constitucionalidade das leis municipais utilizando-se como paradigma de confronto a Constituição Estadual.

A esse respeito, é correto afirmar que:

- a) os legitimados à deflagração do controle de constitucionalidade, perante o Tribunal de Justiça, devem ser os mesmos previstos para realizar esse tipo de controle perante o Supremo Tribunal Federal;
- b) as normas de reprodução obrigatória, que só reproduzem comandos da Constituição da República, não podem ser utilizadas como paradigma de confronto no controle de constitucionalidade realizado pelo Tribunal de Justiça;



- c) o controle concentrado de constitucionalidade, realizado pelo Tribunal de Justiça, não impede que a matéria seja rediscutida, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade;
- d) o controle de constitucionalidade realizado pelo Tribunal de Justiça somente pode utilizar, como paradigma de confronto, as normas que reproduzam comandos da Constituição da República;
- e) a Constituição da República deve ser igualmente utilizada como paradigma, pelo Tribunal de Justiça, ao realizar o controle concentrado de constitucionalidade.

Comentários:

Letra A: errada. É possível a realização do **controle concentrado de constitucionalidade de leis municipais** junto ao Tribunal de Justiça, tendo como paradigma a Constituição Estadual. Os legitimados a deflagrar esse controle de constitucionalidade **não são os mesmos legitimados** a ajuizar ADI / ADECON / ADC / ADPF junto ao STF. Os legitimados a deflagrar o controle concentrado de constitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça estarão **elencados na Constituição Estadual**.

Letra B: errada. As normas da Constituição Estadual que só reproduzem comandos da Constituição Federal **poderão, sim, servir como paradigma** para o controle concentrado de constitucionalidade de leis municipais perante o Tribunal de Justiça.

Letra C: correta. De fato, não há qualquer impedimento a que seja discutida a constitucionalidade da lei municipal perante o STF. Observe, todavia, que **essa discussão no STF, não poderá ocorrer em sede de controle abstrato**, mas apenas diante de um caso concreto. Assim, é possível a discussão no STF em sede de controle difuso.

Letra D: errada. O controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça terá como parâmetro as normas da Constituição Estadual, independentemente de estas reproduzirem comandos da CF/88.

Letra E: errada. O Tribunal de Justiça, ao realizar o controle concentrado de constitucionalidade, **somente pode usar como parâmetro de controle (paradigma) a Constituição Estadual**.

30. (FGV / OAB– 2015) A Lei Z, elaborada recentemente pelo Poder Legislativo do Município M, foi promulgada e passou a produzir seus efeitos regulares após a Câmara Municipal ter derrubado o veto aposto pelo Prefeito. A peculiaridade é que o conteúdo da lei é praticamente idêntico ao de outras leis que foram editadas em milhares de outros Municípios, o que lhe atribui inegável relevância. Inconformado com a derrubada do veto, o Prefeito do Município M, partindo da premissa de que a Lei Z possui diversas normas violadoras da ordem constitucional federal, pretende que sua inconstitucionalidade seja submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal.

A partir das informações acima, assinale a opção que se encontra em consonância com o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil.

- a) O Prefeito do Município M, como agente legitimado pela Constituição Federal, está habilitado a propor arguição de descumprimento de preceito fundamental questionando a constitucionalidade dos dispositivos que entende violadores da ordem constitucional federal.



b) A temática pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade ou de arguição de descumprimento de preceito fundamental, se proposta por qualquer um dos legitimados pelo Art. 103 da Constituição Federal.

c) A Lei Z não poderá ser objeto de ação, pela via concentrada, perante o Supremo Tribunal Federal, já que, de acordo com o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil, atos normativos municipais só podem ser objeto de controle, caso se utilize como paradigma de confronto a Constituição Federal, pela via difusa.

d) Os dispositivos normativos da Lei Z, sem desconsiderar a possibilidade de ser realizado o controle incidental pela via difusa, podem ser objeto de controle por via de arguição de descumprimento de preceito fundamental, se proposta por qualquer um dos legitimados pelo Art. 103 da Constituição Federal.

Comentários:

Letra A: errada. O Prefeito não é legitimado para propor ADPF perante o STF. Os legitimados a propor ADPF estão relacionados no art. 103, CF/88:

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

- I - o Presidente da República;
- II - a Mesa do Senado Federal;
- III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
- IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;
- V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
- VI - o Procurador-Geral da República;
- VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
- IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

Letra B: errada. As leis municipais não podem ser objeto de ADI perante o STF. A ADI ajuizada no STF tem como objeto leis ou atos normativos federais e estaduais.

Letra C: errada. É possível, sim, que leis municipais sejam objeto de controle de constitucionalidade perante o STF. Isso será feito por meio de ADPF.

Letra D: correta. A Lei Z (lei municipal) pode ser objeto de ADPF perante o STF. Além disso, também é possível que seja realizado o controle incidental de constitucionalidade da Lei Z perante o STF.

O gabarito é a letra D.



31. (FGV / AL-MT – 2013) Quanto às ações constitucionais, assinale a afirmativa incorreta.

- a) A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental pode ser utilizada para resolver controvérsia acerca da legitimidade do direito ordinário pré- constitucional.
- b) A exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade, a um determinado grupo de pessoas, pode caracterizar caso de omissão parcial do dever de legislar.
- c) A suspensão pelo Senado Federal da execução da lei inconstitucional se aplica à declaração de não-recepção da lei pré-constitucional levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal.
- d) É dominante, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, entendimento segundo o qual, na Ação Direta de Inconstitucionalidade e na Ação Declaratória de Constitucionalidade, prevalece o pedido da causa petendi aberta.
- e) O constituinte de 1988 fixou como princípios básicos, cuja lesão pelo Estado-membro poderá dar ensejo à intervenção federal, entre outros, a forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático.

Comentários:

Letra A: correta. A ADPF pode ser utilizada para aferição da legitimidade do direito pré-constitucional.

Letra B: correta. De fato, a exclusão de benefício a um determinado grupo de pessoas pode caracterizar **omissão parcial**.

Letra C: errada. A suspensão da execução de lei pelo Senado Federal se aplica apenas às leis declaradas inconstitucionais pelo STF em sede de controle difuso de constitucionalidade.

Letra D: correta. A causa de pedir é aberta na ADI e ADC.

Letra E: correta. A forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático são princípios constitucionais sensíveis.



LISTA DE QUESTÕES

1. (CEBRASPE/FINEP/2024)

A respeito de controle de constitucionalidade, assinale a opção correta.

- a) As ações de controle concentrado somente podem ser propostas se não houver outra alternativa para sanar lesão ou violação à Constituição Federal.
- b) No Brasil, o sistema de controle de constitucionalidade é repressivo, uma vez que somente pode ocorrer após a edição do ato impugnado, não sendo possível a análise da constitucionalidade de projeto de lei.
- c) Entre os legitimados para a propositura das ações de controle concentrado figura o partido político com representação no Congresso Nacional, que deve demonstrar pertinência temática entre a lei ou ato normativo analisado e sua atuação.
- d) É cabível a propositura de ação direta de inconstitucionalidade pelo governador do Distrito Federal para declarar a constitucionalidade de lei distrital que trate do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços.
- e) É possível o controle difuso de constitucionalidade na ação popular e na ação civil pública, desde que a declaração de inconstitucionalidade seja causa de pedir.

2. (CEBRASPE/TCDF - Tecnologia da Informação - 2023) A revogação posterior da norma legal impugnada por meio de ação direta de inconstitucionalidade, assim como a alteração posterior da norma constitucional indicada como parâmetro de controle de constitucionalidade revelam hipóteses de perda de objeto da ação de controle concentrado.

3. (CEBRASPE/TCDF - Tecnologia da Informação - 2023) A fungibilidade das ações de controle concentrado é restrita, não se admitindo, por exemplo, a conversão de ação direta de inconstitucionalidade (ADI) em arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), visto que esta última possui requisitos específicos, a exemplo da subsidiariedade.

4. (CEBRASPE/TCDF - Tecnologia da Informação - 2023) As leis municipais ou distritais podem ser questionadas no âmbito do controle concentrado, por meio de ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do STF, desde que o parâmetro seja a CF.

5. (CEBRASPE/ PM-PA Oficial - 2023) Considerando a observância dos preceitos legais e dos entendimentos jurisprudenciais que dizem respeito às pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, julgue os itens a seguir.

I As pessoas *trans* somente adquirem o direito à substituição de prenome e da identificação do sexo diretamente no registro civil se comprovarem ter passado pela cirurgia de transgenitalização e por tratamentos hormonais ou patologizantes.



II Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF), atos de homofobia e de transfobia constituem manifestações concretas do crime de racismo.

III Caso policiais sejam acionados por populares devido à manifestação de afeto de cunho não sexual, em praça pública, entre pessoas do mesmo sexo, eles deverão deslocar-se até o local da ocorrência e levar as pessoas acusadas para prestarem depoimento na delegacia.

Assinale a opção correta.

A Apenas o item I está certo.

B Apenas o item II está certo.

C Apenas os itens I e III estão certos.

D Apenas os itens II e III estão certos.

E Todos os itens estão certos.

6. CEBRASPE/Conselho Nacional do Ministério Público/2023

No que se refere à reclamação constitucional e ao mandado de segurança, julgue o item a seguir, à luz do entendimento do STF.

Não se exige aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma para que seja cabível a reclamação constitucional.

7. CEBRASPE/Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo/2023

De acordo com a jurisprudência do STF, julgue o item a seguir.

Não se submete ao controle jurisdicional a interpretação quanto ao sentido de normas meramente regimentais de qualquer das casas do Poder Legislativo.

8. CEBRASPE/Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo/2023

A respeito do Poder Judiciário, consideradas a CF e a jurisprudência do STF, julgue o item seguinte.

Os tribunais de justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da CF, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados, seja por meio da técnica da transposição, seja por meio de remissão.

9. (VUNESP/PREF. SP/2023) A respeito do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa correta.

A) O controle de constitucionalidade incidental sempre é de natureza concreta.



- B) A verificação da inconstitucionalidade formal não tem a mesma consequência da inconstitucionalidade material.
- C) O único instrumento jurídico apto a combater a omissão inconstitucional é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
- D) No âmbito do controle de constitucionalidade incidental, a alegação de inconstitucionalidade da lei preclui se a parte não alegar no primeiro momento em que se pronunciar no processo.
- E) Atualmente não se admite o controle de constitucionalidade de ofício.

10. (VUNESP/PREF. SP/2023) A respeito da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), assinale a alternativa correta.

- A) Admite-se a intervenção de terceiros na ADO, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil.
- B) O Governador do Estado e a Mesa da Assembleia Legislativa podem propor ADI apenas em face das normas que provenham do seu próprio Estado.
- C) O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil deve demonstrar relação de pertinência temática entre a impugnação que apresenta e seus interesses.
- D) São passíveis de controle via ADI as normas constitucionais primárias.
- E) Partidos políticos com representação no Congresso Nacional não têm capacidade postulatória para propor ADI.

11. (FUNDATEC / Câmara de Ituporanga – 2019) A decisão judicial que declara a inconstitucionalidade no âmbito do controle difuso

- a) tem eficácia erga omnes e efeito ex tunc.
- b) tem eficácia erga omnes e efeito ex nunc.
- c) faz coisa julgada intra partes.
- d) somente pode ser proferida em sede de tribunal.
- e) está sujeita a reexame necessário.

12. (FUNDATEC / Prefeitura de Santa Rosa – 2018) A ação declaratória de constitucionalidade:

- a) É forma de controle difuso de constitucionalidade.
- b) Tem por finalidade precípua transformar a presunção relativa de constitucionalidade em presunção absoluta, e virtude de seus efeitos vinculantes.
- c) Poderá ser proposta por qualquer cidadão, ou seja, aquele que possui capacidade eleitoral ativa.



- d) Poderá ser ajuizada por qualquer membro do Ministério Público.
- e) Poderá ser ajuizada no primeiro grau de jurisdição, com recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.

13.(FUNDATEC / DPE-SC – 2018) Segundo a doutrina majoritária, quanto ao controle de Constitucionalidade repressivo em relação ao órgão Controlador, analise as assertivas a seguir:

- I. O Político tem como traço essencial o caráter não jurisdicional e sim de índole Política.
- II. O Judiciário ou jurídico é a verificação da adequação (compatibilidade) de atos normativos ou não normativos com a constituição feita pelos órgãos integrantes do poder Judiciário.
- III. O misto é quando a constituição submete certas leis e atos normativos ao controle político e depois ao controle jurisdicional.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

14.(FUNRIO / AL-RR – 2018) O Supremo Tribunal Federal (STF) poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta.

Sendo esta a súmula vinculante, a mesma será aprovada pelos membros do STF, dependendo do voto

- a) de 2/3 dos membros.
- b) de 3/5 dos membros.
- c) monocrático de qualquer ministro.
- d) unânime dos membros.

15.(FEPESE / PGE-SC – 2018) São legitimados ativos para propor ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, dentre outros:

- a) Presidente da República; Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Mesa da Câmara dos Deputados; Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e partido político com representação no Congresso Nacional.
- b) Presidente da República; Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Mesa do Senado Federal; Mesa da Câmara dos Deputados e Tribunais de Justiça dos Estados Membros e do Distrito Federal.
- c) Presidente da República; Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados e Mesa das Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal e Procuradores Gerais dos Estados Membros.



d) Presidente da República; Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Partidos Políticos; Mesa do Senado Federal; Mesa da Câmara dos Deputados; Mesa das Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal e qualquer partido político com registro no Tribunal Superior Eleitoral.

e) Governadores dos Estados ou do Distrito Federal; Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados e Mesa das Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito regional.

16.(FGV / Câmara Municipal de Salvador – 2018) A Lei Municipal X, promulgada em 1987, vem sendo aplicada pelos órgãos da Justiça Estadual até os dias de hoje. Ocorre que um partido político com representação no Congresso Nacional firmou o entendimento de que a referida lei municipal infringia diversos comandos da Constituição da República de 1988 afetos aos direitos e garantias individuais.

À luz da sistemática constitucional, o instrumento passível de ser utilizado para que essa controvérsia constitucional seja submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal é a:

- a) arguição de descumprimento de preceito fundamental;
- b) ação direta de inconstitucionalidade;
- c) reclamação constitucional;
- d) ação anulatória;
- e) ação declaratória de não recepção.

17.(FGV / TJ-SC – 2018) O Tribunal de Justiça de determinado Estado, nos termos da Constituição Estadual, ao julgar, em sua composição plena, representação por inconstitucionalidade ajuizada em face da Lei nº 22/2017, do Município que sedia a capital do respectivo Estado, declarou a sua inconstitucionalidade.

À luz da sistemática estabelecida na Constituição da República de 1988, o referido Tribunal de Justiça atuou:

- a) fora dos limites de sua competência, pois a Constituição Estadual somente pode instituir representação por inconstitucionalidade para leis dos Municípios do interior;
- b) fora dos limites de sua competência, pois a Constituição Estadual só pode instituir representação de inconstitucionalidade de lei estadual;
- c) nos limites de sua competência, desde que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça seja referendado pelo Supremo Tribunal Federal;
- d) fora dos limites de sua competência, pois a Constituição Estadual não pode instituir representação por inconstitucionalidade;
- e) nos limites de sua competência, pois a Constituição Estadual pode instituir a representação por inconstitucionalidade de lei municipal.

18.(FGV / TJ-AL – 2018) Município do interior do Estado de Alagoas editou lei municipal sobre matéria tributária frontalmente lesiva à Constituição Estadual.

De acordo com o ordenamento jurídico, a ação direta de inconstitucionalidade em razão deste ato normativo municipal deve ser processada e julgada, originariamente, no:

- a) Supremo Tribunal Federal



- b) Superior Tribunal de Justiça
- c) Juízo da Vara Cível competente de primeiro grau de jurisdição.
- d) Tribunal de Contas do Estado de Alagoas.
- e) Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas.

19.(FUNCAB / SEGEPI-MA – 2016) Sobre o tema súmula vinculante, assinale a opção INCORRETA.

- a) A súmula vinculante deverá ser aprovada por maioria de 2/3 dos votos do Supremo Tribunal Federal, havendo de incidir sobre matéria constitucional que tenha sido objeto de decisões reiteradas do Tribunal e seu efeito “normativo e vinculante” atingirá diretamente os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo.
- b) A Emenda Constitucional de 45/2004 deu ao Supremo Tribunal Federal o papel de editar súmula de natureza vinculante.
- c) O Poder Legislativo não é atingido diretamente pela força “normativa e vinculante” da súmula, em observância ao princípio da separação de poderes.
- d) Os efeitos vinculantes da súmula se estendem aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
- e) A súmula vinculante deve ser aprovada por maioria de 2/3 dos votos do Supremo Tribunal Federal, vale dizer, há necessidade de oito votos para que a súmula seja vinculante.

20.(FUNCAB / EMDAGRO-SE – 2014) É (são) legitimado(s) para propor apenas incidentalmente o cancelamento de enunciado de súmula vinculante, não podendo encaminhar a proposta de forma direta:

- a) o Defensor Público Geral da União.
- b) o Município.
- c) o Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
- d) os Tribunais Militares.
- e) os partidos políticos com representação no Congresso Nacional.

21.(FUNCAB / SEMAD – 2013) Acerca do controle de constitucionalidade, marque a afirmativa correta.

- a) O controle difuso tem competência originária no STF, e por isso possui, em regra, efeito *ex nunc*, podendo passar a ter efeito *ex tunc* e *erga omnes*, na hipótese de aplicação do artigo 52, X da CRFB/1988.
- b) O controle concentrado é feito por via de exceção, pois a declaração de inconstitucionalidade almejada não se dá pela via principal, mas de forma incidental.
- c) O controle concentrado é exercido por meio de uma ação própria, em que o pedido principal é a declaração da inconstitucionalidade ou constitucionalidade de uma lei ou ato normativo.
- d) O controle difuso é feito por via de exceção, pois a declaração de inconstitucionalidade almejada não se dá pela via principal, mas de forma incidental e tem sua competência originária no STF.



22.(FUNCAB / PC-ES – 2013) Acerca do controle da constitucionalidade, é correto o que se afirma em:

- a) O controle de constitucionalidade concentrado encontra obstáculo na norma constitucional de eficácia contida.
- b) Uma medida provisória editada por um Ministro de Estado constituiria inconstitucionalidade formal orgânica.
- c) Os decretos do Poder Executivo não estão sujeitos ao controle de constitucionalidade.
- d) Para haver reforma da Constituição de 1988, foi necessário o plebiscito. Se este não tivesse ocorrido ou se houvesse fora dos parâmetros constitucionais, haveria inconstitucionalidade por vício material.
- e) Os vícios formais dizem respeito ao próprio conteúdo do ato, originando-se de um conflito com os princípios estabelecidos na Constituição. E, evidentemente, a inconstitucionalidade formal envolve não só o contraste direto do ato legislativo com o parâmetro constitucional, mas também a aferição do desvio de poder ou do excesso de poder legislativo.

23.(FUNCAB / Procurador DER – RO – 2012) O controle constitucional difuso, pela via de exceção, compete:

- a) ao Supremo Tribunal Federal, apenas.
- b) aos Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça, apenas.
- c) ao Superior Tribunal de Justiça, apenas.
- d) ao Presidente da República, ao exercer o direito de veto.
- e) a todos os componentes do Poder Judiciário.

24.(FUNCAB / Pref. Porto Velho – 2009) Conforme o disposto no texto constitucional, é correto afirmar.

- a) não se reconhece, no ordenamento constitucional brasileiro, o fenômeno da inconstitucionalidade formal superveniente;
- b) mutação constitucional é fenômeno pelo qual a nova Constituição em vigor recepciona as leis infraconstitucionais anteriores, caso sejam com ela compatíveis.
- c) é possível a declaração de inconstitucionalidade de normas constitucionais originárias, conhecidas como normas constitucionais inconstitucionais.
- d) o controle incidental de constitucionalidade pode ser realizado por todos os Tribunais do País, sendo vedada a sua aplicação por Juízes Monocráticos, sob pena de usurpação da Reserva de Plenário;
- e) o Supremo Tribunal Federal não admite o instituto da inconstitucionalidade por arrastamento no controle de constitucionalidade das leis e atos normativos.

25.(FUNCAB / Pref. Rio Branco – 2013) A demonstração da pertinência temática, isto é, de interesse relacionado à finalidade institucional do autor, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é exigida como pressuposto qualificador da legitimidade ativa ad causam dos seguintes entes:

- a) Mesa do Senado Federal, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e Mesa de Assembleia Legislativa de Estado.



- b) Governador de Estado, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional e Mesa de Assembleia Legislativa de Estado.
- c) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Prefeito de Município e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
- d) Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados e Mesa de Assembleia Legislativa de Estado.
- e) Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Procurador-Geral da República e partido político com representação no Congresso Nacional.

26.(FUNCAB / MPE-RO – 2012) Sobre o controle de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário, assinale a alternativa correta.

- a) A ação direta de inconstitucionalidade pode ser proposta pela mesa da Assembleia Legislativa do Estado.
- b) Pode ser exercido pelos Tribunais locais quando for o caso de controle concentrado.
- c) Pode se dar pela via concentrada ou difusa, havendo, em qualquer caso, competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.
- d) A Procuradoria-Geral da República defenderá o ato ou texto impugnado por ação direta.
- e) A ação direta de inconstitucionalidade será de competência do STF se versar a inconstitucionalidade de emenda constitucional, ou do STJ, se versar a inconstitucionalidade de lei federal.

27.(FUNCAB / Pref. Porto Velho – 2009) Em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade, assinale a alternativa correta.

- a) A ação direta de Inconstitucionalidade pode ter como objeto leis ou atos normativos federais, estaduais e municipais em face da Constituição da República.
- b) Uma vez proposta a ação direta de inconstitucionalidade, só será admitida a desistência da ação se anterior à apreciação da liminar pelo Relator.
- c) A medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, em regra, é dotada de eficácia contra todos e será concedida com efeitos retroativos.
- d) A Mesa da Assembleia Legislativa e o Governador do Estado são exemplos de legitimados à propositura da ação direta que devem obediência ao requisito da pertinência temática.
- e) O Relator, considerando a relevância da matéria e representatividade dos postulantes, poderá, por decisão recorrível, admitir a intervenção do *amicus curiae*.

28.(FUNCAB / EMDAGRO-SE – 2014) Sobre o controle de constitucionalidade no ordenamento jurídico brasileiro, é correto afirmar:

- a) A desistência da ação direta de inconstitucionalidade só se concretiza com manifestação favorável do Procurador-Geral da República.
- b) O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria relativa de seus membros, pode deferir medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade.
- c) Não se admite medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
- d) Salvo expressa manifestação em contrário, a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade torna aplicável a legislação anterior acaso existente.



e) A petição inicial de ação direta de inconstitucionalidade inepta será liminarmente indeferida, não se admitindo a interposição de agravo.

29.(FUNCAB / SEMAD – 2013) Em relação à Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, assinale a opção correta.

a) O Presidente da República, a mesa do Senado Federal, os partidos políticos, a Mesa da Câmara de Deputados e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil são legitimados para propor a referida ação.

b) É possível a participação de *amicus curiae*, hipótese em que o relator do processo irá considerar a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.

c) A decisão poderá ter eficácia *inter partes*, podendo ter seus efeitos *ex tunc* ou *ex nunc*, por motivos de segurança jurídica e excepcional interesse social.

d) O Presidente da República, a mesa do Senado Federal, os partidos políticos, o Procurador da República, as Confederações sindicais são legitimados para propor a referida ação.

30.(FUNCAB / IPEM-RO – 2013) Sobre o controle de constitucionalidade, é INCORRETO afirmar que:

a) O Brasil acolheu o critério de controle difuso de constitucionalidade por via de exceção.

b) A Constituição Federal prevê a inconstitucionalidade por omissão.

c) O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil tem legitimidade para propositura de ação direta de inconstitucionalidade.

d) O Supremo Tribunal Federal tem competência exclusiva para processar e julgar a ação direta de constitucionalidade.

e) A declaração de inconstitucionalidade de forma incidental e indireta, fora do controle concentrado, tem o condão de anular ou revogar a lei que esteja em conflito com a Constituição Federal.

31.(FUNCAB / PC-RJ – 2012) Acerca do instrumento hábil para realizar o controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo municipal em face do texto federal, assinale a alternativa correta.

a) Arguição de descumprimento de preceito fundamental, incluindo nesse raciocínio, a hipótese do veto imotivado.

b) Arguição de descumprimento de preceito fundamental, incluindo nesse raciocínio, os atos legislativos em fase de formação.

c) Fiscalização difusa, exercida, no caso concreto, por qualquer juiz ou tribunal.

d) Fiscalização difusa exercida no caso concreto, pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça Militar dos Estados, nesta última hipótese, nos casos em que houver.

e) Arguição de descumprimento de preceito fundamental, pela fiscalização difusa exercida no caso concreto, pelo Tribunal de Justiça e pela ação direta de controle de constitucionalidade, nos casos em que a lei ou ato normativo municipal se referirem a ato que tenha repercussão geral.

32.(FUNCAB / Procurador DER – RO – 2012) Acórdão do TJ do estado de Rondônia em controle abstrato de lei municipal, declara inconstitucional um ato normativo municipal que viola parâmetro de reprodução obrigatória e compulsória contido na Constituição Estadual. Neste caso, é cabível:



- a) ação direta de inconstitucionalidade, dirigida ao Supremo Tribunal Federal.
- b) recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
- c) recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.
- d) nenhum recurso ao Supremo Tribunal Federal, que não possui competência para controlar a constitucionalidade de lei municipal perante a Constituição Estadual.
- e) recurso especial, dirigido ao Supremo Tribunal Federal.

33.(FUNIVERSA / Delegado Polícia Civil-DF – 2015) A respeito do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, assinale a alternativa correta.

- a) Suponha-se que um órgão fracionário de um tribunal regional federal entenda que uma lei, que se aplica ao caso, é inconstitucional e que, portanto, não deve ser aplicada no caso concreto. Nesse caso, o tribunal regional federal deverá atentar para a cláusula de reserva de plenário.
- b) No âmbito do controle difuso de constitucionalidade, somente as leis federais podem ser objeto de decisão em julgamento do STF.
- c) De acordo com o STF, no que se refere ao controle concentrado, a constituição brasileira adotou a tese da inconstitucionalidade superveniente, ou seja, será inconstitucional a norma inferior incompatível com a nova regra constitucional.
- d) O sistema de controle difuso brasileiro adotou a teoria da nulidade, isto é, a declaração de inconstitucionalidade terá eficácia *ex tunc*, não se permitindo a modulação dos efeitos.
- e) No controle constitucional difuso, há a possibilidade de participação do Senado Federal, que pode, por meio de decreto legislativo, suspender, no todo ou em parte, a lei declarada formalmente inconstitucional por decisão definitiva do STF.

34.(FUNIVERSA / Delegado Polícia Civil-DF – 2015) No que se refere ao controle de constitucionalidade das leis, assinale a alternativa correta.

- a) O princípio processual da adstrição ou da congruência, segundo o qual o juiz está adstrito ao pedido da parte, aplica-se ao sistema de controle concentrado de constitucionalidade, razão pela qual não pode ser analisada a constitucionalidade de um dispositivo que não fora impugnado na inicial.
- b) De acordo com o princípio da indivisibilidade das leis adotado no Brasil, a declaração de inconstitucionalidade referir-se-á ao dispositivo legal como um todo, não sendo possível declarar a inconstitucionalidade de apenas uma palavra, sob pena de transformar o STF em legislador positivo.
- c) O conceito de bloco de constitucionalidade, que é o conjunto de regras e princípios constitucionais que servem de parâmetro para o controle dos atos normativos, abrange apenas as regras e os princípios explícitos no texto constitucional.
- d) Suponha-se que um tratado internacional de direitos humanos tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional por meio do rito legislativo aplicável, em geral, aos tratados internacionais. Nesse caso, esse tratado é equivalente a uma emenda à CF.
- e) Não é todo silêncio legislativo que autoriza a declaração de inconstitucionalidade por omissão. Essa omissão inconstitucional verificar-se-á com o descumprimento de um mandamento constitucional que obrigue o legislador ordinário a atuar positivamente, criando uma norma legal.



GABARITO

1. LETRA E
2. ERRADO
3. ERRADO
4. ERRADO
5. LETRA B
6. ERRADO
7. CERTO
8. CERTO
9. LETRA A
10. LETRA E
11. LETRA C
12. LETRA B
13. LETRA B
14. LETRA A
15. LETRA A
16. LETRA A
17. LETRA E

18. LETRA E
19. LETRA A
20. LETRA B
21. LETRA C
22. LETRA B
23. LETRA E
24. LETRA A
25. LETRA B
26. LETRA A
27. LETRA D
28. LETRA D
29. LETRA B
30. LETRA E
31. LETRA C
32. LETRA B
33. LETRA A
34. LETRA E



LISTA DE QUESTÕES

Noções Básicas de Controle de Constitucionalidade / Controle Difuso

1. (UFG / COREN-GO – 2010) O controle difuso de constitucionalidade é realizado no caso concreto, por qualquer juiz ou tribunal, produzindo, em regra, somente efeitos inter partes, sendo a declaração de inconstitucionalidade proferida de modo incidental. Dessa forma, somente será cabível o controle difuso em sede de ação civil pública,

- a) desde que a controvérsia constitucional qualifique-se como simples questão prejudicial, não sendo o único objeto da demanda.
- b) desde que a controvérsia constitucional qualifique-se como questão central, mas não sendo o único objeto da demanda.
- c) ainda que a controvérsia constitucional não se qualifique como questão central, mas sendo o único objeto da demanda.
- d) ainda que a controvérsia constitucional qualifique-se como questão central, apresentando-se como o único objeto da demanda.

2. (FGV / OAB – 2015) Muitos Estados ocidentais, a partir do processo revolucionário franco-americano do final do século XVIII, atribuíram aos juízes a função de interpretar a Constituição, daí surgindo a denominada jurisdição constitucional.

A respeito do controle de constitucionalidade exercido por esse tipo de estrutura orgânica, assinale a afirmativa correta.

- a) A supremacia da Constituição e a hierarquia das fontes normativas destacam-se entre os pressupostos do controle de constitucionalidade.
- b) A denominada mutação constitucional é uma modalidade de controle de constitucionalidade realizado pela jurisdição constitucional.
- c) O controle concentrado de constitucionalidade consiste na análise da compatibilidade de qualquer norma infraconstitucional com a Constituição.
- d) O controle de constitucionalidade de qualquer decreto regulamentar deve ser realizado pela via difusa.

3. (FGV / DPGE-RJ – 2014) A Emenda Constitucional nº 45, de 2004, incluiu no texto constitucional o Art. 103-A, que dispõe sobre a chamada súmula vinculante. O Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante nº 13, que tem a seguinte redação: “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o



ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”. Maurício, Prefeito de um Município fluminense, nomeou seu irmão para exercer cargo em comissão de assessor parlamentar junto a seu gabinete. No caso em tela, esgotada a via administrativa, o legitimado deve propor

- a) reclamação diretamente no Supremo Tribunal Federal.
- b) reclamação diretamente no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
- c) reclamação perante o juízo de primeira instância.
- d) a ação cabível junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, apenas se a súmula vinculante não for acatada pelo tribunal, interpor reclamação no STF contra o acórdão.
- e) a ação cabível junto ao juízo de primeira instância e, apenas se a súmula vinculante não for acatada pelo juízo, interpor reclamação no STF.

4. (FGV / DPGE-RJ – 2014) Em tema de controle de constitucionalidade, a chamada cláusula de reserva de plenário prevista na Constituição da República

- a) estabelece que, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
- b) aplica-se para a declaração de constitucionalidade e declaração de inconstitucionalidade em sede de controle difuso, devendo o órgão fracionário remeter a questão da constitucionalidade ao voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou respectivo órgão especial.
- c) dispõe que compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei.
- d) significa que compete ao Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.
- e) determina que o juízo originário de primeiro grau de jurisdição não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, que só pode ser feito pela maioria absoluta dos membros do tribunal pleno ou respectivo órgão especial.

5. (FGV / OAB – 2013) Após reiteradas decisões sobre determinada matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou enunciado de Súmula Vinculante determinando que “é inconstitucional lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias”. O Estado X, contudo, não concordando com a posição do Supremo Tribunal Federal (STF), edita lei dispondo exatamente sobre os sistemas de consórcios e sorteios em seu território. A partir da situação apresentada, assinale a afirmativa correta.

- a) O Supremo Tribunal Federal (STF) poderá, de ofício, declarar a inconstitucionalidade da norma estadual produzida em desconformidade com a Súmula.
- b) Qualquer cidadão poderá propor a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante que, nesse caso, será declarada mediante a decisão de dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal (STF).
- c) É cabível reclamação perante o Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar a validade da lei do Estado X que dispõe sobre os sistemas de consórcios e sorteios em seu território.



d) A súmula possui efeitos vinculantes em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, mas não vincula o Poder Legislativo na sua atividade legiferante.

6. (FGV / MPE-MS – 2013) São parâmetros para o reconhecimento da inconstitucionalidade de uma Norma:

- a) apenas as normas do corpo permanente da Constituição.
- b) apenas as normas do corpo permanente da Constituição e as Disposições Constitucionais Transitórias.
- c) as normas do corpo permanente da Constituição, as disposições Constitucionais Transitórias e o Preâmbulo.
- d) o Preâmbulo e as normas do corpo permanente da Constituição
- e) as normas do corpo permanente da Constituição, as Disposições Constitucionais Transitórias e o texto das Emendas Constitucionais.

7. (FGV / OAB – 2012) João ingressa com ação individual buscando a repetição de indébito tributário, tendo como causa de pedir a inconstitucionalidade da Lei Federal “X”, que criou o tributo. Sobre a demanda, assinale a afirmativa correta.

- a) João não possui legitimidade para ingressar com a demanda, questionando a constitucionalidade da Lei Federal “X”, atribuída exclusivamente às pessoas e entidades previstas no art. 103 da Constituição.
- b) Caso a questão seja levada ao Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário, e este declarar a inconstitucionalidade da Lei Federal “X” pela maioria absoluta dos seus membros, a decisão terá eficácia contra todos e efeitos vinculantes.
- c) O órgão colegiado, em sede de apelação, não pode declarar a inconstitucionalidade da norma, devendo submeter a questão ao Pleno do Tribunal ou ao órgão especial (quando houver), salvo se já houver prévio pronunciamento deste ou do plenário do STF sobre a sua inconstitucionalidade.
- d) O juiz de primeiro grau não detém competência para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, mas somente o Tribunal de segundo grau e desde que haja prévio pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.

8. (FGV / AL-MA – 2013) No amplo debate que surgiu nos primórdios da instituição do controle de constitucionalidade, dois modelos se sobressaíram. O originário dos Estados Unidos da América, por meio da conhecida decisão proferida no julgamento Marbury versus Madison, onde o Chief Justice Marshall estabeleceu os contornos da judicial review; e outro, de matriz austríaca que logrou êxito também na Alemanha, propiciando a criação de tribunais constitucionais, organismos especiais que não figuram na estrutura clássica do Poder Judiciário. Estabelecem-se diferenças quanto à natureza da norma inconstitucional nos dois modelos apresentados.

No Brasil, prevalece a tese de que a norma inconstitucional é:

- a) anulável.
- b) inexistente.
- c) nula.



- d) repristinável.
- e) revogável.

Ação Direta de Inconstitucionalidade:

9. (UFG / Pref. de Goiânia – 2007) No controle concentrado de constitucionalidade efetivado por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade, podem ser objeto de arguição de inconstitucionalidade, em face da Constituição Federal, as

- a) normas constitucionais originárias.
- b) normas municipais.
- c) normas anteriores à promulgação da vigente Constituição Federal.
- d) normas distritais formuladas no exercício de competência estadual.

10. (FGV / ISS Niterói – 2015) Determinado Estado da federação promulgou lei cujo único objeto era a prorrogação, por prazo irrazoável e sem licitação, do contrato de concessão de serviço público celebrado com determinada sociedade empresária. Ao tomar conhecimento dessa situação, um partido político com representação no Congresso Nacional decidiu ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal:

Em relação à referida ação, é correto afirmar que esse Tribunal:

- a) não irá conhecê-la, pois a lei em sentido meramente formal não consubstancia verdadeiro ato normativo.
- b) irá conhecê-la, pois todo e qualquer ato normativo, legal ou infralegal, sempre está sujeito a esse tipo de controle.
- c) não irá conhecê-la, pois somente os atos normativos gerais e abstratos estão sujeitos a esse tipo de controle.
- d) não irá conhecê-la, pois se trata de uma lei de efeitos concretos.
- e) irá conhecê-la, pois a exigência de generalidade do ato normativo não prevalece em relação à lei em sentido formal.

11. (FGV / DPE-RO – Analista – 2015) À luz da competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual”, conforme dispõe o art. 102, I, a, da Constituição da República, pode-se afirmar que:

- a) cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal;
- b) o princípio da segurança jurídica impede que ação direta de inconstitucionalidade seja ajuizada quando a longa vigência da lei gerou a estabilização das relações jurídicas;
- c) nenhuma lei do Distrito Federal pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade;
- d) somente os atos normativos que possuam os atributos da imperatividade, da generalidade e da abstração podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade;



e) quando houver uma controvérsia constitucional em abstrato, a lei, independente de sua natureza genérica ou abstrata, pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade.

12. (FGV / OAB – 2013) Acerca do controle de constitucionalidade, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) É impossível o esclarecimento de matéria de fato em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade.
- b) A União Nacional dos Estudantes não tem legitimidade para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade.
- c) Não se admite a desistência após a propositura da Ação Declaratória de Constitucionalidade.
- d) Os efeitos da decisão que afirma a inconstitucionalidade da norma em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, em regra, são ex tunc.

13. (FGV / OAB – 2013) Ajuizada uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) requerendo expressamente que se declare inconstitucional o Art. 2º da Lei X, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o pedido, apenas declarou inconstitucional uma interpretação possível da norma impugnada, sem declarar sua invalidade, e determinou que sua decisão só acarretasse efeitos a partir do seu trânsito em julgado. Com base na situação acima, assinale a afirmativa correta.

- a) O STF como órgão do Poder Judiciário, por força do princípio da correlação, não poderia julgar de forma distinta daquela requerida pela parte autora.
- b) O STF, no controle abstrato de constitucionalidade, não está adstrito ao pedido formulado na inicial, podendo, inclusive, fazer uma interpretação conforme a Constituição, a despeito de exposto requerimento pela declaração de invalidade da norma.
- c) A modulação dos efeitos das decisões do STF em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) é possível, desde que com a aprovação da maioria absoluta dos seus membros.
- d) O STF não pode fixar os efeitos da decisão a partir do seu trânsito em julgado, pois, em conformidade com o princípio da supremacia da Constituição, a pecha da inconstitucionalidade contamina a lei desde a sua gênese.

14. (FGV / MPE-MS – 2013) O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 1.234, do Estado "X", que estabelecia reserva de vagas para as mulheres nas universidades estaduais, por entender configurada a ofensa ao princípio constitucional da isonomia. Se outro Estado da Federação editar lei de idêntico teor e o Supremo Tribunal Federal admitir o cabimento da Reclamação contra a nova lei, reconhecendo atentado à autoridade da sua decisão, estará adotando a teoria:

- a) da inconstitucionalidade por arrastamento.
- b) da inconstitucionalidade superveniente.
- c) da eficácia transcendente dos motivos determinantes.
- d) da inconstitucionalidade progressiva.
- e) da Supremacia da Constituição.

15. (FGV / PC-MA – 2012) Determinada associação de âmbito nacional, que congrega trabalhadores da indústria automotiva, montadoras instaladas no país e revendedores de veículos e bens correlatos, ajuíza uma ação direta de inconstitucionalidade contra lei federal que determinou a majoração do Imposto sobre



Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre veículos produzidos no país. A partir do caso relatado, assinale a afirmativa correta.

- a) A associação de âmbito nacional não foi elencada pela Constituição da República como um dos legitimados à propositura da ação.
- b) A associação de âmbito nacional está dispensada de demonstrar o requisito da pertinência temática para o ajuizamento da ação.
- c) O caráter nacional da associação é verificado pela declaração constante dos seus atos constitutivos.
- d) A associação em tela não preenche o requisito da homogeneidade para qualificar-se como legitimado à propositura da ação.
- e) Não se admite a legitimidade de associações constituídas por pessoas jurídicas para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade.

16. (FGV / PC-MA – 2012) Uma lei federal de 2001 viola frontalmente a garantia do acesso à justiça. Entretanto, a validade dessa norma nunca foi desafiada em sede de controle abstrato. Posteriormente, em 2008, essa lei é revogada por outra lei federal, de conteúdo idêntico, e, portanto, também violadora daquela garantia constitucional. Em 2012, é ajuizada ação direta de inconstitucionalidade contra a lei federal de 2008, revogadora da anterior. A respeito do caso apresentado, assinale a afirmativa correta.

- a) O autor da ação deverá, expressamente, requerer que seja apreciada a inconstitucionalidade da lei que vai voltar a produzir efeitos em razão de sua volta à vigência, sob pena de não ser conhecida a ação direta.
- b) Ao ser declarada a inconstitucionalidade de uma norma revogadora, não se admite que a norma revogada volte à vigência, pois se trata de efeito repristinatório, vedado pelo ordenamento.
- c) Um dos efeitos decorrentes da declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora é, exatamente, o retorno à vigência da norma revogada, e, se esta padecer do vício de inconstitucionalidade, só poderá ser impugnada por meio de ação própria.
- d) Com a declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora, somente voltam à vigência às normas por ela revogadas que sejam compatíveis com a Constituição da República.
- e) O retorno à vigência da norma revogada consubstancia exemplo de inconstitucionalidade superveniente, não admitido em nosso ordenamento.

17. (FGV / PC-MA – 2012) Sobre os efeitos decorrentes de alterações legislativas à norma impugnada em sede de ação direta de inconstitucionalidade, assinale a afirmativa correta:

- a) Caso se constate a revogação da norma impugnada na ação, a jurisprudência do STF indica a necessidade de se aditar a inicial.
- b) Mesmo que a norma cuja constitucionalidade é questionada seja revogada, persiste interesse processual no ajuizamento da ação, sobretudo diante dos efeitos já produzidos pela norma revogada.
- c) Qualquer alteração na lei questionada por meio da Ação Direta prejudica o seu prosseguimento.
- d) Não terão impacto no curso processual alterações legislativas que não modifiquem o conteúdo do dispositivo impugnado ou que impliquem alteração meramente formal.
- e) A conversão em lei de Medida Provisória questionada em Ação Direta levará sempre à perda superveniente do objeto da ação.



18. (FGV / SEGEF – 2013) Um partido político, com representação no Congresso Nacional, pretende propor ADI contra lei de iniciativa do Deputado Federal Y. A lei em referência, que dispõe sobre Processo Civil, teve trâmite regular no Congresso Nacional, foi sancionada pelo Presidente da República e já está em vigor. Nesse caso, assinale a alternativa que indica o polo passivo da ADI.

- a) Somente o Congresso Nacional.
- b) O Congresso Nacional e o Advogado-Geral da União.
- c) O Congresso Nacional e o Deputado Federal Y.
- d) A lei questionada e o Advogado-Geral da União.
- e) Somente o Deputado Federal Y.

19. (FGV / MPE-MS – 2013) Com relação ao controle de constitucionalidade no direito brasileiro, analise as afirmativas a seguir.

- I. A perda de representação no Congresso Nacional após a propositura da ADI caracteriza a superveniente falta de legitimidade ativa do partido político.
- II. Não se admite a propositura de ADI tendo por objeto um Decreto editado pelo Chefe do Poder Executivo.
- III. O efeito vinculante proferido em sede de ações de controle abstrato de constitucionalidade não alcança os órgãos do Poder Legislativo.

Assinale:

- a) se todas as afirmativas estiverem corretas.
- b) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
- c) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
- d) se somente a afirmativa III estiver correta.
- e) se somente a afirmativa II estiver correta.

20. (FGV / CONDER – 2013) Em relação ao controle de constitucionalidade, analise as afirmativas a seguir.

- I. O decreto legislativo do Congresso Nacional que susta ato normativo do Poder Executivo, por pretensamente ter exorbitado a delegação legislativa, pode ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade.
- II. É admissível, por razões de segurança jurídica, a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra lei ou ato normativo já revogado, desde que tal norma tenha produzido algum efeito no passado.
- III. Proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade, não é admissível desistência.

Assinale:

- a) se somente a afirmativa I estiver correta.
- b) se somente a afirmativa II estiver correta.
- c) se somente a afirmativa III estiver correta.
- d) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.



e) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão / Ação Declaratória de Constitucionalidade

21. (FGV / TCE-BA – 2013) A respeito das ações constitucionais e da reforma da Constituição, assinale a afirmativa incorreta.

- a) No controle incidental, a inconstitucionalidade é arguida no contexto de um processo ou ação judicial, em que a questão da inconstitucionalidade configura um incidente.
- b) É possível a verificação da matéria ou circunstância de fato em sede de controle abstrato de constitucionalidade.
- c) As cláusulas pétreas representam um esforço do constituinte originário para assegurar a integridade da constituição.
- d) A propositura de ação declaratória de constitucionalidade não se afigura admissível se não houver controvérsia relevante quanto à legitimidade da norma.
- e) O princípio da segurança jurídica impõe que a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo STF em sede de ADI produza efeitos *ex nunc*, salvo ressalva expressa.

22. (FGV / OAB – 2013) A Ação Direta de Inconstitucionalidade, a Ação Declaratória de Constitucionalidade e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão estão regulamentadas no âmbito infraconstitucional pela lei 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento destas ações perante o Supremo Tribunal Federal. Tomando por base o constante na referida lei, assinale a alternativa incorreta.

- a) Podem propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão os mesmos legitimados para propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade.
- b) Cabe no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade a concessão de medida cautelar.
- c) As decisões proferidas em Ação Direta de Inconstitucionalidade e em Ação Declaratória de Constitucionalidade possuem o chamado efeito dúplice.
- d) Enquanto a Ação Direta de Inconstitucionalidade e a Ação Declaratória de Constitucionalidade não admitem desistência, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão admite a desistência a qualquer tempo.

23. (FGV / PC-MA – 2012) Acerca da concessão de medidas cautelares em ações de controle abstrato de constitucionalidade, assinale a afirmativa correta.

- a) Em qualquer caso, só podem ser concedidas por 2/3 dos membros do Tribunal.
- b) A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade tem efeitos *ex nunc*, ressalvada a possibilidade de concessão de efeitos retroativos à decisão.
- c) A medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade pode ser concedida por maioria simples dos membros do tribunal.



d) A medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade perderá a eficácia em 180 dias, se o tribunal não proceder ao julgamento definitivo da ação.

e) A ação direta de inconstitucionalidade por omissão não admite a concessão de medida cautelar.

24. (FGV / AL-MA – 2013) O partido PKK pretende apresentar ação perante o Supremo Tribunal Federal por entender que determinada norma estadual tem interpretação quanto à sua constitucionalidade controvertida, tanto em órgãos da administração pública, como em órgãos do Poder Judiciário. Nesse sentido, consoante a normativa em vigor:

a) a Ação Declaratória de Constitucionalidade prescinde de interpretação controvertida.

b) a norma estadual e municipal não podem ser confrontadas com a Constituição Federal.

c) a controvérsia entre órgãos julgadores é requisito para a Ação Declaratória de Constitucionalidade mas não para a de Inconstitucionalidade.

d) o partido político não tem legitimidade para propor ação de controle concentrado de constitucionalidade.

e) o controle concentrado de constitucionalidade é realizado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental

25. (FGV / TCE-RJ – 2015) A Câmara de Vereadores de determinado município aprovou projeto de lei e o encaminhou ao Chefe do Poder Executivo, que vetou uma parte do projeto e sancionou a outra, terminando por promulgar a lei municipal. Em suas razões de veto, que ainda pendem de apreciação pela Câmara de Vereadores, argumentou o Chefe do Poder Executivo que a parte do projeto por ele vetada é inconstitucional.

À luz desse quadro, um renomado advogado elaborou parecer defendendo que o veto parcial ao projeto foi equivocado, pois, nessa parte, o projeto mostrava-se constitucional. Acresceu, ainda, que o vício de inconstitucionalidade recaía justamente sobre a parte sancionada.

Considerando o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, é correto afirmar que:

a) o veto parcial ao referido projeto de lei poderia ser impugnado via arguição de descumprimento de preceito fundamental;

b) caso a Câmara de Vereadores mantenha o veto, será possível a submissão, dessa parte do projeto, ao controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal de Justiça;

c) a proposta de emenda à constituição, ainda que seja tida como dissonante de cláusulas pétreas, não pode ser impugnada via arguição de descumprimento de preceito fundamental;

d) as leis municipais de natureza pré-constitucional não podem ser impugnadas via arguição de descumprimento de preceito fundamental;

e) a arguição de descumprimento de preceito fundamental e a ação direta de inconstitucionalidade são fungíveis, com a única distinção de que a primeira alcança os atos normativos pré-constitucionais.



26. (FGV / TJ-AM – 2013) O controle judicial da constitucionalidade das leis ganhou notável espaço com a Constituição de 1988, uma vez que ela ampliou o rol de legitimados e as formas de controle. A respeito do tema controle de constitucionalidade, assinale a afirmativa correta.

- a) Não há inconstitucionalidade formal superveniente, de modo que se consideram recepcionadas leis ordinárias anteriores à Constituição que disponham sobre matérias que, desde a Carta de 1988, são reservadas à lei complementar.
- b) As leis do período do regime militar, que dispõem em sentido hoje incompatível com a Constituição, podem ser objeto de controle de constitucionalidade, por meio de ação direta de inconstitucionalidade.
- c) A improcedência da ação declaratória de constitucionalidade não equivale à declaração de inconstitucionalidade em sede de ação direta, uma vez que não possui eficácia contra todos e efeitos vinculantes.
- d) O controle concentrado e por via principal da inconstitucionalidade por omissão dá-se por meio da ação direta de inconstitucionalidade por omissão e do mandado de injunção.
- e) O vício de iniciativa no processo legislativo não enseja o controle de constitucionalidade da norma, porque a ofensa à Constituição dá-se de forma reflexa.

27. (FGV / SUDENE – 2013) Pérola pretende apresentar Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental para defender uma pretensão individual. Após consultas, verifica que não possui a legitimidade para a ação. Nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa que indica o órgão julgador da ADPF.

- a) Superior Tribunal de Justiça.
- b) Superior Tribunal Militar.
- c) Supremo Tribunal Federal.
- d) Tribunal Superior do Trabalho.
- e) Tribunal Superior Eleitoral.

28. (FGV / INEA – 2013) O partido político XYZ propõe Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental perante o Supremo Tribunal Federal que decide pelo seu não acolhimento, tendo em vista que o pleito poderia ser solvido por outras vias. Nesse caso, houve a aplicação do Princípio da

- a) Legalidade.
- b) Igualdade.
- c) Subsidiariedade.
- d) Uniformidade.
- e) Declaratividade.



Controle Abstrato de Constitucionalidade do Direito Estadual e Municipal

29. (FGV / TCM-SP – Ciências Jurídicas – 2015) Determinado Prefeito Municipal foi cientificado de que a Câmara dos Vereadores aprovou reforma da lei orgânica municipal que, no seu entender, era inconstitucional. Ato contínuo, procurou sua assessoria jurídica e solicitou a elaboração de estudo sobre o controle concentrado de constitucionalidade das leis municipais utilizando-se como paradigma de confronto a Constituição Estadual.

A esse respeito, é correto afirmar que:

- a) os legitimados à deflagração do controle de constitucionalidade, perante o Tribunal de Justiça, devem ser os mesmos previstos para realizar esse tipo de controle perante o Supremo Tribunal Federal;
- b) as normas de reprodução obrigatória, que só reproduzem comandos da Constituição da República, não podem ser utilizadas como paradigma de confronto no controle de constitucionalidade realizado pelo Tribunal de Justiça;
- c) o controle concentrado de constitucionalidade, realizado pelo Tribunal de Justiça, não impede que a matéria seja rediscutida, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso de constitucionalidade;
- d) o controle de constitucionalidade realizado pelo Tribunal de Justiça somente pode utilizar, como paradigma de confronto, as normas que reproduzam comandos da Constituição da República;
- e) a Constituição da República deve ser igualmente utilizada como paradigma, pelo Tribunal de Justiça, ao realizar o controle concentrado de constitucionalidade.

30. (FGV / OAB– 2015) A Lei Z, elaborada recentemente pelo Poder Legislativo do Município M, foi promulgada e passou a produzir seus efeitos regulares após a Câmara Municipal ter derrubado o veto apostado pelo Prefeito. A peculiaridade é que o conteúdo da lei é praticamente idêntico ao de outras leis que foram editadas em milhares de outros Municípios, o que lhe atribui inegável relevância. Inconformado com a derrubada do veto, o Prefeito do Município M, partindo da premissa de que a Lei Z possui diversas normas violadoras da ordem constitucional federal, pretende que sua inconstitucionalidade seja submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal.

A partir das informações acima, assinale a opção que se encontra em consonância com o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil.

- a) O Prefeito do Município M, como agente legitimado pela Constituição Federal, está habilitado a propor arguição de descumprimento de preceito fundamental questionando a constitucionalidade dos dispositivos que entende violadores da ordem constitucional federal.
- b) A temática pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade ou de arguição de descumprimento de preceito fundamental, se proposta por qualquer um dos legitimados pelo Art. 103 da Constituição Federal.
- c) A Lei Z não poderá ser objeto de ação, pela via concentrada, perante o Supremo Tribunal Federal, já que, de acordo com o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil, atos normativos municipais só podem ser objeto de controle, caso se utilize como paradigma de confronto a Constituição Federal, pela via difusa.



d) Os dispositivos normativos da Lei Z, sem desconsiderar a possibilidade de ser realizado o controle incidental pela via difusa, podem ser objeto de controle por via de arguição de descumprimento de preceito fundamental, se proposta por qualquer um dos legitimados pelo Art. 103 da Constituição Federal.

31. (FGV / AL-MT – 2013) Quanto às ações constitucionais, assinale a afirmativa incorreta.

a) A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental pode ser utilizada para resolver controvérsia acerca da legitimidade do direito ordinário pré- constitucional.

b) A exclusão de benefício incompatível com o princípio da igualdade, a um determinado grupo de pessoas, pode caracterizar caso de omissão parcial do dever de legislar.

c) A suspensão pelo Senado Federal da execução da lei inconstitucional se aplica à declaração de não-recepção da lei pré-constitucional levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal.

d) É dominante, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, entendimento segundo o qual, na Ação Direta de Inconstitucionalidade e na Ação Declaratória de Constitucionalidade, prevalece o pedido da causa petendi aberta.

e) O constituinte de 1988 fixou como princípios básicos, cuja lesão pelo Estado-membro poderá dar ensejo à intervenção federal, entre outros, a forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático.



GABARITO

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. LETRA A | 12. LETRA A | 23. LETRA B |
| 2. LETRA A | 13. LETRA B | 24. LETRA C |
| 3. LETRA A | 14. LETRA C | 25. LETRA C |
| 4. LETRA A | 15. LETRA D | 26. LETRA A |
| 5. LETRA D | 16. LETRA A | 27. LETRA C |
| 6. LETRA E | 17. LETRA D | 28. LETRA C |
| 7. LETRA C | 18. LETRA A | 29. LETRA C |
| 8. LETRA C | 19. LETRA D | 30. LETRA D |
| 9. LETRA D | 20. LETRA E | 31. LETRA C |
| 10. LETRA E | 21. LETRA E | |
| 11. LETRA E | 22. LETRA D | |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.